



بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز- 2014

خریداری کے قواعد: سلیس زبان میں بمعہ تشریح و مثالیں



حبیب الرحمن جاموٹ
(مینجنگ ڈائریکٹ)

عبدالحمید بزدار
(ڈائریکٹر کپسٹی بلڈنگ)

6 نومبر 2025

فہرست مضامین

اعلان دستبرداری / بری الذمہ ہونے کا رسمی بیان	1
حصہ 1: تعارف	2
الف - عنوان، تعریفیں، دائرہ کار اور اطلاق	2
قاعدہ نمبر 1: مختصر نام اور نفاذ	2
قاعدہ نمبر 2: تعریفیں	2
قاعدہ نمبر 3: دائرہ کار اور اطلاق	11
ب: اصول، زبان اور خریداری کمیٹیاں	13
قاعدہ 4: خریداری کے اصول	13
قاعدہ 5: بین الاقوامی اور بین الحکومتی معاہدوں سے تصادم	14
قاعدہ 6: زبان	15
قاعدہ 7: خریداری کمیٹیوں کی تشکیل	15
قاعدہ 8: خریداری کمیٹی کے کام اور ذمہ داریاں	17
ج: ریکارڈ اور دستاویزات کا تحفظ	18
قاعدہ 9: خریداری کے عمل کا ریکارڈ - "ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں" کا اصول	18
قاعدہ 10: شفافیت	19
حصہ دوم: سامان، تعمیرات اور متعلقہ خدمات کی خریداری	21

الف: پروکیورمنٹ پلاننگ	21
قاعدہ 11: خریداری کی منصوبہ بندی - سالانہ خریداری کی فہرست	21
قاعدہ 11-الف: الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ - ڈیجیٹل طریقے اپنائیں	22
قاعدہ 12: خریداری کو توڑنے یا جوڑنے پر پابندی -	23
قاعدہ 13: تفصیلات - مطلوبہ خواص کی فہرست بنانا	24
قاعدہ 14: منظوری کا طریقہ کار	24
ب: نوٹیفیکیشن اور اشتہارات	25
قاعدہ 15: نوٹیفیکیشن اور اشتہار دینے کے طریقے	25
قاعدہ 16: جواب دینے کی مہلت	27
قاعدہ 17: مستثنیٰ حالات / عذر	28
ج: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی پیشگی اہلیت اور نا اہلیت متعین کرنا	29
قاعدہ 18: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی پیشگی اہلیت	29
قاعدہ 19: پیشگی اہلیت کا عمل	31
قاعدہ 20: اہلیت -	32
قاعدہ 21: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی اہلیت - کسی بھی وقت دوہری جانچ	33
قاعدہ 22: فراہم کنندگان، ٹھیکیدار، مشیر (سپلائرز، کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس) کی نا اہلی	33
قاعدہ 23: فراہم کنندگان، ٹھیکیدار، ماہر مشیران (سپلائرز، کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس) کو ممنوعہ	
فہرست / بلیک لسٹ (BLACKLIST) میں شامل کرنا	34
د- خریداری کے طریقے	37

37	قاعدہ 24: بولی دینے کی دو اہم قسمیں.....
38	قاعدہ 25: بولی جمع کرانے کے طریقے.....
39	قاعدہ 26: بولی دستاویزات کی فراہمی.....
40	قاعدہ 27: بولی دستاویزات کے ضروری اجزاء.....
41	قاعدہ 28: تحفظات اور ترجیحات.....
43	قاعدہ 29: بولی کی ضمانتی رقم.....
44	قاعدہ 29-الف: سامان کی وارنٹی.....
45	قاعدہ 30: بولی کی توثیق کی مدت.....
47	قاعدہ 31: بولی جمع کرانے کی مدت میں توسیع.....
49	قاعدہ 32: بولی دستاویزات کی وضاحت اور ترمیم.....
51	ہ۔ بولیوں کو کھولنا، جانچنا اور مسترد کرنا.....
51	قاعدہ 33: بولیوں کے کھولنے کا طریقہ کار.....
53	قاعدہ 34: بولیوں کو پرکھنے کے معیارات.....
54	قاعدہ 35: بولیوں کی تشخیص.....
55	قاعدہ 36: بولیوں کی وضاحت.....
56	قاعدہ 37: امتیازی اور مشکل شرائط.....
57	قاعدہ 38: بولی کا عمل منسوخ کرنا.....
59	قاعدہ 39: ٹینڈرز کا دوبارہ جاری ہونا.....
61	قاعدہ 40: جانچ کی رپورٹس کا اعلان.....

63	قاعده 41: کھلی مسابقتی بولی کے طریقہ کار
63 ...	1- ایک مرحلہ، ایک لفافے کا طریقہ کار (Single Stage One Envelope Procedure)
64 ...	2- ایک مرحلہ دو لفافوں والا طریقہ کار (Single Stage Two Envelope Procedure)
64	3- دو مرحلہ طریقہ کار (Two Stage Procedure)
66	4- دو مرحلہ - دو لفافہ بولی کا طریقہ کار (Two Stage Two Envelope Bidding Procedure)
68	قاعده 42: مختلف طریقہ کار کے استعمال کی شرائط
73	و: بولیوں کی قبولیت اور ٹھیکے کا اجراء
73	قاعده 43: بولیوں کی منظوری
76	قاعده 44: کارکردگی کی ضمانت
79	قاعده 45: ناگہانی صورتِ حال / جبری حالات (FORCE MAJEURE)
81	قاعده 46: مذاکرات پر پابندی
82	قاعده 47: رازداری
83	قاعده 48: ٹھیکہ دینا
85	قاعده 49: ٹھیکہ دیے جانے کا اعلان
86	قاعده 50: احاطہ کارگزاری / اختتامی تجزیہ / اخفاء راز (ڈی بریفنگ)
87	قاعده 51: خریداری کے متبادل طریقے
87	قاعده 51-A-1: نرخ نامہ (کوٹیشن) کی درخواست
88	قاعده 51-B-1: براہ راست ٹھیکہ دینا (ڈائریکٹ کنٹریکٹنگ) (واحد ذریعہ سے)
89	قاعده 51-C-1: گفت و شنید کے ذریعے ٹینڈر / مذاکراتی ٹینڈرنگ

91	قاعدہ D-1-51: اپنی افرادی قوت اور مشینری سے کام لینا.....
92	قاعدہ E-1-51: چھوٹی خریداریاں
92	قاعدہ F-1-51: دہرائی جانے والی خریداریاں / آرڈر
94	قاعدہ G-1-51: معمولی مرمت کا کام.....
95	قاعدہ 2-51: سب سے اہم انتباہ
956	قاعدہ A-51: ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / فریم ورک ایگریمنٹ
98	قاعدہ 52: جزوی ادائیگیاں
99	قاعدہ 53: مقررہ تاوان / طے شدہ جرمانہ
100	قاعدہ 54: خریداری کے معاہدے کا نافذ ہونا
102	قاعدہ 55: معاہدہ کا اختتام پزیر ہونا
104	ز-شکایات کا ازالہ اور تنازعات کا حل
104	قاعدہ 56: شکایات کے ازالے کا طریقہ کار
105	قاعدہ A-56: خریداری نظر ثانی کمیٹی
107	قاعدہ 57: خریداری کو خلاف ضوابط قرار دیا جانا اور اس کے نتائج
108	قاعدہ 58: ناقابل اپیل / ناقابل نظر ثانی معاملات
110	حصہ سوم: ماہرانہ / مشاورتی خدمات کی خریداری
110	قاعدہ 59: اطلاق
111	قاعدہ 60: مشاورتی خدمات کا انتخاب / مشاورت کا چناؤ
113	قاعدہ 61: مفادات کے تصادم کی صورت میں خدمات حاصل کرنے پر پابندی

114	قاعدہ 62: معلومات تک مساوی رسائی
115	قاعدہ 63: حصول / خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اور ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کے حقوق اور ذمہ داریاں
117	قاعدہ 64: انتخاب کے عمل کے مراحل
118	قاعدہ 65: ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی
120	قاعدہ 66: کارروائی کے لیے ضروری حاضری (کورم)
121	قاعدہ 67: سادہ اکثریت سے فیصلہ
121	قاعدہ 68: کمیٹی کے افعال اور ذمہ داریاں
122	قاعدہ (1) 69: ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کے انتخاب کے طریقے
123	قاعدہ (2) 69: کم ترین لاگت والا طریقہ انتخاب
124	قاعدہ (3) 69: معیار پر مبنی طریقہ انتخاب
125	قاعدہ (4) 69: معیار اور لاگت پر مبنی طریقہ انتخاب
128	قاعدہ (5) 69: براہ راست انتخاب کا طریقہ
130	قاعدہ (6) 69: متعین رقم (فکسڈ بجٹ) کا طریقہ
132	قاعدہ (7) 69: خاکہ، نمونہ (ماڈل ڈیزائن) کے ذریعے مقابلہ کا طریقہ
133	قاعدہ (8) 69: ماہر مشیر (کنسلٹنٹ) کی قابلیت پر مبنی انتخاب
136	قاعدہ (9) 69: انفرادی ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کے انتخاب کا طریقہ کار (کسی ماہر کی خدمات حاصل کرنا)
140	قاعدہ 70: اظہار دلچسپی کی درخواست
141	قاعدہ 71: ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کی چھانٹ / منتخب فہرست (شارٹ لسٹنگ) کے معیار

144	قاعدہ 72: تجاویز/پیشکش کی درخواست
147	قاعدہ 73: مشاورتی سروسز کے معیار کی جانچ کے معیار
149	قاعدہ 74: ماہر مشیران /پیشہ ور مشیران کی جمیعت سازی
151	قاعدہ 75: دانشورانہ ملکیت / املاک کے حقوق
153	قاعدہ 76: معاہدے کے مذاکرات کی حد
154	قاعدہ 77: ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کی پیشہ ورانہ ذمہ داری / جوابدہی
156	قاعدہ 78: کارکردگی کی ضمانت
158	حصہ چہارم : عمومی دفعات
158	قاعدہ 79: سالمیت کا معاہدہ ”انسداد بدعنوانی“ کا معاہدہ
160	قاعدہ 80: خریداری کے بعد کے جائزے
161	قاعدہ 81: قواعد کی بالادستی

اعلان دستبرداری / بری الذمہ ہونے کا رسمی بیان (Disclaimer)

یہ گائیڈ صرف بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ (BPP) قاعدہ / رولز کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مختلف محکموں، ٹھیکیداروں، سپلائرز، اور عام شہریوں کو ان قوانین کو سمجھنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔

اس گائیڈ کو کسی بھی صورت میں اصل BPP قاعدہ / رولز 2014 کا تبادلہ نہ سمجھا جائے۔ یہ گائیڈ اصل قوانین کی اہمیت کو کم نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی جگہ لے سکتی ہے۔

تمام سرکاری خریداری کے معاملات میں صرف BPP قاعدہ / رولز 2014 کی اصل شرائط اور ضوابط ہی درست اور قابل عمل مانے جائیں گے۔ اگر اس گائیڈ اور اصل قوانین میں کوئی اختلاف / فرق پایا جاتا ہے تو ہمیشہ اصل قوانین کو ہی حتمی اور درست سمجھا جائے

حصہ 1: تعارف

الف - عنوان، تعریفیں، دائرہ کار اور اطلاق

A - TITLE, DEFINITIONS, SCOPE AND APPLICABILITY

قاعدہ نمبر 1: مختصر نام اور نفاذ (Short Title and Commencement)

یہ سب سے پہلا اور بنیادی قاعدہ ہے جو ان قوانین کا تعارف کراتا ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہیں:

۱. سرکاری نام: ان قوانین کا باقاعدہ نام "بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ قاعدہ / رولز 2014" ہے۔ جب بھی آپ ان اصولوں کا ذکر سرکاری دستاویزات میں کریں، تو یہی مکمل نام استعمال کریں۔
۲. نفاذ کی تاریخ: یہ اصول "فوری طور پر نافذ" ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2014 میں جس دن یہ سرکاری گزٹ میں شائع ہوئے، اسی دن سے یہ قانون کی شکل اختیار کر گئے اور تمام سرکاری اداروں پر ان کی پابندی لازم ہو گئی۔

آسان الفاظ میں: یہ قاعدہ ان قوانین کی شناخت اور ان کے نفاذ کی تاریخ کا اعلان کرتا ہے۔ اس میں کوئی طریقہ کار یا ضابطہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ صرف یہ واضح کرتا ہے کہ یہ قوانین کون سے ہیں اور کب سے قابل اطلاق ہیں۔

قاعدہ نمبر 2: تعریفیں (Definitions)

اس حصے میں ہم ان کلیدی اصطلاحات کو سمجھیں گے جو بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ (BPP) کے قوانین میں بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ ہر اصطلاح کو آسان الفاظ، عملی مثال اور اس کے اصل معنی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
ایکٹ (Act)	بلوچستان اسمبلی کا بنایا ہوا وہ اہم قانون جس نے خریداری کا پورا نظام بنایا۔ یہ تمام سرکاری خریداریوں کے لیے ایک "آئین" کی طرح ہے۔	بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 اس کی بنیاد ہے۔ بی پی پی آر اے اور تمام سرکاری محکمے خریداری کے ہر کام میں اسی قانون کے مطابق چلتے ہیں۔
اتھارٹی (بی پی پی آر اے) (BPPRA)	یہ وہ خود مختار سرکاری ادارہ ہے جو خریداری کے قواعد بناتا ہے، محکموں پر نظر رکھتا ہے، اور عملے کو تربیت دیتا ہے۔ یہ خریداری کا "جج / ریفری" ہے۔	اگر صحت کے محکمے نے ایمبولینسیں خریدیں اور کسی کمپنی کو لگے کہ عمل درست نہیں تھا، تو وہ بی پی پی آر اے سے شکایت کر سکتی ہے۔ بی پی پی آر اے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ محکمہ نے تمام قوانین پر عمل کیا ہے کہ نہیں
بولی (Bid)	کسی کام کو کرنے یا سامان فراہم کرنے کے لیے کسی کمپنی کی سرکاری پیشکش / بولی۔	اگر کسی محکمے کو سڑک بنوانی ہے تو ایک تعمیراتی کمپنی ایک کاغذ جمع کراتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے: "ہم یہ 10 کلومیٹر کی سڑک 50 ملین روپے میں بنائیں گے۔" یہی کاغذ اس کی بولی / پیشکش ہے۔
بولی کے کاغذات (Bidding Documents)	ان دستاویزات کا مجموعہ جس میں تمام قواعد، فارم اور ہدایات ہوتی ہیں جو	اگر تعلیم کا محکمہ 1000 ڈیسکیں خریدنا چاہتا ہے، تو وہ ایک بیکیج تیار کرتا ہے۔ اس بیکیج میں ڈیسک کا ڈیزائن، لکڑی کا معیار، ڈیسک جمع کرانے کی آخری تاریخ، اور معاہدے کی

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
	کمپنیوں کو بولی دینے کے لیے چاہئیں۔	شرائط شامل ہوتی ہیں۔ یہی ٹیکج "بولی کے کاغذات" کہلاتا ہے
بولی کا عمل (Bidding Process)	خریداری کے عمل کا آغاز سے اختتام تک کا پورا سفر	1. نئی اسکول عمارت کی ضرورت کا اشتہار دینا۔ 2. ٹھیکیداروں سے بولیاں وصول کرنا۔ 3. عوامی طور پر بولیاں کھولنا۔ 4. فیصلہ کرنا کہ کون سی بولی بہترین ہے۔ 5. جیتنے والے کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ یہ پوری ترتیب "بولی کا عمل" کہلاتی ہے۔
پابندی لگانا / ممنوعہ فہرست میں ڈالنا / بلیک لسٹ کرنا (Blacklisting)	سنگین غلطی پر کسی کمپنی کو آئندہ سرکاری کاموں سے روکنا۔	اے بی سی سپلائر (Supplier) ٹیکسٹ بک فراہم کرنے کا معاہدہ جیتتی ہے لیکن جعلی، نقل کی ہوئی کتابیں فراہم کرتی ہے۔ تحقیقات کے بعد، محکمہ اس پر پابندی لگا دیتا ہے / بلیک لسٹ کر دیتا ہے ا۔ یعنی، اے بی سی سپلائر (Supplier) ایک مقررہ وقت تک کسی بھی سرکاری معاہدے کے لیے بولی نہیں دے سکے گی۔
تقویمی دن (Calendar Days)	ہر دن چاہے عام دن ہو، ہفتہ ہو یا چھٹی کا دن، سب شمار ہوں گے۔	اگر قانون کہتا ہے کہ "1 جون سے 15 کیلنڈر / تقویمی دنوں کے اندر جمع کروائیں"، تو آخری تاریخ 16 جون ہوگی، چاہے اس دوران کوئی چھٹی ہی کیوں نہ آئے۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
بااختیار افسر / مجاز افسر (Competent Authority)	"وہ بااختیار افسر جسے قانونی طور پر معاہدے پر دستخط اور ادائیگیوں کی منظوری دینے کا اختیار حاصل ہو"	مواصلات کے محکمے کے سیکرٹری ایک پل کے منصوبے کے لیے "بااختیار افسر" ہیں۔ خریداری کمیٹی (Procurement Committee) کسی کے جتنے کی سفارش کر سکتی ہے، لیکن صرف سیکرٹری ہی باضابطہ طور پر معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔
مفادات کا ٹکراؤ (Conflict of Interest)	ایسی صورت حال جہاں کسی شخص کے ذاتی مفادات اس کے پیشہ ورانہ فیصلوں پر اثر انداز ہوں / غلط اثر ڈالیں۔	"مسٹر علی جو کمپیوٹر لیب کے ٹینڈر کی بولیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کی اپنی کمپیوٹر کی دکان نے بھی اس ٹینڈر میں بولی دے رکھی ہے۔ یہ ذاتی فائدہ / مفادات کے ٹکراؤ کی بالکل صاف مثال ہے۔ مسٹر علی کو فوراً یہ بات بتانی چاہیے اور انہیں اس ٹینڈر کے کام سے خود کو الگ کر لینا چاہیے۔"
ماہر مشیر (Consultant)	ایک ایسا ماہر جسے صرف اس کی رائے اور مشورے کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ سامان دینے یا چیزیں بنانے کے لیے۔	اگر محکمہ ڈیم بنانا چاہتا ہے، تو پہلے وہ ماہر انجینئرز (مشیروں) کی ایک فرم کو ملازم رکھتا ہے تاکہ وہ جگہ کا جائزہ لیں، ڈیم ڈیزائن کریں، اور تعمیراتی کمپنی کے لیے بولی کے کاغذات تیار کریں۔
مشاورتی خدمات (Consulting Services)	ایسا کام جس کے لیے خاص مہارت یا علم کی ضرورت ہو جو محکمے کے پاس خود موجود نہ ہو۔	اگر مالیات (FINANCE) کے محکمے کو نئے ٹیکس جمع کرنے والے سافٹ ویئر کے بارے میں مشورہ چاہیے، تو وہ ایک آئی ٹی فرم کو "مشاورتی خدمات" کے لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا جائزہ لے اور بہترین حل بتائے۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
معاهدہ (Contract)	حصولی ایجنسی / خریداری کرنے والا محکمہ / پروکیورنگ ایجنسی اور جیتنے والی کمپنی کے درمیان ایک قانونی معاہدہ۔	جب ایکس وائی زیڈ (XYZ) کنسٹرکشن کمپنی سڑک کا معاہدہ جیتتی ہے، تو وہ حصولی ایجنسی / خریداری کرنے والے محکمے / پروکیورنگ ایجنسی کے ساتھ ایک "معاہدہ" پر دستخط کرتی ہے۔ اس طویل دستاویز میں منصوبے کا وقت، ادائیگی کا شیڈول / اوقات کار، معیار، اور تاخیر کی سزا جیسی تمام باتیں لکھی ہوتی ہیں۔
ٹھیکیدار (Contractor)	وہ کمپنی جسے تعمیر، سامان یا خدمات مہیا کرنے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔	ایکس وائی زیڈ کنسٹرکشن کمپنی، وہ کمپنی جو عملاً سڑک تعمیر کرے گی، "ٹھیکیدار" ہے۔
بدعنوانی اور دھوکہ دہی (Corrupt & Fraudulent Practices)	معاہدہ جیتنے یا اس پر کام کرتے وقت کی جانے والی ہیرا پھیری۔	زور زبردستی کے طریقے: (Coercive Practice) کسی حریف کو اس کی پیشکش واپس لینے پر مجبور کرنا۔ مل کر سازش کرنا (Collusive Practice): دو کمپنیوں کا خفیہ طور پر باری باری اونچی قیمتوں پر معاہدے جیتنے کا فیصلہ کرنا۔ رشوت لینا (Corrupt Practice): کسی کمپنی کے اہلکار کا سرکاری افسر کو رشوت دینا۔ جعل سازی (Fraudulent Practice): جعلی تجربے کے سرٹیفکیٹ جمع کروانا۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
		رکاوٹ ڈالنا (Obstructive Practice): جب کوئی کسی بڑی خریداری (ٹینڈر) میں ہونے والی بدعنوانی کی جانچ پڑتال روکنے کے لیے ثبوت مٹاتا ہے یا جانچنے والوں کو ڈراتا ہے۔
ہنگامی صورت حال (Emergency)	اچانک آنے والا بحران (جیسے آفت، جنگ، حادثہ) جس میں فوری کام کرنے کی ضرورت ہوتا کہ لوگوں یا املاک کو نقصان سے بچایا جاسکے۔	تباہ کن سیلاب کے بعد کسی ضلع کو فوری طور پر خیموں، دوائیوں اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام بولی کا عمل (جو مہینوں لیتا ہے) چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہنگامی اصولوں کے تحت فوری طور پر سامان خریداجاتا ہے تاکہ جانیں بچائی جاسکیں۔
ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ (Framework Agreement)	کسی سپلائر کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ جس کے تحت وہ ایک مقررہ وقت تک بار بار سامان یا خدمات مہیا کرے گا، عام طور پر پہلے سے طے شدہ شرائط پر۔	ایک ہسپتال میڈیکل سپلائی کمپنی کے ساتھ ایک سال کے لیے پٹیاں، دستانے اور سرنجیں مہیا کرنے کا "ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ" کرتا ہے۔ جب بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ براہ راست میڈیکل سپلائی کو آرڈر دے دیتا ہے۔ ہر بار نئے سرے سے ٹینڈر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
سامان (Goods)	اس کا مطلب ہے وہ ٹھوس / طبعی چیزیں جو خریدی جاتی ہیں / وہ چیزیں جنہیں چھوا جاسکتا ہے۔	اس میں اسٹیشنری، فرنیچر، دوائیوں سے لے کر گاڑیاں، کمپیوٹر، اور مشینری جیسی تمام چیزیں شامل ہیں۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
حکومت (Government)	حکومت بلوچستان -	یہ لفظ اس بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کس حکومت کے قواعد و ضوابط اور پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔
سربراہ محکمہ (Head of the Department)	کسی سرکاری محکمے کا سب سے بڑا افسر (جیسے سیکرٹری یا ڈائریکٹر جنرل)۔	صحت کے محکمے کا "سربراہ محکمہ" صحت کا سیکرٹری ہوتا ہے، جو اس کے تمام افعال / کاموں کے لیے ذمہ دار ہے، بشمول خریداری۔
بہترین اور سب سے سستی جانچ شدہ بولی (Lowest Evaluated Bid)	وہ پیشکش جو تمام شرائط پوری کرتی ہو اور سب سے کم قیمت ہو۔	ایک اسکول کی عمارت کے لیے، ایک بولی 10 ملین روپے کی ہے لیکن اس میں ناقص معیار کا سامان استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری بولی 11 ملین روپے کی ہے اور وہ تمام معیارات پر پوری اترتی ہے۔ اس صورت میں دوسری بولی ہی "بہترین اور سب سے سستی جانچ شدہ بولی" ہے، کیونکہ یہ پیسے کے لحاظ سے بہتر معیار فراہم کرتی ہے، چاہے اس کی قیمت کم نہ ہو۔
سب سے کم پیش کردہ قیمت (Lowest Submitted Price)	وہ پیشکش جو قیمت میں تو سب سے سستی ہو لیکن ہو سکتا ہے اہم شرائط پر پوری نہ اترتی ہو۔	ہسپتال کے لیے جراثیم کش دوا فراہم کرنے کے لیے ایک بولی دوسری تمام بولیوں سے 50 فیصد سستی ہے۔ تاہم، پیش کی گئی دوا صرف گھریلو استعمال کے لیے ہے اور اس میں مطلوبہ طاقت نہیں ہے۔ اسے مسترد کر دیا جائے گا کیونکہ یہ درکار معیار پر پوری نہیں اترتی۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
نامناسب خریداری / خریداری میں بے قاعدگی (Misprocurement)	ایسی خریداری جو خریداری کے اصولوں کے خلاف ہو۔ یہ غیر قانونی ہے۔	واٹر سپلائی کے محکمے کو 5 ملین روپے کا ایک بڑا پمپ خریدنے کی ضرورت ہے۔ عوامی ٹینڈر سے بچنے کے لیے مینیجر ایک ہی آرڈر کو پانچ چھوٹے آرڈرز میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک ہی سپلائر سے فی آرڈر 1 ملین روپے کے۔ یہ "خریداری میں بے قاعدگی" ہے۔
ملکی / قومی کمپنی یا فرم (National Company or Firm)	ایک ایسا کاروبار جو قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو اور پاکستان کے اندر کام کرتا ہو۔	کراچی میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (سی ای سی پی) کے ساتھ رجسٹرڈ ایک تعمیراتی کمپنی ایک "ملکی / قومی کمپنی" ہے۔
ٹینڈر کا اشتہار (NIT)	یہ وہ نوٹس ہے جو سرکاری محکمہ اخبارات یا انٹرنیٹ پر شائع کرتا ہے تاکہ مختلف کاموں کے لیے لوگوں یا کمپنیوں سے بولی یا درخواستیں مانگی جا سکیں۔	خریداری کرنے والا محکمہ روزنامہ جات / اخبارات میں ایک "ٹینڈر کا اشتہار" شائع کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے: "نئی لائبریری عمارت کی تعمیر کے لیے بولیاں طلب کی جاتی ہیں۔ دستاویزات ہمارے دفتر سے دستیاب ہیں۔"
کھلی مسابقتی بولی (Open Competitive Bidding)	خریداری کا وہ عام طریقہ جہاں کام کا اشتہار عوامی طور پر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اہل کمپنی بولی دے سکے۔	خریداری کرنے والا محکمہ اخبارات BPPRA، اور اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس شائع کرتا ہے جس میں تمام دلچسپی رکھنے والی تعمیراتی فرمز کو نئی ہسپتال عمارت کے لیے بولی دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہی "کھلی مسابقتی بولی" ہے۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
فریق یا فریقین (Party or Parties)	خریداری کے عمل میں شامل یا اسے متاثر کرنے والا کوئی بھی شخص یا ادارہ۔	اس میں سرکاری محکمہ، تمام بولی دینے والے، مشیر، اور یہاں تک کہ وہ چھوٹی کمپنیاں بھی شامل ہیں جو بڑے ٹھیکیدار کے لیے کام کرتی ہیں (ذیلی ٹھیکیدار)۔
خریداری کا عمل (Procurement Proceedings)	ایک خریداری کے تمام مراحل اور کارروائیاں۔	نئے ہسپتال کی تیاری کے "عمل" میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں: - اجلاس جس میں ضرورت (Need) کو منظور کیا گیا - اخبار میں اشتہار - آنے والی تمام بولیاں - جانچ پڑتال کی رپورٹ - دستخط شدہ معاہدہ
جواب دینے کی مہلت / بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ (Response Time)	وہ وقت جس کے دوران کمپنیاں خریداری کرنے والے محکموں سے بولی کے کاغذات حاصل کر سکتی ہیں۔	"جواب دینے کی مہلت" یکم جون سے 15 جون تک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو بولی دینا چاہتی ہے، اسے اس عرصے کے دوران دفتر آکر بولی کے کاغذات لینے ہوں گے۔
خدمات / سروسز (Services)	خریداری کی ایک قسم جو سامان یا تعمیرات کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں عام طور	کسی عمارت کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کمپنی کو ملازم رکھنا، یا کسی محکمے کے تقریب میں کھانا فراہم کرنے کے لیے کیٹرنگ کمپنی کو رکھنا، "خدمات" خریدنے کے زمرے میں آتا ہے۔

اصل اصطلاح	آسان مطلب	عملی مثال
	پر کوئی کام یا ٹاسک شامل ہوتا ہے۔	
سپلائر (Supplier)	وہ کمپنی جو سامان / خدمات فراہم کرتی ہے۔	ایک کمپنی جو اسکولوں کو 500 کرسیاں اور میزیں فراہم کرنے کا معاہدہ جیتی ہے، وہ ایک "سپلائر" ہے۔
پیسے کی قدر کی وصولی / پیسے کا بہترین استعمال (Value for Money)	معیار، قیمت، اور خدمات کا بہترین توازن۔ اس کا مطلب ہے کہ کم قیمت پر نہ صرف اچھی چیزیں خریدی جائیں بلکہ ان کا معیار بھی بہترین ہو۔	10,000 روپے کا ایک سستا پرنٹر خریدنا جس کے سیاہی کے کارٹریج مہنگے ہوں اور وہ جلدی خراب ہو جائے، پیسے کا اچھا استعمال نہیں ہے۔ 25,000 روپے کا ایک پائیدار پرنٹر خریدنا جس کے سیاہی کے کارٹریج سستے ہوں، پیسے کا بہترین استعمال ہے۔

قاعدہ نمبر 3: دائرہ کار اور اطلاق (Scope and Applicability)

یہ قواعد کس پر اور کن معاملات پر لاگو ہوتے ہیں؟

یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے جو بی پی پی آر اے کے اصولوں کی حد متعین کرتا ہے۔

یہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ:

"کون ان اصولوں پر عمل کرے گا؟" اور "کن معاملات پر عمل کرے گا؟"

کون ان اصولوں پر عمل کرے گا؟

بلوچستان حکومت کے عوامی فنڈ / صوبائی مستحکم فنڈ کے تحت کام کرنے والا ہر سرکاری محکمہ، دفتر، ادارہ اور خود مختار تنظیم۔

جیسے:

- صحت کا محکمہ
- تعلیم کا محکمہ
- پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ
- مقامی حکومتیں / لوکل گورنمنٹ
- بلوچستان یونیورسٹی
- تمام ضلعی انتظامیہ، وغیرہ
- کن معاملات پر عمل کرے گا؟
- ہر قسم کی خریداری، بشمول:

- سامان (Goods): کوئی بھی ٹھوس / طبعی چیزیں، جیسے کاغذ، قلم، گاڑیاں، میڈیکل آلات۔
- تعمیرات (Works): کوئی بھی تعمیراتی کام، جیسے سڑک، اسکول یا ڈیم بنانا۔
- خدمات (Services): غیر مشاورتی خدمات، جیسے سیکورٹی کمپنی یا کیٹرنگ سروسز کرایہ پر لینا۔
- مشاورتی خدمات (Consultancy Services): ماہرین (جیسے انجینئرز، وکلاء، مالیاتی مشیر) کی رائے حاصل کرنا۔

جغرافیائی حد:

یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوں گے، چاہے خریداری:

بلوچستان کے اندر ہو، یا

بلوچستان سے باہر ہو (مثلاً اگر بلوچستان کا محکمہ کراچی یا کسی دوسرے ملک سے سامان خریدتا ہے)۔

استثنائیں (Exceptions)

"سوائے اس کے کہ کہیں اور کوئی اور حکم دیا گیا ہو..."
اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول ہر صورت میں لاگو ہوں گے، جب تک کہ خود انہیں اصولوں میں کسی خاص استثنیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

مثال:

اصول خود کہتے ہیں کہ ایک خاص قیمت سے چھوٹی خریداریوں (Petty Purchases) کے لیے مکمل بولی کے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اصولوں میں دیا گیا ایک استثنیٰ ہے۔

آسان الفاظ میں:

یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔

خلاصہ: اگر آپ بلوچستان کا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہیں اور کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، تو آپ کو بی پی پی آر اے کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پورے صوبے میں خریداری کے عمل میں یکسانی / برابری، شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جاسکے گا

ب: اصول، زبان اور خریداری کمیٹیاں

B — PRINCIPLES, LANGUAGE AND PROCUREMENT COMMITTEES

یہ حصہ خریداری کے بنیادی اصولوں اور اس میں شامل کرداروں کے بارے میں ہے۔

قاعدہ 4: خریداری کے اصول (Principles of Procurement)

کسی بھی ادارے کو جب بھی سامان / اشیاء، تعمیرات یا خدمات / سہولیات حاصل کرنی ہوں تو اسے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ خریداری کا یہ عمل منصفانہ / ایماندارانہ اور شفاف / واضح ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز خریدی جائے وہ پیسے کا بہترین فائدہ / قیمت کا مکمل حصول دے یعنی کم قیمت پر اچھی چیزیں خریدی جائیں اور ان کا معیار بھی بہترین ہو۔ اس کے علاوہ، خریداری کا پورا طریقہ کار بھی موثر / تیز اور سستا / کم خرچ والا ہونا چاہیے۔

آسان مطلب:

یہ ہر سرکاری محکمے کے لیے خریداری کے بنیادی اصول ہیں۔
آپ صرف اپنے کسی جاننے والے کی کمپنی سے سامان نہیں خرید سکتے۔
آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ عوام کے پیسے کا بہترین استعمال ہو رہا ہے۔
مثال کے ساتھ سمجھیں:

اگر آپ کو فرنیچر خریدنا ہے تو:

غلط طریقہ: بغیر کسی سے پوچھے اپنے بھائی کی دکان سے مہنگا فرنیچر خرید لینا۔
صحیح طریقہ: کئی دکانوں سے قیمتیں لینا، معیار دیکھنا، اور سب سے اچھا اور سستا فرنیچر خریدنا۔

یہی اصول ہر سرکاری خریداری پر لاگو ہوتا ہے!

- منصفانہ: سب کو یکساں موقع ملے۔ کسی کے ساتھ طرفداری نہ ہو۔
- شفاف: ہر کام عوامی طور پر ہو۔ فیصلے ریکارڈ کیے جائیں اور ان کی وجہ بتائی جاسکے۔
- پیسے کا بہترین فائدہ / قیمت کا مکمل حصول: آپ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین چیز خریدیں، صرف سب سے سستی نہیں۔ ایک سستی چیز جو ایک مہینے میں ٹوٹ جائے، پیسے کا ضیاع ہے۔
- موثر اور معاشی / سستا: چھوٹی خریداری کے لیے پیچیدہ عمل میں وقت یا پیسہ ضائع نہ کریں۔

قاعدہ 5: بین الاقوامی اور بین الحکومتی معاہدوں سے تصادم

(Conflict With International and Inter-Governmental Agreements)

جب بین الاقوامی قواعد مقامی قواعد پر فوقیت رکھتے ہیں

آسان مطلب:

اگر بلوچستان حکومت نے کسی دوسرے ملک یا بین الاقوامی تنظیم (جیسے ورلڈ بینک) کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اور اس کے قواعد بی پی پی آر اے کے قواعد سے مختلف ہیں، تو بین الاقوامی معاہدے کے قواعد مانیں گے۔

مثال:

اگر ورلڈ بینک ایک سڑک کے منصوبے کے لیے فنڈ دے رہا ہے، تو اس کے اپنے خریداری کے اصول ہو سکتے ہیں۔ اس خاص منصوبے کے لیے انہی اصولوں پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ بی پی پی آر اے کے اصولوں سے تھوڑے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔

قاعدہ 6: زبان (Language)

دفتری زبان اور دستاویزات

1. تمام خریداری کے کاغذات انگریزی یا اردو میں ہونے چاہئیں۔
2. ٹینڈر کے اشتہارات (NIT) انگریزی اور اردو دونوں میں شائع ہونے چاہئیں۔
3. اگر کبھی کوئی اختلاف یا الجھن ہو تو خریداری کے رکارڈ / Procurement/tender record میں محفوظ اصل دستاویزات ہی حتمی سمجھی جائیں گی۔

آسان مطلب:

یہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی خریداری کے عمل کو سمجھ سکے اور اس میں حصہ لے سکے۔ تیسری شق بہت اہم ہے: اصل دستاویزات ہی حتمی ثبوت ہیں، اس لیے انہیں محفوظ رکھنا ضروری ہے۔

قاعدہ 7: خریداری کمیٹیوں کی تشکیل

(Constitution of Procurement Committees)

خریداری کی ٹیم (کمیٹی) کون بناتا ہے؟

1. کمیٹی بنانے کا اختیار: محکمے کا سربراہ (جیسے سیکرٹری) خریداری کمیٹی / کمیٹی کی تشکیل کو منظور کرے گا۔
2. کمیٹی کے ارکان:

○ ارکان کی تعداد طاق ہونی چاہیے (3، 5، 7) تاکہ ووٹ برابر نہ ہو سکیں۔

- کمیٹی کی قیادت ایک سینئر افسر (کم از کم گریڈ / سکیل -18) کرے گا۔
- کم از کم ایک تہائی ارکان دوسرے محکموں سے ہونے چاہئیں۔ یہ آزادی اور توازن پیدا کرتا ہے۔

3. کورم: فیصلے کرنے کے لیے کم از کم دو تہائی ارکان کی موجودگی ضروری ہے، جس میں چیئر پرسن اور بیرونی ارکان شامل ہوں۔

4. تکنیکی مدد / پیچیدہ خریداریوں (جیسے ڈیم (DAM) یا آئی ٹی سسٹم) کے لیے مرکزی کمیٹی ایک بولی تشخیصی کمیٹی (BEC) بنا سکتی ہے، جس میں کم از کم تین تکنیکی ماہر ہوں، تاکہ وہ تکنیکی تفصیلات دیکھ سکیں۔

آسان مطلب:

ایک بڑی خریداری کا فیصلہ صرف ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک ٹیم درکار ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ یہ ٹیم:

- متوازن ہو (فیصلہ کرنے کے لیے کافی ارکان)۔
- سینئر افسر کی قیادت میں ہو۔
- آزاد ہو (بدعنوانی یا طرفداری روکنے کے لیے بیرونی ارکان)۔
- ماہر ہو (ضرورت پڑنے پر تکنیکی مدد لے سکے)۔

مثال:

صحت کے محکمے کو ایک ایم آر آئی مشین خریدنی ہے۔ وہ 5 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بناتے ہیں:

1. صحت کے محکمے کا ایک سینئر افسر (BPS-19) چیئر پرسن۔
2. ہسپتال کا ایک ڈاکٹر۔
3. صحت کے محکمے کا ایک آفیسر۔
4. مواصلات کے محکمے کا ایک انجینئر (بیرونی رکن)۔
5. فنانس ڈیپارٹمنٹ کا آفیسر (بیرونی رکن)۔

اندرونی اور بیرونی ارکان کا یہ امتزاج / موجودگی عمل کو زیادہ منصفانہ بناتا ہے۔

قاعدہ 8: خریداری کمیٹی کے کام اور ذمہ داریاں (Functions and Responsibilities of Procurement Committee(s)).

خریداری کمیٹی اصل میں کیا کرتی ہے؟

کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ:

- (ا) یہ یقینی بنانا کہ پورا عمل قواعد کے مطابق ہو۔
- (ب) تمام بولیوں کی تکنیکی (معیاری) اور مالیاتی (قیمت کی) بنیادوں پر تشخیص کرنا۔
- (ج) یہ جانچنا کہ جیتنے والا بولی دہندہ واقعی قابل ہے (حتمی اہلیت کی جانچ)۔
- (د) ایک رپورٹ لکھنا جس میں یہ واضح ہو کہ جیتنے والے کو کیوں چنا گیا۔
- (ه) (اختیار رکھنے والے افسر یعنی وہ سینئر افسر جو معاہدے پر دستخط کرتا ہے) کو معاہدہ دینے کی سفارش کرنا۔
- (و) کوئی بھی دیگر متعلقہ کام کرنا۔

آسان مطلب:

یہ "خریداری ٹیم" کی پیشہ وارانہ ذمہ داری / جاب ڈسکرپشن ہے۔ وہ خریداری کے عمل کا انجن ہیں۔ وہ تمام پیشکشوں کا جائزہ لینے، ان کا موازنہ کرنے اور آخری فیصلے کے لیے سربراہ کے سامنے حتمی انتخاب پیش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم چیز تشخیصی رپورٹ (Evaluation Report) ہے، جو ان کے فیصلے کی وضاحت کرتی ہے۔

ج: ریکارڈ اور دستاویزات کا تحفظ

یہ سیکشن ہر قسم کی دستاویزات کو محفوظ رکھنے اور خریداری کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانے کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر فیصلے کا ثبوت محفوظ ہو اور کسی بھی وقت اس کی پڑتال کی جاسکے / جانچا جاسکے۔

قاعدہ 9: خریداری کے عمل کا ریکارڈ۔ "ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں" کا اصول

(Record of Procurement Proceedings)

قاعدہ کیا کہتا ہے:

1. ہر سرکاری محکمہ اپنی ہر خریداری کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھے گا۔
2. اس میں عمل خریداری سے متعلق ہر ایک دستاویز شامل ہے: ابتدائی اشتہار، موصول ہونے والی تمام بولیوں کے پرچے، تشخیصی نوٹ، دستخط شدہ معاہدہ، وغیرہ۔
3. یہ ریکارڈ کم از کم پانچ سال تک محفوظ رکھے جائیں گے، یا پھر اس وقت تک جب تک اس خریداری کی آڈٹ مکمل نہ ہو جائے۔ ان دونوں میں سے جو مدت بھی بعد میں ختم ہو۔

آسان مطلب:

آپ کو خریداری سے جڑا کوئی بھی کاغذ ضائع نہیں کرنا۔ اسے ایسے سمجھیے جیسے آپ ہر چیز جو خریدتے ہیں اس کے لیے ایک مکمل ڈائری بنا رہے ہیں۔ یہ ڈائری آپ کا ثبوت ہے کہ آپ نے تمام قواعد درست طریقے سے پیروی کیے ہیں۔

• کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں: جو ابدی اور آڈٹ۔ اگر کبھی کسی (جیسے بی پی پی آر اے، آڈیٹر، یا کوئی عدالت) کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، تو آپ اپنی فائل کھول کر انہیں سب کچھ بتا سکتے ہیں۔

• جو مدت بھی بعد میں ختم ہو: "اگر کسی پراجیکٹ کا آڈٹ چھٹے سال میں ہوتا ہے، تو آپ کو ریکارڈ اس آڈٹ کے مکمل ہونے تک محفوظ رکھنا ہوں گے، چاہے 5 سال کی میعاد ختم ہو چکی ہو۔

مثال:

محکمہ تعلیم 2023 میں نئی میزیں خریدتا ہے۔ انہیں تمام کاغذات (درکار میزوں کی فہرست، اشتہارات، سپلائرز کے دیے گئے تخمینے، وہ اجلاس کے نوٹ جہاں جیتنے والے کا انتخاب ہوا، معاہدہ، اور ادائیگی کی رسیدیں) محفوظ طریقے سے فائل میں کم از کم 2028 تک رکھنی ہوں گی۔

قاعدہ 10: شفافیت

(Transparency)

قاعدہ کیا کہتا ہے:

چھوٹی چھوٹی خریداریوں (Petty Purchases) اور نرخ نامہ / کوٹیشن کی درخواست (Request for Quotations) کے علاوہ تمام خریداریوں کے لیے، محکمہ کو تین اہم دستاویزات آن لائن اپ لوڈ کرنی ضروری ہیں:

1. اعلانِ ایوارڈ: (Letter of Award) وہ خط جس میں کہا جاتا ہے کہ "آپ معاہدہ جیت گئے ہیں!"۔
2. معاہدے کی تفصیلات: (Contract Agreement) پورا، دستخط شدہ معاہدہ۔
3. معاہدے کی تشخیصی رپورٹ: (Contract Evaluation Report) وہ رپورٹ جو یہ وضاحت کرتی ہے کہ اس خاص بولی دہندہ کو کیوں چنا گیا۔

ان تمام کو بی پی پی آر اے (BPPRA) کی ویب سائٹ اور محکمے کی اپنی ویب سائٹ (اگر موجود ہو) پر شائع کرنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ محض آڈٹ کے لیے ریکارڈ رکھنے سے آگے کی بات کرتا ہے۔ بلکہ اس کا تعلق عوام کے سامنے جوابدہی اور شفافیت سے ہے۔

آسان مطلب:

یہ صرف رسیدیں رکھنے کی بات نہیں، بلکہ انہیں آن لائن لگانے کی بات ہے تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے۔

- کیوں؟ عوامی اعتماد پیدا کرنے کے لیے۔ شہری، صحافی اور مقابلہ کرنے والی کمپنیاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ محکمہ کیا خرید رہا ہے، کس سے خرید رہا ہے، اور سب سے اہم بات، انہوں نے اس سپلائر کو کیوں چنا۔ اس سے بدعنوانی یا ناانصافی کو چھپانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
- تشخیصی رپورٹ کلیدی حیثیت رکھتی ہے: اس رپورٹ کو شائع کرنا خریداری کمیٹی پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اچھی اور بنی برانصاف تشخیص کریں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی دی گئی وجوہات ہر کوئی دیکھے گا، اس لیے وہ واضح، منصفانہ اور قواعد پر مبنی ہونی چاہئیں۔

مثال:

محکمہ صحت ایمبولینسوں کا معاہدہ "میڈیکو موٹرز" کو دیتا ہے۔ انہیں فوری طور پر شائع کرنا ہوگا:

1. میڈیکو موٹرز کو بھیجا گیا وہ خط جس میں انہیں کامیاب بولی دہندہ قرار دیا گیا۔
 2. میڈیکو موٹرز کے ساتھ کیا گیا پورا دستخط شدہ معاہدہ۔
 3. وہ رپورٹ جو دکھاتی ہے کہ کیسے میڈیکو موٹرز نے تکنیکی خصوصیات (جیسے انجن کا معیار، طبی سامان) اور قیمت دونوں میں سب سے زیادہ اسکور کیا، جس سے وہ "سب سے کم تشخیص شدہ بولی" بن گئے۔
- اس سے کوئی بھی دوسری کمپنی جو بولی دیتی ہے، یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ کن جائز وجوہات کی بنیاد پر ناکام ہوئی، اور عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔

خلاصہ:

قاعدہ 9 رسیدیں سنبھال کر رکھنے کے بارے میں ہے۔ جبکہ قاعدہ 10 انہیں عوام کے دیکھنے کے لیے آن لائن شائع کرنے کے بارے میں ہے۔

یہ دونوں قواعد مل کر ایک صاف اور قابل اعتماد خریداری نظام کی بنیاد ہیں۔

حصہ دوم: سامان، تعمیرات اور متعلقہ خدمات کی خریداری PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND RELATED SERVICES

یہ حصہ خریداری شروع کرنے سے پہلے کی منصوبہ بندی کے بارے میں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام محکمے اپنی خریداری کی منصوبہ بندی سمجھداری سے کریں۔ اس طرح وہ کسی بھی دھوکہ دہی سے بچ سکتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو واضح الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔

الف: پروکیورمنٹ پلاننگ

قاعدہ 11: خریداری کی منصوبہ بندی – سالانہ خریداری کی فہرست (Annual Procurement Planning).

اس میں کیا ہے:

1. لازمی منصوبہ: مالی سال شروع ہونے سے پہلے، ہر محکمے کو ایک تفصیلی خریداری کی فہرست بنانی ہوگی جس میں اس سال خریدی جانے والی تمام چیزوں کا ذکر ہو۔ یہ فہرست حقیقی ضروریات اور بجٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔
2. منصوبہ شائع کریں: یہ سالانہ فہرست آن لائن (بی پی پی آر اے) کی ویب سائٹ اور محکمے کی اپنی ویب سائٹ پر ڈالنی ہوگی تاکہ سب دیکھ سکیں۔
3. منصوبہ اپ ڈیٹ کریں: منصوبہ حتمی نہیں ہوتا۔ اگر حالات بدلیں (جیسے منصوبہ میں تاخیر، نئے فنڈز آنا، ترجیحات بدلنا)، تو اسے سال میں اپ ڈیٹ کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ تبدیلیاں منصوبے کے فائدے کے لیے ہوں۔

آسان مطلب:

یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اچانک ایک دن فیصلہ کر لیں کہ گاڑیوں کا ایک بیڑا / فلیٹ خریدنا ہے۔ آپ کو اس

کی منصوبہ بندی پہلے سے اپنے بجٹ میں کرنا ہوگی اور سب کو بتانا ہوگا کہ آپ پورے سال میں کیا خریدیں گے۔ اس سے غیر ضروری اخراجات رکتے ہیں / کم ہوتے ہیں اور کمپنیاں بھی پہلے سے جان لیتی ہیں کہ خریداری کے کون سے موقع آنے والے ہیں۔

مثال:

تعلیم کے محکمے کی سالانہ خریداری کی منصوبہ بندی میں ہے کہ انہیں پہلی سہ ماہی میں 50,000 نئی درسی کتابوں اور تیسری سہ ماہی میں 500 نئی طلبہ میزوں کی ضرورت ہوگی۔ کتابوں کا ناشر / پبلشر / شائع کرنے والا یہ منصوبہ دیکھ کر جانتا ہے کہ اسے ٹینڈر کے لیے تیاری کرنی ہے۔

قاعدہ 11- الف: الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ ڈیجیٹل طریقے اپنائیں

(Electronic Public Procurement)

اس میں کیا ہے: محکموں کو چاہیے کہ وہ اپنی بڑی خریداریوں کے لیے (الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم (ePPS) کا استعمال لازمی بنائیں

تمام بڑی خریداریوں کے لیے، محکموں کو بی بی پی پی آر اے کے بنائے ہوئے سرکاری آن لائن سسٹم (الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم (ePPS) کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کی حدود مندرجہ ذیل ہیں۔

- تعمیرات: 30 ملین روپے سے زیادہ
- سامان: 5 ملین روپے سے زیادہ
- خدمات / مشاورت: 1 ملین روپے سے زیادہ

آسان مطلب: بڑی خریداریاں ایک مرکزی آن لائن پورٹل کے ذریعے ہونی چاہئیں۔ اس سے عمل تیز، زیادہ شفاف (سب سرگرمی دیکھ سکتے ہیں) ہوگا اور انسانی مداخلت / دستی مداخلت یا فائلوں کے گم ہونے کا امکان کم ہوگا۔

مثال : ایک پل کی تعمیر کے لیے دستی طور / طبعی طور پر بولی جمع کروانے کے بجائے، ایک تعمیراتی کمپنی اپنے تمام دستاویزات مخصوص ٹینڈر کے لیے بی بی پی آر اے کے ePPS / آن لائن پورٹل پر محفوظ طریقے سے اپ لوڈ کرتی ہے۔

قاعدہ 12: خریداری کو توڑنے یا جوڑنے پر پابندی۔

(Limitation on Splitting or Regrouping of Proposed Procurement).

خریداری کرنے والے ادارے جان بوجھ کر کسی خریداری کی منصوبہ بندی کو چھوٹے حصوں میں نہیں توڑیں گے یا ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے۔ ایسا صرف خریداری کے عمل کو آسان بنانے یا اس کی منظوری جلدی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم، ایسا کیا جا سکتا ہے اگر ادارہ مطمئن ہو کہ:

آپ صرف اس صورت میں توڑ یا جوڑ سکتے ہیں اگر:

- (الف)۔ ایک ساتھ سب کچھ خریدنے سے بہت زیادہ پیسے مختص ہو جائیں گے یا پھنس جائیں گے اور دوسرے ضروری کام رُک جائیں گے۔
- (ب)۔ اس سے حقیقتاً معیار بہتر ہوگا۔
- (ج)۔ تعمیرات کے لیے، موسمی حالات یا منصوبے کے مختلف مقامات پر پھیلاؤ کی وجہ سے ایک بڑا معاہدہ ممکن نہ ہو۔
- (د)۔ حقیقی ہنگامی صورت حال میں۔

اور آپ کو یہ کرنا ہوگا: اپنی شائع شدہ خریداری کی منصوبہ بندی کو آن لائن اپ ڈیٹ کریں تاکہ کسی بھی تقسیم یا جوڑ کو دکھایا اور جو از پیش کیا جاسکے۔

آسان مطلب: مثال کے طور پر، اگر آپ کو 20 نئے کمپیوٹر چاہئیں جن کی کل قیمت 25 لاکھ روپے ہے، تو اصول کے مطابق آپ کو یہ سب ایک ساتھ ٹینڈر کے ذریعے خریدنے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 20 الگ الگ آرڈر

جاری کر دیں، ہر آرڈر 125,000 روپے کا ہو، صرف اس لیے کہ ہر آرڈر کی قیمت ٹینڈر کی حد سے کم ہو۔ اس عمل کو تقسیم (Splitting) کہتے ہیں اور یہ غیر قانونی ہے۔

قاعدہ 13: تفصیلات - مطلوبہ خواص کی فہرست بنانا: (Specifications)

اس کا مقصد یہ ہے کہ:

آپ جو بھی چیز خرید رہے ہیں، اس کے مطلوبہ خواص ایسے ہوں جو تمام کمپنیوں کے لیے مناسب ہوں۔ آپ اپنی خریداری کی فہرست کسی خاص برانڈ کے لیے نہیں لکھ سکتے۔

کیا نہ کہیں: "ہمیں ٹیوٹا ہائی لکس 2024 ماڈل چاہیے۔"

کیا کہیں: "ہمیں ڈبل کین 4x4 پک اپ ٹرک چاہیے جس میں 2.8 لیٹر انجن (یا اس کے برابر) ہو۔"

آپ پرانی یا مرمت شدہ مشینیں یا سامان نہیں خرید سکتے۔

آسان مطلب: یہ اصول ایک منصفانہ مقابلے کو یقینی بناتا ہے۔ اگر آپ صرف "ٹیوٹا" لکھیں گے، تو آپ ہونڈا یا ٹسویشی جیسی اچھی ٹرکس بچنے والی کمپنیوں کو اپنے امتیازی سلوک سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ "یا اس کے برابر" جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو دوسری کمپنیاں بھی اپنی چیزیں پیش کر سکتی ہیں، جس سے مقابلہ بڑھتا ہے اور آپ کو بہتر قیمت ملتی ہے۔

قاعدہ 14: منظوری کا طریقہ کار (Approval Mechanism)

اس میں کیا ہے: خریداری کمیٹی کو تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ بولیوں کی تشخیص مکمل ہونے کے بعد، انہیں فوری طور پر اپنی رپورٹ اور تجویز اختیار رکھنے والے افسر (وہ سربراہ جو معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے) کے پاس بھیجی ہوگی۔ یہ کام بولی کی توثیق کی مدت ختم ہونے سے کافی پہلے مکمل ہونا چاہیے۔

آسان مطلب: اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کمپنیوں کی پیشکشیں (بولیاں) صرف ایک مقررہ وقت کے لیے ہی کارآمد ہوتی ہیں، جیسے کہ 90 دن۔

اگر خریداری کرنے والا محکمہ فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر لگائے گا تو وہ پیشکش ختم ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں کمپنی اپنی پیشکش واپس لے سکتی ہے یا اس کی قیمت بڑھا سکتی ہے۔ یہ اصول دراصل محکمے کو پابند کرتا ہے کہ وہ تیزی سے کام کرے اور بولی دینے والی کمپنیوں کے وقت کا بھی احترام کرے۔

مثال: بولی کی توثیق یکم دسمبر کو ختم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خریداری کمیٹی اپنی جانچ پڑتال نومبر کے وسط تک مکمل کر لے اور سیکرٹری سے منظوری حاصل کر لے۔ اس سے یہ یقینی ہو جائے گا کہ آخری تاریخ سے پہلے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے کافی وقت موجود ہے۔

ب: نوٹیفکیشن اور اشتہارات

B — NOTIFICATION AND ADVERTISEMENTS

یہ حصہ اس بارے میں ہے کہ خریداری کرنے والے محکمے کو اپنی ضروریات کا اعلان کیسے کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے کمپنیوں تک معلومات پہنچیں تاکہ مضبوط مقابلہ یقینی بن سکے۔

قاعدہ 15: نوٹیفکیشن اور اشتہار دینے کے طریقے (Methods of Notification and Advertisement)

ٹینڈر کا اعلان کیسے کریں؟

یہ قاعدہ اس بارے میں ہے کہ خریداری کے موقع کے بارے میں لوگوں کو کہاں اور کیسے بتایا جائے۔ طریقہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنی رقم خرچ کر رہے ہیں۔

قاعدے کا خلاصہ:

اگر خریداری کی مالیت ہے	تو آپ کو یہاں اشتہار لازمی دینا ہوگا	اور آپ یہاں بھی اشتہار دے سکتے ہیں
0.2 ملین روپے (200,000) سے لے کر 2 ملین / 20 لاکھ روپے تک	بی بی پی آر اے کی ویب سائٹ پر	اخبارات میں (اگر محکمہ ضروری سمجھے)
2 ملین / 20 لاکھ روپے سے زیادہ	1. بی بی پی آر اے کی ویب سائٹ پر 2. کم از کم دو اخبارات میں (ایک انگریزی، ایک اردو)	محکمے کی اپنی ویب سائٹ پر

اشتہار میں کیا ہونا چاہیے؟

یونڈر کی دعوت کا نوٹس / NIT : اشتہار میں واضح تفصیلات ہونی چاہئیں تاکہ کمپنیاں جان سکیں کہ وہ کس چیز میں حصہ لے رہی ہیں، جیسا کہ:

- آپ کون ہیں: محکمے کا نام، پتہ اور رابطے کی معلومات۔
- آپ کو کیا چاہیے: منصوبے کا مقصد اور دائرہ کار۔
- کون درخواست دے سکتا ہے: ایک کمپنی کے لیے بنیادی اہلیت۔
- اہم تاریخیں: کمپنیاں دستاویزات کب حاصل کر سکتی ہیں، بولی کب جمع کرائیں گی، اور بولیاں کب کھلیں گی۔
- لاگت: یونڈر دستاویزات کی قیمت اور بولی کی ضمانت (بڈ سیکورٹی) کی رقم۔

بین الاقوامی بولی: اگر یونڈر بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے کھلا ہے، تو اشتہار کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہونا چاہیے، جس میں بین الاقوامی اشاعتیں یا ویب سائٹس شامل ہوں۔

آسان مطلب: آپ ٹینڈر کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو ہر مناسب جگہ پر اس کا اعلان کرنا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ سپلائرز کو اس کے بارے میں معلوم ہو اور انہیں مقابلہ کرنے کا برابر موقع ملے

قاعدہ 16: جواب دینے کی مہلت – (Response Time)

خریداری کرنے والے محکمے کو کمپنیوں کو تیاری کرنے اور اپنی بولی جمع کرانے کے لیے کم از کم ایک خاص وقت دینا ہوگا۔ یہ وقت اس دن سے شمار ہوگا جس دن ٹینڈر مشتہر ہوتا ہے۔

قومی بولی دہندگان کے لیے:

- کم از کم 15 (تقویمی دن) / Calendar days چھٹیاں شامل۔
- بین الاقوامی بولی دہندگان کے لیے: کم از کم 30 تقویمی دن / Calendar days۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ بولی کی دستاویزات ٹینڈر کے اشتہار کے پہلے ہی دن سے کمپنیوں کے لیے خریدنے یا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہونی چاہئیں۔

یہ کیوں اہم ہے؟

اچھی بولی تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، اسی لیے کمپنیوں کو کافی وقت درکار ہوتا ہے

- پیچیدہ دستاویزات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔
- ہر چیز کی صحیح قیمت لگانے کے لیے۔
- نمونے یا تکنیکی ڈیزائن تیار کرنے کے لیے۔
- بینک سے بولی کی ضمانت (بڈسیکیورٹی) حاصل کرنے کے لیے۔

یہ اصول خریداری کرنے والے محکمے کو کمپنیوں پر جلد بازی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر جلد بازی کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو خراب بولیاں موصول ہوتی ہیں، یا پھر صرف چند ایسی کمپنیاں ہی درخواست دے پاتی ہیں جن کے اچھے تعلقات ہوں۔۔۔

آسان مطلب: بولی دینے والوں پر جلد بازی نہ کریں۔ آپ کو انہیں ان کا کام کرنے اور اپنی بہترین پیشکش دینے کے لیے مناسب اور معقول وقت دینا ہوگا۔

قاعدہ 17: مستثنیٰ حالات — عذر

(Exceptions)

اشتہار دینے اور جوابی وقت کے قواعد کے لیے کوئی مستثنیٰ حالات نہیں ہیں۔ سوائے اس کے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو۔

اور تب بھی:

- محکمے کے سربراہ کو پہلے سے منظوری دینی ہوگی۔
- انہیں تحریری طور پر یہ بیان کرنا ہوگا کہ ٹینڈر کا عوامی اشتہار دینا راز فاش کرے گا اور قومی سلامتی کے مقاصد کو خطرے میں ڈالے گا۔

آسان مطلب: آپ اشتہار سے متعلق قواعد کو اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ بہت مصروف ہیں، یا یہ آسان نہیں ہے، یا آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی کوئی خاص کمپنی موجود ہے۔

ان قواعد کو نظر انداز کرنے کی صرف ایک ہی قابل قبول وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب ملک کی سلامتی کے لیے کسی چیز کو خفیہ طور پر خریدنا انتہائی ضروری ہو (جیسے کہ انٹیلی جنس ایجنسیوں کے لیے سامان خریدنا)۔

یہ اصول ایسے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے جو شفاف عمل سے بچنے کے لیے جعلی "ہنگامی حالات" کا بہانہ بناتے ہیں۔

مثال (درست صورت حال)

وزارتِ دفاع کو ایک خاص انکرپٹڈ (Encrypted) مواصلاتی نظام خریدنا ہے۔ اس کی تکنیکی تفصیلات اگر عوامی طور پر شائع کی جائیں تو دشمنوں کو ہماری صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے، ایسی خریداری کے لیے عوامی اشتہار سے استثنیٰ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال (غلط صورتِ حال)

"ہمیں وزیر کے دورے سے پہلے جلدی سے کچھ فرنیچر خریدنا ہے، اس لیے ہمارے پاس اشتہار دینے کا وقت نہیں ہے۔"

یہ ایک ناقابلِ قبول وجہ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔

ج: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی پیشگی اہلیت اور نا اہلیت متعین کرنا

PRE-QUALIFICATION AND DIS-QUALIFICATION OF
SUPPLIERS AND CONTRACTORS

بڑے کھیل کے لیے صحیح کھلاڑیوں کا انتخاب

"یہ حصہ کمپنیوں کی چھان بین کے بارے میں ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ پیچیدہ منصوبوں کے لیے صرف سنجیدہ اور قابل کمپنیاں ہی بولی دیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو کیسے باہر نکالا جائے جو اصول توڑتی ہیں۔"

قاعدہ 18: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی پیشگی اہلیت

(Pre-qualification of Suppliers and Contractors)

پہلے سے اہلیت کا عمل ایک طرح کے ابتدائی انٹرویو جیسا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر بڑے، پیچیدہ یا اہم منصوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایسی کمپنیوں کو الگ کرنا ہے جن میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تاکہ وہ بولی تیار کرنے میں اپنا پیسہ اور وقت ضائع نہ کریں۔

پہلے سے اہلیت کی جانچ (Pre-qualification) کا طریقہ کب استعمال کریں؟:

- بہت بڑے منصوبے: بڑی اور پیچیدہ تعمیرات (جیسے، بڑا ڈیم، کسی خاص قسم کی ہائی وے)۔
- خصوصی معاہدے: وہ منصوبے جہاں ایک کمپنی ڈیزائن اور تعمیر دونوں کرتی ہے (Turnkey)
- اعلیٰ ٹیکنالوجی کے آلات: بہت مہنگی اور تکنیکی طور پر پیچیدہ مشینری خریدنے کے لیے۔
- اہم اشیاء: پیچیدہ دوائیں یا طبی خدمات حاصل کرنے کے لیے۔

آڈیشن سے اہلیت کی جانچ / Pre qualification میں آپ کیا چیک کرتے ہیں؟
آپ کمپنیوں کا جانچ پڑتال مندرجہ ذیل چیزوں کی بنیاد پر لیتے ہیں:

- ان کا تعلیمی پیشہ ورانہ تجربے کا خلاصہ / احوال / ریزیومے (CV): اسی طرح کے کاموں کا تجربہ اور ماضی کی کارکردگی۔
- ان کے مشینیں / اوزار: تعمیر یا مینوفیکچرنگ کی صلاحیتیں۔
- ان کا بینک بیلنس: منصوبے کو سنبھالنے کی مالی طاقت۔
- ان کی ٹیم: ان کے کلیدی عملے اور آلات کی قابلیت۔
- ان کا انتظام: ایک بڑے منصوبے کو چلانے کی انتظامی صلاحیت۔

آسان مطلب: سب کا وقت ضائع نہ کریں۔ کسی بڑے کام کے لیے، پہلے چیک کریں کہ آیا کوئی کمپنی اسے کرنے کے قابل بھی ہے۔ آپ ایک مقامی کاریگر سے فلک بوس عمارت / اسکائی سکرپر (Sky Scraper) بنانے کے لیے جانچ نہیں دلوائیں گے۔

مثال: ایک حصولی ایجنسی / پروکیورنگ ایجنسی ایک نیا ہوائی اڈہ بنانا چاہتی ہے۔ پاکستان کی ہر تعمیراتی کمپنی کو مکمل بولی جمع کرانے دینے کے بجائے، وہ پہلے سے اہلیت (Pre-Qualification) کا عمل چلاتی ہے تاکہ صرف ان فرموں کی ایک مختصر فہرست بن سکے جنہوں نے پہلے ہوائی اڈے بنائے ہیں اور جن میں اس حجم کے منصوبے کو سنبھالنے کی مالی طاقت ہے۔

قاعدہ 19: پیشگی اہلیت کا عمل (Process of Pre-qualification)

پہلے سے اہلیت کے جانچ کے عمل کو کیسے چلایا جائے؟

اس میں کیا ہے: یہ ایک منصفانہ جانچ / آڈیشن کے عمل کے لیے قدم بہ قدم رہنما / گائیڈ ہے۔

1. جانچ / آڈیشن کا اعلان کریں: پہلے سے اہلیت کے موقع کا اعلان ایک عام ٹینڈر کی طرح کریں (ویب سائٹس پر، اخبارات میں)۔

2. مسودہ / اسکرپٹ فراہم کریں: کمپنیوں کو ایک دستاویز دیں جو واضح طور پر بتائے کہ آپ کو کیا چاہیے اور ان کا جائزہ کیسے لیا جائے گا۔

3. بہترین کی مختصر فہرست بنائیں: تمام درخواست دہندگان جو منظور شدہ اہلیت کے معیار کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں پہلے سے اہل قرار دے کر بولی جمع کرانے کی دعوت دی جائے گی۔

4. ان کے حقائق چیک کریں: آپ ان کے دیے گئے معلومات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے / غلط بیانی کی ہے، تو وہ باہر ہیں۔

5. سب کو مطلع کریں: ہر درخواست دہندہ کو بتائیں کہ آیا وہ جانچ / آڈیشن میں پاس ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی کمپنی پوچھے کہ وہ کیوں ناکام ہوئی، تو آپ کو انہیں وجہ بتانی ہوگی (جیسے، "آپ میں پل کی تعمیر کا تجربہ نہیں تھا")۔

6. شفاف رہیں: خریدی کرنے والا ادارہ، درخواست گزار کی تحریری درخواست پر، اسے اہل قرار نہ دینے کی وجوہات بتائے گا۔ تاہم، وہ ان وجوہات کا دفاع کرنے یا انہیں ثابت کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔
آسان مطلب:

قبل از اہلیت کا عمل خود بھی منصفانہ، واضح اور شفاف ہونا چاہیے۔ آپ خفیہ طور پر صرف اپنے پسندیدہ امیدواروں کو نہیں چن سکتے۔

قاعدہ 20: اہلیت –
(Eligibility)

اس میں کیا ہے : پہلے سے مقرر / عمومی / ڈیفالٹ اصول یہ ہے کہ سب کو مقابلے کی اجازت ہے۔
آپ کسی کمپنی کو بولی دینے سے صرف دو صورتوں میں روک سکتے ہیں:

1. حکومتی پابندی: اگر حکومت نے سرکاری طور پر کسی مخصوص ملک کی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار پر پابندی لگائی ہو۔

2. پابندی لگانا / بلیک لسٹ کرنا
اگر کسی محکمے / حصول ایجنسی نے بدعنوانی یا فراڈ کی وجہ سے اس کمپنی کو سرکاری طور ممنوعہ فہرست میں ڈال دیا ہو۔

سرکاری کمپنیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

سرکاری ملکیت والی کمپنیاں (جیسے، صوبائی تعمیراتی کارپوریشن) بھی بولی دے سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں بولی دے سکتی ہیں جب وہ:

- واقعی آزاد ہوں: ان کا اپنا الگ انتظام ہو، اور وہ کسی سرکاری محکمے کے ماتحت نہ ہوں۔
- تجارتی کاروبار کی طرح چلائی جائیں: وہ منافع کمانے اور نقصان اٹھانے کے اصول پر کام کرتی ہوں، نہ کہ ایک عام سرکاری دفتر کی طرح۔

اس اصول سے کچھ قومی اداروں (جیسے بعض یونیورسٹیاں) کو چھوٹ دی گئی ہے

خفیہ فہرستیں / ذاتی فہرستیں: / ایک سرکاری محکمہ اپنی نجی منظور شدہ سپلائرز کی فہرست "نہیں بنا سکتا۔

آسان مطلب: دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، جب تک کہ کسی کو روکنے کی کوئی بہت اچھی، سرکاری، اور قانونی وجہ نہ ہو۔

قاعدہ 21: سپلائرز اور کنٹریکٹرز کی اہلیت – کسی بھی وقت دوہری جانچ

(Qualification of Suppliers and Contractors)

اس میں کیا ہے؟

اگر آپ کو کوئی قابل بھروسہ معلومات یا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی کمپنی، چاہے وہ پہلے سے اہل ہو یا بولی کے عمل میں شامل ہو، درحقیقت اہل نہیں ہے، تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ اس سے اس کی اہلیت کا ثبوت مانگ سکتے ہیں۔

سب سے اہم بات، آپ کو اس دوہری جانچ کی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنی ہوں گی اور انہیں سرکاری ریکارڈ میں شامل کرنا ہوگا۔

آسان مطلب: بھروسہ کریں، لیکن تصدیق بھی کریں۔

اگر آپ کو ٹینڈر کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اسے روکیں اور ان سے اس بات کا ثبوت طلب کریں کہ وہ اب بھی مالی طور پر مستحکم ہیں۔

قاعدہ 22: فراہم کنندگان، ٹھیکیدار، مشیر (سپلائرز، کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس) کی نالائقی

(Disqualification of Suppliers, Contractors and Consultants)

کسی بھی کمپنی کو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نااہل قرار دیا جاسکتا ہے:

• اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہو: اگر کمپنی نے اپنے تجربے، مالی حالات یا اہلیت کے بارے میں کسی بھی

مرحلے پر غلط معلومات دی ہوں۔

• اگر انہوں نے دھوکہ دہی کی ہو: اگر وہ بدعنوانی یا فراڈ جیسے عمل میں ملوث پائے جائیں (جیسے رشوت

دینا یا ملی بھگت کرنا)۔

• اپیل کا حق: جس کمپنی کو نااہل قرار دیا گیا ہو، وہ اس فیصلے کے خلاف سرکاری شکایت کے عمل قاعدہ (56) کے ذریعے اپیل کر سکتی ہے۔

آسان مطلب:

منصفانہ کھیلیں، ورنہ باہر ہو جائیں گے۔

اگر آپ اپنی درخواست میں جھوٹ بولیں یا کسی افسر کو رشوت دینے کی کوشش کریں تو آپ کو فوری طور پر ٹینڈر سے نکال دیا جائے گا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ممنوعہ فہرست میں / بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ عمل کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔

مثال:

اگر ایک کمپنی نے اپنے تجربے کے بارے میں جعلی سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں یا دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بولیوں میں ملی بھگت کی ہے، تو اسے فوری طور پر ٹینڈر سے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔

قاعدہ 23: فراہم کنندگان، ٹھیکیدار، ماہر مشیران (سپلائرز، کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس) کو ممنوعہ فہرست (Blacklist) میں شامل کرنا

(Blacklisting of Suppliers, Contractors and Consultants.)

یہ قاعدہ ان کمپنیوں کے لیے محکمے کی آخری سزا بتاتا ہے جو مختلف غلط طریقہ کار / حربے اختیار کرتی ہیں: ممنوعہ فہرست / بلیک لسٹ (Blacklist) میں شامل کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومتی محکموں کے ساتھ کسی مدت تک کوئی بھی کاروبار کرنے پر پابندی لگانا۔

کس بات پر آپ کو ممنوعہ فہرست میں ڈالا جائے گا؟

اگر کوئی کمپنی مندرجہ ذیل سنگین جرائم میں سے کسی ایک کی مرتکب پائی جاتی ہے، تو اسے ممنوعہ فہرست میں ڈالا جائے گا

جرم	آسان الفاظ میں مطلب	مثال
1. مجرمانہ سزا	کمپنی یا اس کے مالکان پر بے ایمانی سے متعلق کسی سنگین جرم کی عدالت میں سزا ہو چکی ہے۔	ایک سپلائی کمپنی کے ڈائریکٹر پر جعلی بینک دستاویزات دکھا کر مالی استطاعت / طاقت ظاہر کرنے کے جرم میں سزا ہوتی ہے۔
2. خریداری میں بدعنوانی	کمپنی نے سرکاری معاہدہ جیتنے کے لیے رشوت یا فراڈ میں حصہ لیا۔	کسی تعمیراتی کمپنی کو ایویلیو ایشن کمیٹی کے ایک رکن کو رشوت دیتے پکڑا جاتا ہے تاکہ اس کی بولی کو زیادہ نمبر مل سکیں۔
3. ٹیکس چوری	عدالت نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ کمپنی ٹیکسوں میں دھوکہ دہی کر رہی تھی۔	کسی ٹریبونل کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سپلائر حکومت کو لاکھوں روپے کے ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی چھپا رہا تھا۔
4. جان بوجھ کر کام نہ کرنا	کمپنی نے جان بوجھ کر اور قصداً وہ کام نہیں کیا جس کے لیے اسے کام پر رکھا گیا تھا۔	کوئی ٹھیکیدار سڑک بنانے کا منصوبہ جیتتا ہے لیکن پھر بغیر کسی وجہ کے سائٹ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سڑک آدھی چھوڑ دیتا ہے۔
5. مسائل درست نہ کرنا	کمپنی نے برا کام کیا، اسے درست کرنے کو کہا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا یا درست کرنے میں ناکام رہی۔	کوئی آئی ٹی کمپنی کسی دفتر میں ناقص سافٹ ویئر انسٹال کرتی ہے۔ محکمہ اسے مرمت کرنے کو کہتا ہے، لیکن وہ بہانے بناتی رہتی ہے اور مسائل کو کبھی درست نہیں کرتی۔

آسان مطلب:

اگر کوئی کمپنی ان میں سے کوئی بھی سنگین غلطی کرتی ہے، تو اسے ایک مقررہ مدت کے لیے تمام سرکاری

خریداری کے عمل میں شامل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف ایماندار اور قابل کمپنیاں ہی سرکاری کام حاصل کریں۔

ممنوعہ فہرست (Blacklist) میں شامل کرنے کا عمل کیسے کام کرتا ہے؟

1. تحقیقات (Investigation)

شروع کرنا: سرکاری محکمہ خود سے یا کسی اطلاع (Tip-off) کی بنیاد پر تحقیقات شروع کر سکتا ہے۔
ثبوت جمع کرنا: انہیں ثبوت جمع کرنے ہوں گے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ آیا ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے کا کوئی مضبوط جواز ہے۔

2. فیصلہ (Decision)

تحقیقات کے بعد، محکمہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے:
مستقل طور پر ممنوعہ فہرست میں شامل کرنا: کمپنی کو ہمیشہ کے لیے روک دینا۔
عارضی طور پر روکنا: انہیں مخصوص سالوں کے لیے معطل کرنا (مثلاً 5 سال کے لیے پابندی)۔
حتمی انتباہ اور موقع دینا: انہیں مسائل درست کرنے کے لیے ایک حتمی انتباہ اور آخری تاریخ دی جائے، اور اگر وہ ناکام رہیں تو ہی انہیں ممنوعہ فہرست میں شامل کیا جائے۔

3. عوامی اشاعت (Public Disclosure)

ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ عوام کے سامنے لازمی لانا ہوگا۔
یہ فیصلہ بی پی پی آر اے کو بھیجنا ہوگا اور محکمے اور بی پی پی آر اے کی ویب سائٹس پر شائع کرنا ہوگا۔
اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تمام دیگر سرکاری محکمے اس کمپنی کے ساتھ کام نہ کرنے کے بارے میں جان جائیں۔

4. اپیل کا حق (Right to Appeal)

اگر کمپنی کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ تھا، تو اسے بی پی پی آر اے کے پاس ممنوعہ فہرست میں شامل کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔

آسان مطلب:

یہ سرکاری محکمے کے پاس سب سے مؤثر ہتھیار ہے تاکہ معاہدے کی پاسداری یقینی بنائی جاسکے۔ اگر کوئی کمپنی

بددیانت ہو، دھوکہ دہی کرے یا اپنے وعدوں پر پورا نہ اترے، تو اسے سرکاری کاموں سے یکسر محروم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف عوامی پیسے کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ ایماندار تاجروں کو بھی ان کا حق ملتا ہے۔
خلاصہ:

اگر آپ قواعد کے مطابق چلیں گے اور معیاری کام کریں گے، تو سرکاری خریداری میں آپ کا ہمیشہ خیر مقدم ہے۔ لیکن اگر دھوکہ دہی، فراڈ یا جان بوجھ کر کام میں ناکامی کا رویہ اپنایا، تو سرکاری معاہدوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔

د- خریداری کے طریقے Methods of Procurement خریداری کا طریقہ منتخب کرنا

یہ حصہ چیزیں خریدنے کے معیاری طریقوں اور اس بارے میں بنیادی قواعد کا احاطہ کرتا ہے کہ کمپنیوں کو اپنی پیشکشیں کیسے جمع کرانی چاہئیں۔

قاعدہ 24: بولی دینے کے دو اہم قسمیں

(The Two Main Types of Bidding)

یہ قاعدہ طے کرتا ہے کہ کھلی مقابلہ جاتی بولی (عوامی طور پر سب کو مقابلے میں مدعو کرنا) عمومی / ڈیفالٹ اور بہترین معیاری طریقہ ہے۔ پھر اسے دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:
عام دعوت برائے بولی / اوپن ٹینڈرنگ (Open Tendering) کو چلانے کے دو اہم طریقے ہیں، جو اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ جو خرید رہے ہیں اس کی مالیت اور نوعیت کیا ہے۔

بولی کی قسم	مطلوبہ رقم / صورت حال	اہم بات
بین الاقوامی مقابلہ جاتی بولی	1. وہ تمام خریداریاں جن کی مالیت 10 ملین ڈالریا اس سے زیادہ ہو	عالمی تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بہت بڑے یا اعلیٰ مہارت والے منصوبوں کے

بولی کی قسم	مطلوبہ رقم / صورت حال	اہم بات
(International Competitive Bidding)	2. 10 ملین ڈالر سے کم مالیت کی خریداری اگر مطلوبہ ٹیکنالوجی یا مہارت پاکستان میں دستیاب نہ ہو۔	لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ بہترین عالمی مقابلہ اور قیمتیں حاصل ہو سکیں۔ محکمے کے سربراہ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔
قومی مقابلہ جاتی بولی (National Competitive Bidding)	1. وہ تمام خریداریاں جن کی مالیت 10 ملین ڈالر سے کم ہو۔ 2. 10-1 ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کی خریداری اگر ایسی چیز ہو جس میں غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی نہ ہو (جیسے مقامی کنکریٹ، بعض مقامی خدمات)۔	صرف پاکستانی کمپنیوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے یا مقامی نوعیت کے معاہدوں کے لیے مقامی صنعت کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر بڑی خریداری کے لیے اسے استعمال کیا جائے تو محکمے کے سربراہ کو تحریری طور پر وجہ بیان کرنی ہوگی۔

آسان مطلب: خریداری جتنی بڑی اور پیچیدہ ہوگی، آپ کو اس کا اشتہار اتنا ہی وسیع کرنا ہوگا۔ چھوٹی چیزوں کے لیے مقامی مارکیٹ کو ترجیح دیں، لیکن بہت بڑے منصوبوں کے لیے عالمی سطح پر اشتہار دیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کو بہترین چیز / سامان / اشیاء / سودا ملے۔

مثال (بین الاقوامی مقابلہ جاتی بولی) - ICB

کوئٹہ میں ایک نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ تعمیر کرنا (ایک منصوبہ جو کروڑوں ڈالر کا ہے) کے لیے ICB استعمال ہوگا تاکہ دنیا بھر کے تجربہ کار ہوائی اڈہ تعمیر کرنے والوں کو راغب کیا جاسکے۔

مثال (قومی مقابلہ جاتی بولی): - NCB

بلوچستان کے مختلف سرکاری دفاتر کے لیے 1000 آفس کرسیاں خریدنا (ایک منصوبہ جو چند ملین روپے کا ہے) کے لیے NCB استعمال ہوگی، کیونکہ مقامی فرنیچر بنانے والے اس ضرورت کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔

قاعدہ 25: بولی جمع کرانے کے طریقے

(Submission of Bids)

بولی جمع کرانے کا عمل بہت سخت اور حتمی ہوتا ہے۔ بولی ٹھیک مقررہ تاریخ، وقت اور جگہ پر ہی جمع ہوگی اور ایک منٹ کی تاخیر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بولی جمع کرانے کے لیے، آپ اسے خود جا کر، ڈاک کے ذریعے یا آن لائن بھیج سکتے ہیں۔ ایک کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹینڈر کے لیے صرف ایک ہی بولی جمع کرائے؛ ایک سے زیادہ ناموں سے بولی دینا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ، بولی ایک حتمی پیشکش ہونی چاہیے، جس میں "اگر" جیسی کوئی شرط نہ ہو۔

ان اصولوں کا مقصد سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا اور خریداری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔

مثال:

اگر بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 نومبر شام 2 بجے ہے، تو شام 2:30 بجے موصول ہونے والی بولی کو بغیر کھولے واپس کر دیا جائے گا۔ چاہے ڈاک گاڑی کے پنکچر ہو جانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو۔

قاعدہ 26: بولی دستاویزات کی فراہمی

(Provision of Bidding Documents)

یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹینڈر کی دستاویزات ہر اس کمپنی کو دستیاب ہوں جو اس میں حصہ لینا چاہتی ہو۔ ان دستاویزات کے لیے صرف ایک معمولی فیس لی جا سکتی ہے، جو صرف ان کی چھپائی اور تیاری کے اخراجات پورے کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ سب کو "کھیل کے اصول" فراہم کرے تاکہ کوئی بھی باہر نہ رہ جائے اور تمام کمپنیوں کو مقابلہ کرنے کا یکساں موقع ملے۔

مثال:

ایک نئی اسکول عمارت کے لیے بولی دستاویزات 200 (Bidding Documents) صفحات پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ محکمہ ہر کمپنی سے جو اس کی ایک کاپی چاہتی ہے، 2000 روپے کی ایک مناسب فیس لے سکتا ہے، جو کہ اتنی بڑی دستاویز تیار کرنے کے اصل خرچ کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ محکمہ 20,000 روپے فیس وصول نہیں کر سکتا۔

قاعدہ 27: بولی دستاویزات کے ضروری اجزاء (Contents of Bidding Documents)

بولی کی دستاویزات میں درج ذیل چیزیں لازمی شامل ہونی چاہئیں:

- دعوت نامہ: ہم اس منصوبے کے لیے بولیوں کی درخواست کر رہے ہیں۔
- ڈیٹا شیٹ: منصوبے کی اہم معلومات کا خلاصہ۔
- ہدایات: بولی کو کیسے بھرنا اور جمع کرانا ہے۔
- بولی کی زر ضمانت (بڈ سیکورٹی): کتنی رقم جمع کروانی ہے اور کیسے۔
- جمع کرانے کی تفصیلات بتاریخ، وقت، مقام۔
- بولی کھولنے کی تفصیلات: کب اور کہاں بولیاں کھولی جائیں گی۔
- خریداری کا طریقہ: (NCB / قومی) ہے یا (ICB / بین الاقوامی)۔
- تشخیص کے معیارات: بولیوں کا جائزہ کیسے لیا جائے گا؟ (مثلاً مالیت / قیمت %60، معیار %40)۔
- معاہدے کے مسودے کی شرائط: جیتنے والے کو کیا معاہدہ کرنا ہوگا۔
- تکنیکی تفصیلات: جو چیز خریدنی ہے اس کی تکنیکی تفصیلات، جس میں "یا اس کے برابر" کی شرط شامل ہو۔

- مالیت / قیمت کا حساب: قیمت میں کیا کیا شامل ہے؟ (ٹیکس وغیرہ)۔
- کرنسی: کون سی کرنسی میں قیمت دینی ہے؟ (روپے / ڈالر)۔
- بولی کی توثیق کی مدت: پیشکش کس معیاد تک قابل قبول ہوگی؟ (عام طور پر 90 یا 120 دن)۔
- دیانتداری کا معاہدہ / بدعنوانی نہ کرنے کا وعدہ (Integrity Pact)۔
- دیگر معلومات: محکمے کی طرف سے درکار کوئی بھی دیگر متعلقہ معلومات۔

اس قاعدے کے دیگر اہم اصول

1. سب کے لیے یکساں وضاحتیں: اگر دستاویزات جاری کرنے کے بعد، خریداری کرنے والے محکمے (Procuring Agency) کو کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو یا کچھ تبدیل کرنا ہو، تو اسے یہ وضاحت ہر اس کمپنی

کو بھیجی لازمی ہے جس نے یہ دستاویزات خریدی ہیں۔ آپ صرف ایک کمپنی کو بتا کر دوسروں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

2. معیاری دستاویزات: محکموں کو بی بی پی آر اے (BPPRA) کی طرف سے جاری کردہ معیاری بولی دستاویزات کے نمونے (Standard Bidding Document Templates) کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یکسانیت اور قواعد کی پابندی یقینی بن سکے۔

3. آن لائن اشاعت: بولی دستاویزات کا مکمل سیٹ، ٹینڈر کے اشتہار کے اسی دن بی بی پی آر اے کی ویب سائٹ اور محکمے کی اپنی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنا لازمی ہے۔ یہ شفافیت کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ درکار شرائط کیا ہیں۔

خلاصہ:

یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ ٹینڈر کا عمل ایک منصفانہ اور شفاف دوڑ کی مانند ہو، جہاں سب ایک ہی راستے پر دوڑیں اور سب کو پہلے سے ہی قواعد کا علم ہو۔ بنیادی طور پر، بولی دستاویزات کا ایک احسن طریقے سے تیار کردہ سیٹ تنازعات کو روکتا ہے، بدعنوانی میں کمی لاتا ہے، اور محکمے / خریداری ایجنسی کے لیے بہتر نتائج کی راہ ہموار کرتا ہے۔

قاعدہ 28: تحفظات اور ترجیحات (Reservations and Preference)

یہ قاعدہ کھلے مقابلے اور پاکستانی صنعتوں کو مستحکم کرنے کے سرکاری مقصد کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔

اہم نکات:

1. عام اصول: سب کے لیے کھلا مقابلہ
عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر ملک کی شہریت کے بولی دہندہ حصہ لے سکتے ہیں۔ محض دوسرے ملک سے ہونے کی بنیاد پر کسی کمپنی کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔

2. پابندی کی شرائط

آپ بولی کو صرف پاکستانی کمپنیوں تک محدود اس صورت میں کر سکتے ہیں جب:

- حکومت کی پالیسی مخصوص اشیاء کے لیے ایسا کرنے کی ہو
- دیگر BPPRA قواعد میں اس کی اجازت ہو (جیسے دس ملین ڈالر سے کم کے پراجیکٹس کے لیے

قومی مقابلہ جاتی بولی)

3. مقامی کمپنیوں کی قیمت کو ترجیح

بین الاقوامی ٹینڈرز میں بھی پاکستانی کمپنیوں کی قیمت کو ترجیح دی جا سکتی ہے:

- طریقہ کار: پاکستانی کمپنی کی بولی کو تشخیص کے وقت اس کی اصل قیمت سے مخصوص فیصد (مثلاً 15%) کم سمجھا جاتا ہے

- مثال: ایک جرمن کمپنی 100 روپے کی بولی دیتی ہے، پاکستانی کمپنی 110 روپے کی - 15% ترجیح کے ساتھ پاکستانی کمپنی کی بولی 93.5 روپے پر شمار ہوگی، اس طرح وہ بولی جیت جائے گی
- شرط: ترجیح کی فیصد بولی دستاویزات میں واضح طور پر درج ہونی چاہیے

آسان مطلب:

ہمارا مقصد بہترین قدر حاصل کرنا بھی ہے اور اپنے کاروباروں کی ترقی بھی۔ یہ قواعد پاکستانی کمپنیوں کو بین الاقوامی کمپنیوں کے مقابلے میں منصفانہ موقع فراہم کرتے ہیں۔

حصولی ایجنسیاں / خریداری کرنے والے ادارے (Procuring Agencies) تمام دلچسپی رکھنے والے بولی دہندگان کو، ان کی ملکی شہریت سے قطع نظر، خریداری کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت دیں گی۔ تاہم، کچھ خاص صورتوں میں، اگر حکومتی پالیسی یا قوانین اس کی اجازت دیں، تو ایجنسی درج ذیل فیصلے کر سکتی ہے:

- بولی میں صرف مقامی بولی دہندگان کو حصہ لینے کی اجازت دینا۔
- کسی خاص شہریت کے بولی دہندگان کی شمولیت پر پابندی لگانا۔

قاعدہ 29: بولی کی ضمانتی رقم (Bid Security)

بنیادی تصور:

بولی کی ضمانت درحقیقت ایک واپس ہونے والی جمع رقم ہوتی ہے جو ہر بولی دہندہ اپنی پیشکش کے ساتھ جمع کرواتا ہے۔ یہ ایک مالیاتی ضمانت ہوتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ بولی دہندہ سنجیدہ ہے اور بلاوجہ بولی واپس نہیں لے گا۔

اہم پہلو:

1. ضمانت کی رقم:

- عام طور پر بولی کی کل مالیت کا 2%
- پیچیدہ منصوبوں کے لیے یہ 5% تک ہو سکتی ہے

2. ضمانت کی شکل:

- عام طور پر بینک کی مالی ضمانت / بینک گارنٹی
- اس بات کی یقین دہانی کہ رقم حقیقی اور قابل حصول ہے

3. ضمانت کی واپسی:

- ناکام بولی دہندگان کی ضمانت فوری واپس
- حتمی مرحلے تک پہنچنے والے (مگر نہ جیتنے والے): معاہدہ ہونے کے 30 دن کے اندر واپسی
- کامیاب بولی دہندہ / فاتح کی ضمانت: معاہدہ دستخط اور کارکردگی کی ضمانت فراہم کرنے پر واپس

4. ضمانت ضبط ہونے کی شرائط:

- بولی کھلنے کے بعد واپس لینا
- جیتنے کے بعد معاہدہ پر دستخط سے انکار
- کارکردگی کی ضمانت فراہم نہ کرنا

• سادہ حساب کی غلطی پر اختلاف کرنا

عملی مثال:

10 کروڑ روپے کے منصوبے کے لیے بولی کی ضمانت 20 لاکھ روپے ہوگی۔ کمپنی اپنے بینک سے گارنٹی حاصل کرے گی کہ اگر وہ قواعد توڑے گی تو محکمہ 20 لاکھ روپے وصول کر سکتا ہے۔

آسان مطلب:

بولی کی ضمانت یقینی بناتی ہے کہ صرف سنجیدہ کمپنیاں ہی بولی دیں اور جتنے والا معاہدہ پورا کرے۔ یہ سرکاری محکموں کو وقت ضائع کرنے والوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔

خلاصہ:

یہ قاعدہ سرکاری خریداری کے عمل کو سنجیدہ بناتا ہے اور محکموں کو غیر ذمہ دار بولی دہندگان کے مالیاتی نقصان سے بچاتا ہے۔

قاعدہ 29-الف: سامان کی وارنٹی (Goods Warranty)

- جہاں ممکن ہو، خریداری کرنے والا محکمہ وارنٹی لازمی طلب کرے گا۔
- سپلائر کو ایک مخصوص مدت تک خراب سامان کو مفت مرمت یا تبدیل کرنا ہوگا۔
- وارنٹی کی مدت اور شرائط دستاویزات اور معاہدے میں واضح ہونی چاہئیں۔

آسان مطلب:

یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ سپلائر اپنی مصنوعات کی ذمہ داری فروخت کے بعد بھی قبول کرے۔ اگر خریدا گیا نیا کمپیوٹر تین مہینے بعد کام کرنا بند کر دے، تو سپلائر کو اسے مفت میں درست کرنا ہوگا۔

مثال:

ایک محکمہ 100 پرنٹر خریدتا ہے۔ معاہدے میں ایک سال کی وارنٹی شامل ہے۔ اگر اس ایک سال کے دوران 10 پرنٹر خراب ہو جائیں، تو سپلائر پابند ہے کہ محکمے سے کوئی اضافی معاوضہ لیے بغیر انہیں مرمت کرے یا تبدیل کرے۔ اس طرح عوام کے پیسے کی حفاظت ہوتی ہے۔

قاعدہ 30: بولی کی توثیق کی مدت (Bid Validity)

بنیادی تصور:

بولی کی توثیق کی مدت دراصل وہ مقررہ وقت ہوتی ہے جس کے دوران بولی دہندہ اپنی پیشکش (قیمت اور شرائط) کو تبدیل نہیں کر سکتا۔

اہم تفصیلات:

مدت کی حد بندی:

- قومی بولی (NCB) کے لیے: زیادہ سے زیادہ 90 دن
- بین الاقوامی بولی (ICB) کے لیے: زیادہ سے زیادہ 120 دن

اس کی اہمیت:

یہ قاعدہ بولی دہندگان کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے باعث ہونے والے مالیاتی نقصان سے بچاتا ہے اور محکمے کے لیے معقول مگر پابند عرصہ مقرر کرتا ہے۔

آسان مطلب:

کمپنی کی دی گئی قیمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ محکمے کو اس مقررہ مدت کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ کمپنی اپنی پیشکش واپس لے سکتی ہے۔

مدت میں توسیع کے اصول:

1. اجازت لازم ہے: مدت میں توسیع کے لیے مجاز افسر / اتھارٹی کی منظوری ضروری ہے۔
2. ذمہ داری کی جانچ: اگر تاخیر محکمے کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہو، تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔
3. سب سے درخواست: تمام بولی دہندگان (صرف ممکنہ فاتح سے نہیں) سے مدت بڑھانے کی درخواست کی جائے۔

4. توسیع کی حد: توسیع، بولی کی پہلے سے دی گئی اصل مدت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
5. انکار کا حق: کوئی بھی بولی دہندہ توسیع سے انکار کر سکتا ہے اور اپنی بولی کی ضمانت واپس لے سکتا ہے۔
6. تبدیلی کی ممانعت: جو بولی دہندگان مدت بڑھائیں، وہ اپنی قیمت یا شرائط تبدیل نہیں کر سکتے۔

عدالتی معاملات کی صورت میں:

اگر خریداری کا عمل کسی عدالتی حکم کی وجہ سے رک جائے:

- عدالتی فیصلے کے بعد بولی دہندگان کو توسیع یا واپسی کا اختیار دیا جاتا ہے
- واپسی کی صورت میں بولی کی ضمانت ضبط نہیں ہوتی

خلاصہ:

بولی کی توثیق کی مدت دونوں فریقین کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہے:

- بولی دہندگان کے لیے: مالیاتی نقصانات کو محدود کرتی ہے
- محکمے کے لیے: فوری فیصلہ سازی کو یقینی بناتی ہے

یہ قاعدہ دونوں فریقین کے درمیان منصفانہ توازن قائم کرتا ہے۔

- کیا ہے؟ وہ مدت جس کے لیے بولی دینے والے کی پیشکش (قیمت اور شرائط) قائم رہتی ہے۔
- قومی بولی (NCB): زیادہ سے زیادہ 90 دن۔
- بین الاقوامی بولی (ICB): زیادہ سے زیادہ 120 دن۔
- توسیع: اگر محکمہ کو مزید وقت چاہیے، تو وہ تمام بولی دینے والوں سے توسیع مانگ سکتا ہے۔
- بولی دینے والے کا حق: بولی دینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بولی کی مدت میں توسیع سے انکار کرے اور اپنی جمع کروائی گئی رقم واپس لے۔

○ ٹھیکیدار پر جرمانہ نہیں ہوگا: اگر کسی ٹھیکیدار کو عدالت کے حکم کی وجہ سے کام میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑے اور وہ اس صورت میں اپنا کام جاری نہ رکھنا چاہے، تو اس کی جمع کروائی گئی رقم ضبط نہیں کی جائے گی۔

آسان مطلب: بولی دینے والے کی نرخ / قیمت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ محکمے کو مقررہ مدت میں فیصلہ کرنا ہوگا۔

قاعدہ 31: بولی جمع کرانے کی مدت میں توسیع (Extension of Time Period for Submission of Bids)

بنیادی تصور:

یہ قاعدہ بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع کے بارے میں ہے، جو صرف انتہائی مخصوص اور غیر معمولی حالات میں ہی کی جا سکتی ہے۔

کس صورت میں میعاد بڑھائی جا سکتی ہے؟

1. زیادہ مقابلے کے لیے (قاعدہ 31 الف):

- اگر تین سے کم بولیاں موصول ہوئی ہوں
- اور خریداری کمیٹی اس بات پر متفق ہو کہ میعاد بڑھانے سے زیادہ بولی دہندگان آسکتے ہیں
- انتہائی اہم پہلے موصول ہونے والی تمام بولیاں بغیر کھولے واپس کر دی جائیں

مثال:

محکمہ صحت کو ایک خاص سافٹ ویئر کی خریداری کے لیے صرف دو بولیاں موصول ہوئیں۔ کمیٹی کا خیال ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو مزید کمپنیاں حصہ لے سکتی ہیں۔ وہ بولی جمع کرانے کی میعاد میں دو ہفتے کی توسیع کرتے ہیں۔ پہلے موصول ہونے والی دو دونوں بولیاں بغیر کھولے واپس انہیں کمپنیوں کو لوٹا دی جاتی ہیں۔ اب تمام کمپنیوں کو نئی بولی تیار کر کے دوبارہ جمع کروانی ہوگی۔

کن حالات میں (قاعدہ 31 ب):

- قدرتی آفات (سیلاب، زلزلہ)
- سنگین قانون و صورت حال (ہڑتالیں، فساد)
- جب بولی دہندگان کے لیے تیاری یا جمع کروانا ناممکن ہو

مثال:

بلوچستان میں آندھی طوفان (سائیکلون) آتا ہے، جس کی وجہ سے بجلی اور انٹرنیٹ کا نظام ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ بالکل اُس وقت جب بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ قریب ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں، محکمہ بولی دہندہ کمپنیوں کو بحالی کا موقع دینے کے لیے میعاد میں توسیع کر دیتا ہے۔

3. تصحیح کی صورت میں (قاعدہ 31 ج):

- اگر بولی دستاویزات میں سرکاری تصحیح جاری کی جائے
- 7 دن کا قاعدہ: اگر تصحیح 7 دن سے کم وقت میں جاری ہو، تو میعاد کم از کم 7 دن بڑھانی ہوگی

مثال:

بولی دستاویزات میں تکنیکی تفصیلات کی شق میں ایک غلطی پائی گئی۔ خریداری کرنے والا محکمہ ایک تصحیح نوٹس (corrigendum) جاری کرتا ہے۔ باقی میعاد صرف 5 دن تھی، جبکہ قانون کے مطابق اگر 7 دن سے کم وقت باقی ہو تو میعاد کم از کم 7 دن بڑھانی لازمی ہے۔ لہذا محکمہ اب نئی تاریخ، تصحیح نوٹس جاری ہونے کے کم از کم 7 دن بعد طے کرے گا، تاکہ تمام بولی دہندگان کو اپنی پیشکشوں کو درست کرنے کے لیے ایک ہفتہ کا پورا موقع مل سکے۔

توسیع کا اعلان کیسے ہو؟

- توسیع کا اعلان بالکل اسی طریقے سے ہوگا جس طرح اصل ٹینڈر کا اعلان کیا گیا تھا
- بی پی پی آر اے ویب سائٹ اور اخبارات میں۔ یکساں طور پر

آسان مطلب:

آخری تاریخ میں تبدیلی محض سہولت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ سخت قواعد اس لیے ہیں کہ کسی محکمہ کی پسندیدہ کمپنی کے لیے میعاد نہ بڑھائی جاسکے۔ توسیع صرف ان جائز وجوہات کے لیے ہے جو عوامی مفاد میں ہوں۔ بولی جمع کروانے کی میعاد صرف تین خاص صورتوں میں بڑھائی جاسکتی ہے:

1. مزید مقابلہ / مسابقت کے حصول کے لیے
2. حقیقی ہنگامی صورت حال میں
3. خریداری کرنے والے محکمے کی اپنی غلطی درست کرنے کے لیے

پہلے منظر نامے میں بغیر کھولے بولیاں واپس کرنا اس لیے ناگزیر ہے کیونکہ:

اگر پہلے جمع ہونے والی بولیاں کھول دی جائیں تو یہ بولیاں دینے والی کمپنیاں دوسروں کی پیشکش اور قیمتیں دیکھ لیں گی پھر وہ دوبارہ بولی دیتے وقت اپنی قیمتیں اور شرائط اس علم کی بنیاد پر تبدیل کر سکیں گی جس سے دوسرے بولی دہندگان کے مقابلے میں انہیں ناجائز فائدہ ہوگا یہ عمل مسابقت کی برابری کو یقینی بناتا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی بار میں اپنی بہترین پیشکش جمع کرواتا ہے، بغیر جانے کہ دوسروں نے کیا پیشکش کی ہے۔

قاعدہ 32: بولی دستاویزات کی وضاحت اور ترمیم (Clarification and Modification of Bidding Documents)

یہ قاعدہ ٹینڈر دستاویزات کے معیار کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، تاکہ تمام بولی دہندگان کو یکساں معلومات میسر ہوں اور وہ ضروریات کو یکساں طور پر سمجھ سکیں۔

پہلا حصہ: سوالات کے جوابات (وضاحتیں)

اہم نکات:

1. تحریری درخواست: بولی دہندگان کے سوالات تحریری شکل میں ہوں۔
2. سوالات کی آخری تاریخ: بولی کھلنے سے کم از کم 5 تقویمی دن / کلینڈر ڈیز کے اندر سوالات موصول ہونا ضروری ہیں۔
3. جوابات کی مدت: محکمہ کو 3 تقویمی دن / کلینڈر ڈیز کے اندر جواب دینا ہوگا۔
4. جواب کا سبب کے ساتھ اشتراک: یہ سب سے اہم بات ہے۔ جواب تمام کمپنیوں کو بھیجا جائے جنہوں نے بولی دستاویزات خریدی ہیں۔

مثال:

ایک بولی دہندہ پوچھتا ہے: "صفحہ 25 پر IP65 ریٹنگ 'درج ہے، کیا اس کے لیے اسٹین لیس سٹیل کی ضرورت ہے؟"

محکمہ 3 دن میں جواب دیتا ہے: "جی ہاں، IP65 کی شرط پوری کرنے کے لیے اسٹین لیس سٹیل ضروری ہے۔" یہ جواب تمام بولی دہندگان کو بھیجا جاتا ہے۔

دوسرا حصہ: دستاویزات میں ترمیم

اگر دستاویزات میں بنیادی نوعیت کی غلطی ہو:

1. سرکاری تصحیح: محکمہ ایک سرکاری ترمیم نامہ (corrigendum) جاری کرے۔
2. اعلان نو: اس ترمیم کا اعلان اصل ٹینڈر کی طرح قاعدہ 15 اور 16 کے مطابق کیا جائے۔
3. مدت میں توسیع: اگر 7 دن سے کم وقت رہ گیا ہو، تو بولی جمع کرانے کی مدت میں کم از کم 7 دن کی توسیع لازمی ہے۔

بنیادی غلطی کی مثالیں:

- منصوبے کا غلط مقام درج ہونا
- اہم تکنیکی معیار کا غلط یا غائب ہونا

• تشخیصی معیار کا غیر واضح یا متضاد ہونا

خلاصہ:

یہ قاعدہ بولی کے مرحلے میں مکمل شفافیت اور انصاف کو یقینی بناتا ہے۔ تمام رابطہ تحریری ہوتا ہے اور سب کے ساتھ بانٹا جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی بولی دہندہ دوسروں پر فوقیت حاصل نہ کر سکے۔

ہ۔ بولیوں کو کھولنا، جانچنا اور مسترد کرنا

قاعدہ 33: بولیوں کے کھولنے کا طریقہ کار

(Opening of Bids)

یہ قاعدہ بولیوں کے افتتاح کے اہم ترین مرحلے سے متعلق ہے، جس کا بنیادی مقصد مکمل شفافیت کو یقینی بنانا اور دستاویزات میں کسی قسم کی رد و بدل یا نا انصافی کو روکنا ہے۔
بولی کھولنے کے بنیادی اصول:

قاعدہ	آسان وضاحت اور اہمیت
1. اسی دن کھولنا	بولی جمع کروانے کی آخری تاریخ اور بولیوں کے کھولنے کا دن ایک ہی ہوتا ہے، عام طور پر تاریخ ختم ہونے کے فوراً بعد۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ کوئی بولیوں کو پہلے سے نہ دیکھ سکے۔
2. فوری کھولنا	بولیوں کو جمع کروانے کی میعاد ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر کھولنا لازمی ہے۔ اس سے بولیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا جان بوجھ کر تاخیر کا امکان ختم ہوتا ہے۔
3. عوامی تقریب	بولی کھولنے کا عمل کھلے عام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بولی دہندہ اپنا نمائندہ بھیج کر پورے عمل کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ عوامی نگرانی بد عنوانی کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ہے۔

قاعدہ	آسان وضاحت اور اہمیت
4. بلند آواز سے پڑھنا	ہر بولی کھولتے وقت اہلکار بولی دہندہ کا نام اور کل بولی کی رقم بلند آواز سے پڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمرے میں موجود ہر شخص تمام قیمتیں ایک ساتھ سنتا ہے۔ کوئی راز نہیں رہتے۔
5. حاضری کے دستخط	تمام موجود بولی دہندگان کو حاضری کی شیٹ پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس سے تقریب کے گواہوں کا سرکاری ریکارڈ تیار ہوتا ہے۔
6. تاخیر سے آنے والی بولیوں کی واپسی	میعاد ختم ہونے کے بعد موصول ہونے والی ہر بولی کو بغیر کھولے واپس کر دیا جاتا ہے۔ کوئی استثنیٰ نہیں ہے۔ یہ میعاد کی سالمیت اور بروقت جمع کروانے والوں کے ساتھ انصاف کو برقرار رکھتا ہے۔
7. نشان زدگی اور دستخط	کمیٹی کے چیئر پرسن کو قیمتوں کے اعداد کو گول دائرے سے نشان زد کرنا ہوگا اور کمیٹی کے ہر رکن کو مالی پیشکش کے ہر صفحے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس عمل سے یہ یقینی بنتا ہے کہ بعد ازاں کوئی بولی کی رقم یا صفحات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔
8. کارروائی کا ریکارڈ	کمیٹی کو کھلے عام بولی کے عمل کا سرکاری ریکارڈ تیار کرنا ہوگا۔ اس دستاویز میں غیر معمولی چیزوں کو نوٹ کیا جائے گا، جیسے بولی کی دستاویز پر ہاتھ سے کی گئی تبدیلیاں۔

اس عوامی تقریب کی اہمیت:

یہ تقریب مندرجہ ذیل باتوں کو یقینی بناتی ہے:

شفافیت: ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کمپنیاں دیکھ سکتی ہیں کہ ان کی اور ان کے حریف کی بولی کھولی

گئی اور سب کی قیمت کا اعلان کیا گیا۔

جوابدہی: کمیٹی کے ارکان کی کارروائیاں سب کے سامنے ہوتی ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے اور

ان کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔

اعتمادیہ عمل نظام میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ناکام ہونے والے بولی دہندگان بھی نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا کہ عمل منصفانہ تھا۔

رد و بدل کی روک تھام: سخت وقت کی پابندی اور دستخط کے قواعد بولی جمع ہونے کے بعد اس میں تبدیلی کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔

عملی منظر نامہ:

سڑک کی تعمیر کے ٹینڈر کی آخری تاریخ پیر کو دوپہر 2:00 بجے ہے۔

2:05 بجے: خریداری کمیٹی اور بولی دہندگان کے نمائندے ایک کانفرنس روم میں جمع ہوتے ہیں۔

کمیٹی: بولیوں پر مشتمل بند ڈبہ کھولتی ہے۔

ہر بولی کے لیے: وہ لفافہ کھولتے ہیں، کاغذ اٹھاتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں: "کمپنی اے بی سی، بولی رقم: ساڑھے دس لاکھ روپے!" اور پھر اسے ریکارڈ کرتے ہیں۔

کمپنی XYZ کا نمائندہ: یہ سن کر اپنے اہم حریف کی قیمت فوری طور پر جان لیتا ہے۔

کمیٹی: کمپنی اے بی سی کے دستاویز پر رقم کو گول دائرے سے نشان زد کرتی ہے اور تمام ارکان اُس صفحے پر دستخط ثبت کرتے ہیں۔

کمپنی ڈی ای ایف (DEF) کی بولی دوپہر 2:02 بجے موصول ہوتی ہے۔ اسے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور واپس کر دی جائے گی۔ اس پر غور نہیں کیا جاتا۔

خلاصہ:

بولیوں کا افتتاح ایک عوامی تقریب ہے جسے اس بات کے ثبوت کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عمل منصفانہ، شفاف اور ہیرا پھیری سے بالاتر ہے۔ یہ عوامی خریداری کے اصولوں کا عملی اظہار ہے۔

قاعدہ 34: بولیوں کو پرکھنے کے معیارات (Evaluation Criteria)

یہ قاعدہ خریداری کے عمل کے سب سے اہم حصے کا احاطہ کرتا ہے: بولیاں کیسے جانچی اور موازنہ کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تشخیص غیر جانبدارانہ / معروضی، منصفانہ اور صرف انہی باتوں پر مبنی ہو جو شروع میں طے کی گئی تھیں۔

قاعدے کی رو سے:

خریداری کرنے والے محکموں کو بولیوں کے موصول ہونے سے پہلے ہی تشخیص کے واضح، تفصیلی اور غیر مبہم معیارات طے کرنا لازم ہیں۔ یہ معیارات اصل بولی دستاویزات کا حصہ ہونے چاہئیں۔

اس کا مطلب یہ ہے:

- طے شدہ اہداف سے ہٹنے پر پابندی: آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ بولیاں دیکھنے کے بعد جیتنے والے کا انتخاب کیسے کریں گے۔ قواعد شروع سے ہی حتمی ہونے چاہئیں۔
- تفصیل لازمی: محض یہ کہنا کہ "بہترین بولی جیتے گی" کافی نہیں ہے۔ اس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ "قیمت کا اسکور میں 60 فیصد حصہ ہوگا۔ تکنیکی صلاحیت 40 فیصد شمار ہوگی۔ تکنیکی صلاحیت میں، تجربے (10 پوائنٹس)، تجویز کردہ طریقہ کار (20 پوائنٹس)، اور کلیدی عملے کی قابلیت (10 پوائنٹس) پر پوائنٹس دیے جائیں گے۔"

- قاعدہ توڑنے کا نتیجہ: واضح معیارات فراہم نہ کرنا غلط خریداری (Mis-procurement) تصور ہوگا۔

مثال:

بولی دستاویزات میں واضح ہونا چاہیے: "وہ بولی جیتے گی جو تمام تکنیکی شرائط پوری کرتے ہوئے سب سے کم قیمت ہو۔" یا، کسی زیادہ پیچیدہ منصوبے کے لیے: "وہ بولی دہندہ جیتے گا جس کے کل اسکور سب سے زیادہ ہوں، جس میں قیمت 70 فیصد اور تجویز کردہ منصوبے کی مدت 30 فیصد ہوگی۔"

آسان مطلب:

جیسے کسی امتحان میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کس مضمون کے کتنے نمبر ہیں، ویسے ہی ٹینڈر میں بھی سب کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے کتنے نمبر / وزن ہیں۔

قاعدہ 35: بولیوں کی تشخیص

(Evaluation of Bids)

بولیوں کا جائزہ—

معیارات کے مطابق جائزہ:

تمام بولیوں کا جائزہ صرف اور صرف انہی معیارات اور شرائط کے مطابق لیا جائے گا جو ٹینڈر کے کاغذات میں پہلے سے لکھے گئے ہیں۔

کرنسیوں کا موازنہ:

اگر مختلف کرنسیوں (جیسے ڈالر، ریال، درہم) میں بولی دی گئی ہوں، تو ان سب کو ایک ہی کرنسی میں تبدیل کیا جائے گا۔

- شرح تبادولہ: سیٹ بینک آف پاکستان کے بتائے ہوئے شرح فروخت (Selling Rate) کے مطابق۔
- تاریخ: کرنسی کی شرح فروخت وہ ہوگی جو بولی کھولنے کی تاریخ سے 7 دن (7 کام کے دن / ورکنگ ڈیز) پہلے سیٹ بینک نے مقرر کی ہے۔

پرانے اصولوں کی پابندی:

جس دن ٹینڈر کا اشتہار نکلا تھا، اُس دن جو قواعد و ضوابط لاگو تھے، وہی اس بولی پر بھی لاگو ہوں گے۔ بعد میں بننے والے نئے اصول اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔

آسان مطلب:

تشخیص ایک منصفانہ، یکساں موازنہ ہونا چاہیے جو پہلے سے طے شدہ اور شفاف طریقہ کار کے تحت کی جائے۔

قاعدہ 36: بولیوں کی وضاحت

(Clarification of Bids)

بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ کے بعد، کوئی بھی بولی دینے والا اپنی بولی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مالیت ہو یا تکنیکی تفصیلات (Technical Specifications)۔

تاہم، محکمہ کسی بھی بولی دہندہ سے اس کی بولی کی وضاحت ضرور مانگ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف معلومات کو واضح کرنا ہو، نہ کہ پیشکش کی نوعیت کو تبدیل کرنا۔

جائز وضاحت کی مثال: "بولی دہندہ انجینئر کے 15 سال کے تجربے کی تصدیق کے لیے ان کا تعلیمی و پیشہ ورانہ تجربے کا خلاصہ / سی وی (CV) بھیجیں۔"

ناجائز وضاحت (غیر قانونی) کی مثال: "آپ کی بولی میں ایک ضروری سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ آپ اسے ابھی ای میل (Email) کر دیں۔"

آسان مطلب:

آپ بولی کی وضاحت ضرور مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی آخری تاریخ کے بعد اپنی بولی کو درست یا بہتر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

خلاصہ: یہ تمام قواعد اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ خریداری کا پورا عمل شروع سے آخر تک منصفانہ، شفاف اور بغیر کسی رکاوٹ کے چلے۔

قاعدہ 37: امتیازی اور مشکل شرائط

(Discriminatory and Difficult Conditions)

کوئی ناجائز فائدہ نہیں: یہ قاعدہ کہتا ہے کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ ٹینڈر میں ایسی شرط نہیں ڈال سکتا جو کسی مخصوص بولی دہندہ کو ناجائز فائدہ پہنچائے یا اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرے۔

کسی شرط کو امتیازی کیسے سمجھا جائے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شرط امتیازی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ اس کاروبار / صنعت کے عام طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں، تو یہ امتیازی ہو سکتی ہے۔

• امتیازی شرط کی مثال: "سپلائر کا دفتر حکومتی ادارے کی عمارت سے 5 کلومیٹر کے اندر ہونا چاہیے۔" یہ شرط بلاوجہ دوسرے شہروں کی اہل کمپنیوں کو غیر منصفانہ طور پر خارج کر دیتی ہے۔

• غیر امتیازی شرط کی مثال: "فراہم کیے جانے والے طبی آلات کی پاکستان میڈیکل کمیشن سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔" یہ طبی صنعت کے لیے ایک معیاری اور منصفانہ ضرورت ہے۔

خلاصہ: یہ قواعد مل کر جانچ کے عمل کو ایک غیر جانبدار اور تکنیکی عمل بناتے ہیں۔ کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب عوامی طور پر معلوم قواعد کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ ذاتی پسند، جانبداری یا خفیہ معاہدوں کی بنیاد پر۔

قاعدہ 38: بولی کا عمل منسوخ کرنا (Cancellation of Bidding Process)

یہ قاعدہ حکومتی ادارے (پریکٹس ایجنسی) کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ بولی کا عمل شروع ہونے کے بعد لیکن معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے اسے منسوخ کر دے۔ یہ ایک اہم اختیار ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اہم ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔

قاعدہ کیا کہتا ہے؟

منسوخ کرنے کا حق: حکومتی محکمہ کسی بھی وقت بولی کا پورا عمل منسوخ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی بولی کو قبول کرے۔

کوئی مالی ذمہ داری نہیں: بولی کا عمل منسوخ کرنے کی صورت میں، حکومتی ادارہ بولی دہندگان کو ان کے اخراجات (جیسے دستاویزات کی تیاری یا بینک گارنٹی) کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

سب کو مطلع کرنا: ادارے کو تمام بولی دہندگان کو فوری طور پر مطلع کرنا ہوگا کہ عمل منسوخ ہو گیا ہے اور ان کی ضمانتی رقم / بڈ سیکیورٹی (قابل واپسی رقم) فوراً واپس کرنی ہوگی۔

وجہ بتانا ضروری ہے: اگر کوئی بولی دہندہ وجہ پوچھے تو ادارہ اسے وجہ بتانے کا پابند ہے، لیکن منسوخی کے جواز پر بحث کرنے کا نہیں۔

آسان الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے؟

اسے اس طرح سمجھیں: کوئی بھی حکومتی ادارہ کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب کرنے سے پہلے ٹینڈر کا "عمل" روک سکتا ہے، لیکن اسے شائستگی کے ساتھ ایسا کرنا ہوگا اور سب کی داخلہ فیس واپس کرنی ہوگی۔ اسے عمل کی تیاری کے لیے آپ کے وقت اور محنت کا معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ عمل کیوں منسوخ کیا گیا۔

ادارہ ٹینڈر کیوں منسوخ کرے گا؟

کچھ جائز اور نیک نیتی پر مبنی وجوہات میں یہ شامل ہیں:

- بجٹ میں کٹوتی: منصوبے کے لیے فنڈز اب دستیاب نہیں ہیں۔
- ضروریات میں تبدیلی: محکمہ کی ضروریات میں بنیادی تبدیلی آگئی ہے۔
- کوئی اچھی بولی نہیں: موصول ہونے والی تمام بولیاں غیر معیاری تھیں یا بجٹ سے بہت زیادہ تھیں۔
- غلطی کا پتہ چلنا: منصوبے کے ڈیزائن یا دستاویزات میں کوئی بڑی خرابی پائی گئی ہے۔
- پالیسی میں تبدیلی: نئی حکومتی پالیسی نے اس منصوبے کو غیر ضروری بنا دیا ہے۔

یہ قاعدہ کن خرابیوں کو روکتا ہے؟

یہ قاعدہ نا انصافیوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کسی محکمے کو درج ذیل کاموں سے روکتا ہے:

- من مانی منسوخی: صرف اس بنیاد پر ٹینڈر منسوخ کرنا کہ ان کی پسندیدہ کمپنی نہیں جیتی، پھر ایسی شرائط کے ساتھ نیا ٹینڈر نکالنا جو صرف اس کمپنی کے لیے موزوں ہو۔
- ہراساں کرنے کا ذریعہ: مخصوص بولی دہندگان کو نقصان پہنچانے یا پریشان کرنے کے لیے منسوخی کا استعمال۔

مثال:

- مواصلات کے محکمے نے ایک نئے پل کی تعمیر کے لیے بولیوں کی دعوت دی۔

- پانچ کمپنیوں نے بڑی رقم اور وقت صرف کر کے تفصیلی بولیاں تیار کیں اور بولی کی ضمانتیں / بڈسیکورٹی حاصل کیں۔
- بولیاں کھولنے کے بعد، محکمے کو اپنی تکنیکی حساب کتاب میں ایک بڑی غلطی کا احساس ہوا، جس کا مطلب تھا کہ تمام بولیاں غلط معلومات پر مبنی ہیں۔
- کارروائی: محکمہ قاعدہ 38 کے تحت کام کرتے ہوئے پانچوں کمپنیوں کو لکھتا ہے: "ایکس وائی زیڈ (XYZ) پل کے لیے بولی کا عمل ڈیزائن کی تفصیلات میں تکنیکی غلطی کی وجہ سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ آپ کی بولی کی ضمانت / بڈسیکورٹی منسلک ہے۔"
- اگر کمپنی A پوچھے کہ "تکنیکی غلطی کیا تھی؟"، تو محکمہ جواب دے سکتا ہے: "وزن برداشت / لوڈیئرنگ کی ضروریات میں حساب کی غلطی۔" محکمے کو اپنے فیصلے کی وضاحت کے لیے تفصیلی انجینئرنگ رپورٹس فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مثال

فرض کریں کہ محکمہ تعلیم کو کمپیوٹر خریدنے ہیں۔ وہ بولی کا عمل شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے نئے کمپیوٹرز کی خریداری کے لیے مختص کیے گئے فنڈز روک دیے ہیں۔

عمل: اس صورت حال میں، محکمہ قاعدہ 38 کے تحت بولی کا عمل منسوخ کر سکتا ہے۔ وہ تمام کمپنیوں کو یہ اطلاع دے گا کہ فنڈز کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے بولی منسوخ کر دی گئی ہے، اور ان کی جمع کردہ بولی کی حفاظتی رقم (Bid Security) واپس کر دے گا۔

اس طرح، محکمہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، لیکن شفاف طریقے سے، اور کمپنیوں کا مالی نقصان بھی نہیں ہوتا۔

قاعدہ 39: ٹینڈرز کا دوبارہ جاری ہونا

(Re-issuance of Tenders)

ٹینڈر کب دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے؟

حکومتی ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) دو مخصوص حالات میں ٹینڈر کا عمل نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے

منظر نامہ	آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے
1. منسوخی کے بعد (قاعدہ / رول 38)	ٹینڈر کسی جائز وجہ سے منسوخ کیا گیا تھا (مثلاً، بجٹ میں کٹوتی، بڑی خرابی)۔ اب محکمہ نے بنیادی مسئلہ کو حل کر دیا ہے اور دوبارہ ٹینڈر کرنے کے لیے تیار ہے۔
2. کوئی بڑی اور بنیادی خرابی	جب ٹینڈر کا عمل شروع ہونے کے بعد بولی کی دستاویزات میں ایک بہت بڑی غلطی سامنے آئے جو اتنی سنگین ہو کہ اسے صرف وضاحت دے کر ٹھیک نہ کیا جاسکے، تو اسے "ایک بڑی اور بنیادی خرابی" سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت میں، پورا دستاویز ناقص ہو جاتا ہے اور اسے نئے سرے سے دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
3. قواعد کے برعکس خریداری (Mis-procurement)	ایک اعلیٰ اتھارٹی (جیسے محکمہ کا سربراہ یا بی بی پی آر اے) نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اصل خریداری قواعد کے برعکس غیر قانونی (Mis-procurement) تھی کیونکہ قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تھی

ٹینڈر کے دوبارہ اجراء کا اہم نکتہ قاعدہ: (Proviso) کہتا ہے ٹینڈر دوبارہ جاری کرتے وقت، خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو نئے بولی کے دستاویزات میں وضاحتوں، شرائط اور ضوابط کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔

خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔

- اگر پہلا ٹینڈر تکنیکی تفصیلات میں غلطی کی وجہ سے منسوخ کیا گیا تھا، تو اب وہ انہیں درست کر سکتے ہیں۔
- اگر کوئی بولی دہندہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا کیونکہ ضروریات بہت سخت تھیں، تو وہ انہیں نرم کر سکتے ہیں۔
- اگر منصوبے کی ضروریات بدل گئی ہیں، تو نئے دستاویزات اس کی عکاسی کر سکتے ہیں۔

عملی منظر نامہ:

1. مسئلہ: محکمہ صحت ایک ایم آر آئی (MRI) مشین کے لیے بولیاں طلب کرتا ہے، لیکن تکنیکی شرائط اس طرح لکھی گئی ہیں کہ صرف ایک مخصوص جرمن برانڈ ہی انہیں پورا کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ 13 (جینیئرک / عام شرائط استعمال کرنا) کی خلاف ورزی ہے۔

2. دریافت: کئی بولی دہندگان شکایت کرتے ہیں۔ خریداری کمیٹی اس بات سے متفق ہوتی ہے کہ یہ شرائط امتیازی ہیں اور ایک "بنیادی کمزوری" (مادی عیب) ہیں۔

3. کارروائی: کمیٹی قاعدہ 38 کے تحت ٹینڈر منسوخ کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ مجاز اتھارٹی (Competent Authority) اس سے متفق ہوتی ہے۔

4. عمل کی تجدید: محکمہ قاعدہ 39 کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ ٹینڈر نئی، منصفانہ تکنیکی شرائط کے ساتھ دوبارہ جاری کرتا ہے جو عام ضروریات اور "یا اس کے مساوی" جیسی زبان استعمال کرتی ہیں۔

5. نتیجہ: مختلف ممالک کی متعدد کمپنیاں اب بولیاں جمع کرواتی ہیں، جس سے صحیح مقابلہ بازی قائم ہوتی ہے اور خریداری کرنے والے محکمے کو بہتر قیمت ملتی ہے۔

خلاصہ: قاعدہ / رول 39 ایک ناکام ٹینڈر کے عمل کو درست کرنے کے لیے ایک واضح راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو ٹینڈر منسوخ کرنے، درست کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کا قانونی طریقہ کار فراہم کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک ناقص یا غیر قانونی خریداری کے ساتھ آگے بڑھنے پر مجبور ہو۔

قاعدہ 40: جانچ کی رپورٹس کا اعلان (Announcement of Evaluation Reports)

یہ قاعدہ / رول کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بولیوں کی جانچ کے بعد، حکومتی ادارے کو ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اتھارٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ رپورٹ معاہدے پر دستخط ہونے سے کم از کم تین (3) کام کے دنوں / ورکنگ ڈیزے پہلے شائع ہونی چاہیے۔

رپورٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے؟

- یہ رپورٹ واضح طور پر بتائے کہ سب سے کم جانچی گئی بولی (Lowest Evaluated Bid) کیوں قبول کی گئی ہے۔
- یہ بھی بتائے کہ باقی تمام بولیاں کیوں مسترد کی گئیں۔

اہمیت: یہ رپورٹ اور اس کا تین دن کا انتظار کا دورانیہ بہت اہم ہیں۔ یہ ہارنے والے بولی دہندگان کو فیصلہ کو سمجھنے اور یہ جانچنے کا موقع دیتا ہے کہ کیا یہ عمل منصفانہ اور شفاف تھا۔ یہ عمل کو بدعنوانی سے پاک رکھنے اور بولی دہندگان کا اعتماد بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔

مثال:

ٹینڈر: 100 کمپیوٹرز کی فراہمی

ٹینڈر میں، تین کمپنیوں نے کمپیوٹرز کی فراہمی کے لیے بولی دی۔

- کمپنی A: 90 لاکھ روپے
- کمپنی B: 100 لاکھ روپے
- کمپنی C: 85 لاکھ روپے (لیکن تکنیکی ضروریات پوری نہیں کیں)

رپورٹ کیا کہے گی؟ رپورٹ یہ واضح کرے گی کہ کمپنی C کی بولی کو تکنیکی وجوہات کی بنا پر مسترد کیا گیا اور تمام اہل بولیوں میں سے، کمپنی A کی بولی سب سے کم تھی، اسی لیے اسے قبول کیا گیا۔ اس طرح، کمپنی B یہ جان سکے گی کہ وہ قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ مقررہ قواعد کی بنیاد پر ہاری ہے۔

خلاصہ:

قاعدہ / رول 40 دراصل شفافیت کا قاعدہ / رول ہے۔ یہ حکومتی ادارے کو جوابدہ بناتا ہے اور بولی دہندگان کو منصفانہ فیصلہ کی تصدیق کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

قاعدہ 41: کھلی مسابقتی بولی کے طریقہ کار (Procedures of Open Competitive Bidding)

اس قاعدہ کے تحت کھلی مسابقتی بولی کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار کی اجازت ہے۔

اہلیت کا معیار

• تمام بولیوں کے دعوت ناموں اور بولی کی دستاویزات میں مندرجہ ذیل اہلیت کا معیار شامل ہونا ضروری ہے:

- متعلقہ تجربہ: کمپنی کے پاس اس کام کے لیے متعلقہ تجربہ ہونا چاہیے۔
- گزشتہ تین سال کا زر گردش سرٹیفکیٹ / ٹرن اوور: کمپنی کے پاس گزشتہ کم از کم تین سال کا زر گردش سرٹیفکیٹ / ٹرن اوور ہونا چاہیے۔
- رجسٹریشن: انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، بلوچستان ریونیو اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل (جہاں قابل اطلاق ہو) کے ساتھ رجسٹریشن۔
- دیگر عوامل: کوئی بھی دوسرا معیار جو حکومتی ادارہ قاعدہ 37 کی شرائط کے مطابق مناسب سمجھے۔

بولی لگانے کے چار طریقہ کار:

1- ایک مرحلہ، ایک لفافے کا طریقہ کار (Single Stage One Envelope Procedure)

یہ کیا ہے: بولی دینے والے اپنی مطلوبہ معلومات اور مالی (financial) پیشکش ایک ہی لفافے میں جمع کراتے ہیں۔ عمل: لفافہ ایک ہی وقت میں کھولا جاتا ہے، اور دونوں پہلوؤں کا ایک ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ استعمال: یہ طریقہ سادہ، معیاری، اور کم قیمت والی خریداریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں قیمت سب سے اہم ہوتی ہے (جیسے دفتری اسٹیشنری یا فرنیچر کی خریداری)۔

2- ایک مرحلہ دو لفافوں والا طریقہ کار (Single Stage Two Envelope Procedure)

- یہ کیا ہے: بولی دینے والے ایک مجموعہ / پیکیج میں دو الگ لفافے جمع کراتے ہیں: ایک تکنیکی (Technical) پیشکش اور دوسرا مالی (Financial) پیشکش کے لیے۔
- عمل:

1. پہلے صرف تکنیکی (Technical) لفافے کھولے جاتے ہیں۔ جو بولیاں تکنیکی معیار پر پوری نہیں اترتیں، وہ مسترد ہو جاتی ہیں۔
2. صرف اہل بولی دہندگان کے مالی (Financial) لفافے بعد میں کھولے جاتے ہیں، اور سب سے کم قیمت والی بولی جیت جاتی ہے۔

آسان مثال:

ایک وکیل کی خدمات حاصل کرنا۔ آپ پہلے اس کی قابلیت اور تجربہ (تکنیکی پہلو) چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس کی فیس (مالی پہلو) پر بات چیت کرتے ہیں۔

- استعمال: یہ طریقہ پیچیدہ خریداریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں معیار قیمت جتنا ہی اہم ہو (جیسے طبی آلات یا کنسٹرکشن کا کام)۔

3- دو مرحلہ بولی کا طریقہ کار (باہمی تعاون کی دوڑ) (Two Stage Bidding Procedure)

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

اس طریقہ کار کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب خریداری کرنے والا محکمہ جانتا ہو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اسے بہترین تکنیکی حل کے بارے میں یقین نہ ہو۔ یہ بولی دہندگان کے ساتھ ایک باہمی تعاون پر مبنی عمل ہے۔

پہلا مرحلہ: تجاویز بغیر مالیت:

- بولی دہندگان صرف تکنیکی تجاویز جمع کرواتے ہیں (بغیر قیمت کے)۔
- 1. خریداری کرنے والا محکمہ تمام بولی دہندگان سے ملاقات کر کے تکنیکی حل کے طریقے/آپشنز (Options) پر بحث و تصفیہ کرتا ہے۔

- خریداری کرنے والا محکمہ ان مباحثوں کی بنیاد پر اپنی تکنیکی ضروریات میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔
- بولی دہندگان اس کے بعد حتمی متفقہ ضروریات کی بنیاد پر اپنی تکنیکی تجاویز میں ترمیم کرتے ہیں۔

دوسرا مرحلہ: حتمی بولیاں

- دلچسپی رکھنے والے بولی دہندگان اپنی نظر ثانی شدہ تکنیکی تجاویز اور اپنی مالی تجاویز جمع کرواتے ہیں۔
- تکنیکی طور پر پورا اترنے والے بولی دہندگان کی مالی بولیاں کھولی جاتی ہیں اور سب سے کم قیمت والی بولی جیت جاتی ہے۔

اسے کب استعمال کیا جاتا ہے؟

انتہائی بڑے، پیچیدہ اور منفرد منصوبوں کے لیے جہاں محکمے کو بہترین حل کی وضاحت کے لیے کاروباری شعبے / صنعت / انڈسٹری کی رائے درکار ہو (مثلاً: ایک بڑی بندرگاہ کی توسیع، بین الشہری / سٹی وائیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم)۔

آسان مثال:

اپنے لیے ایک مکان کا ڈیزائن تیار کرنا۔ آپ پہلے کئی ماہر تعمیرات سے ملتے ہیں تاکہ بہترین ڈیزائن طے کیا جاسکے (پہلا مرحلہ)۔ پھر آپ ان سے اس مخصوص ڈیزائن کی تعمیر کی ایک مقررہ قیمت دینے کو کہتے ہیں (دوسرا مرحلہ)۔

مثال:

ایک بڑا بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ، جیسا کہ نیا ہوائی اڈا یا سرنگ، جہاں قیمت طے کرنے سے پہلے انجینئرنگ کے لحاظ سے ضروری نقاط کو حتمی شکل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4- دو مرحلہ - دو لفافہ بولی کا طریقہ کار (Two Stage Two Envelope Bidding Procedure)

یہ خریداری کا سب سے پیچیدہ اور باہمی تعاون پر مبنی طریقہ ہے۔ اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب خریداری کرنے والا محکمہ اپنے حتمی مقصد سے واقف ہو، لیکن اسے اس تک پہنچنے کے بہترین تکنیکی طریقہ کار کا یقین نہ ہو، اور اسے ماہرین (بولی دہندگان) کی رائے درکار ہو۔

بہترین استعمال:

انتہائی بڑے، نہایت پیچیدہ اور جدید منصوبوں کے لیے جہاں تکنیکی حل پہلے سے طے شدہ نہ ہو (جیسے کسی علامتی پل کا ڈیزائن اور تعمیر، اسمارٹ سٹی سسٹم، بندرگاہ کی بڑی توسیع)۔

عمل کے دو مراحل:

پہلا مرحلہ: تجاویز / خیالات (Ideas) کا دور (بغیر مالیت)

1. بولی جمع کروانا: کمپنیاں دو بند لفافوں پر مشتمل مجموعہ / پیکج جمع کرواتی ہیں: ایک ان کی تکنیکی تجویز (خیالات، طریقہ کار، ڈیزائن) کے لیے اور دوسرا ان کی مالی تجویز (قیمت) کے لیے۔
2. صرف تکنیکی تجاویز / تجاویز کھولنا: خریداری کرنے والا محکمہ صرف تکنیکی تجاویز کے لفافے عوامی طور پر کھولتا ہے۔ مالی لفافے بند اور محفوظ رکھے جاتے ہیں۔
3. باہمی مباحثہ: خریداری کرنے والا محکمہ تمام بولی دہندگان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کی تکنیکی تجاویز پر تبادلہ خیال کرتا ہے۔
4. شرائط میں ترمیم و حتمی شکل: ان مباحثوں کی بنیاد پر، خریداری کرنے والا محکمہ تکنیکی تفصیلات کو حتمی شکل دیتا ہے۔ بولی دہندگان کو ان نئی، واضح شرائط کے مطابق اپنی تکنیکی تجاویز میں ترمیم کی اجازت دی جاتی ہے۔
5. عمل سے دستبردار ہونے کا اختیار: کوئی بھی بولی دہندہ جو نئی شرائط پر عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ عمل سے دستبردار ہو سکتا ہے اور اس کی بولی کی ضمانت / بڈسیکورٹی واپس مل جاتی ہے۔

پہلے مرحلے کا مقصد: بہترین تکنیکی حل حاصل کرنا اور یقینی بنانا کہ تمام بولی دہندگان ایک جیسی اور واضح مطلوب معیارات (Well-defined Requirements) کی بنیاد پر مقابلہ کر رہے ہیں۔

دوسرا مرحلہ: مالی تجویز جمع کروانے کا دور

1. دوبارہ جمع کروانا: جو بولی دہندگان اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنی نظر ثانی شدہ تکنیکی تجویز اور ایک اضافی مالی پیشکش جمع کرواتے ہیں۔

2. حتمی افتتاح: ایک پہلے سے اعلان کردہ تاریخ کو، خریداری کمیٹی عوامی طور پر یہ کھولتی ہے:

○ نظر ثانی شدہ تکنیکی تجویز۔

○ اس اصل مالی پیشکش کے لفافے جو پہلے مرحلے میں محفوظ کر دیے گئے تھے۔

○ نئی اضافی مالی تجویز / پیشکش۔

3. تشخیص اور انتخاب: خریداری کمیٹی اب ہر بولی کا مجموعی پیکج (نظر ثانی شدہ تکنیکی پیشکش + اصل مالی پیشکش + اضافی مالی پیشکش) کے طور پر جائزہ لیتی ہے۔ وہ بولی جیتی ہے جو بہترین قیمت (بہترین تکنیکی اسکور اور بہترین قیمت) پیش کرتی ہے۔

دوسرے مرحلے کا مقصد: اب واضح طور پر متعین شدہ منصوبے (Clearly Defined Project) کے لیے ایک حتمی اور مستحکم / ناقابل تبدیلی قیمت حاصل کرنا اور مجموعی طور پر بہترین پیشکش (بولی) کا انتخاب کرنا ہے۔

آسان مثال: اپنا خوابوں کا گھر بنانا

• مرحلہ 1: آپ کئی ماہر تعمیرات (آرکیٹیکٹس) سے نقشہ / ڈیزائن کے تجاویز اور ان کی تخمینی فیس الگ الگ بند لفافوں میں جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ صرف نقشہ / ڈیزائن کے لفافے کھولتے ہیں، سب سے ان کے تجاویز / خیالات پر بات کرتے ہیں، اور مل کر گھر کا نقشہ / پلان طے کرتے ہیں۔

• مرحلہ 2: باقی ماندہ ماہرین آپ کو منتخب خوابوں کے گھر کا نقشہ / ڈیزائن بنانے کی ایک مقررہ قیمت دیتے ہیں۔ اب آپ ان کے اصل فیس اور گھر بنانے کی نئی لاگت کے لفافے کھولتے ہیں۔ اس ماہر کو منتخب کرتے ہیں جس کا نقشہ / ڈیزائن بھی اچھا تھا اور تعمیر کے لیے بہترین قیمت بھی۔

اس طریقہ کار کے فوائد:

- جدت: یہ خریداری کرنے والے محکمے کو پرائیویٹ سیکٹر کی مہارت اور جدید خیالات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔
- وضاحت: یہ یقینی بناتا ہے کہ قیمت طے ہونے سے پہلے منصوبہ واضح ہو، جس سے بعد میں مہنگی تبدیلیوں سے بچا جاسکتا ہے۔
- انصاف: باہمی تعاون کے باوجود، یہ طریقہ کار مالی بولیاں خفیہ رکھ کر مسابقت اور شفافیت برقرار رکھتا ہے، خاص طور پر تجاویز/پیشکش کے مرحلے میں، تاکہ کسی کی طرفداری نہ ہو۔
- خلاصہ: یہ طریقہ کار ماہرین کے ساتھ مل کر پہلے بہترین منصوبہ ڈیزائن کرنے میں مددگار ہے، اور پھر مقابلہ جاتی طریقے سے اس منصوبے کی تعمیر بہترین لاگت میں کرانے کا ایک منظم طریقہ ہے۔

قاعدہ 42: مختلف طریقہ کار کے استعمال کی شرائط

(Conditions for Use of Various Procedures)

طریقہ (Method)	آپ کیا خرید رہے ہیں؟	کیوں؟	مثالیں
ایک مرحلہ، ایک لفافے کا طریقہ کار (Single Stage One Envelope)	سادہ اور معیاری اشیاء جہاں اہم عنصر صرف قیمت ہو۔ مثال: اسٹیشنری، دفتری فرنیچر۔	یہ سب سے سادہ اور تیز طریقہ ہے۔ اس میں کوئی پیچیدہ تکنیکی جائزہ درکار نہیں ہوتا۔	• آفس اسٹیشنری • معیاری کمپیوٹرز (عام استعمال کے لیے) • بڑی مقدار میں کاغذ • عام استعمال کا فرنیچر

طریقہ (Method)	آپ کیا خرید رہے ہیں؟	کیوں؟	مثالیں
ایک مرحلہ دو لفافوں والا طریقہ کار (Single Stage Two Envelope)	پیچیدہ اشیاء یا کام جہاں معیار اور تکنیکی قابلیت قیمت کے برابر اہم ہو۔ مثال: طبی آلات، آئی ٹی سسٹمز۔	یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کسی بھی بولی کی قیمت کو دیکھنے سے پہلے اس کی تکنیکی قابلیت کی جانچ کر لیں۔ اس سے سستے لیکن غیر معیاری انتخاب کو روکا جاسکتا ہے۔	• طبی آلات (جیسے X-ray مشین • کسی عمارت کا تعمیراتی کام • خصوصی سافٹ ویئر سسٹمز • خصوصی گاڑیاں (جیسے فائر ٹرک یا ایمبولینس)
دو مرحلہ بولی کا طریقہ کار (Two Stage Bidding Procedure)	انتہائی پیچیدہ منصوبے جہاں آپ کو حتیٰ مقصد معلوم ہے، لیکن بہترین تکنیکی حل معلوم نہیں ہے۔ مثال: ایک بڑا ڈیم، نیا ہوائی اڈہ۔	یہ دو مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ ماہرین کے ساتھ مل کر بہترین منصوبے کا ڈیزائن طے کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں سب سے کم قیمت پر بولی لگاتے ہیں۔	• ایک نیا ہوائی اڈہ یا بندرگاہ • شہر کے لیے پانی صاف کرنے کا نظام • کسی بڑی سڑک یا سرنگ کی تعمیر
دو مرحلہ، دو لفافوں کا طریقہ کار (Two Stage Two Envelope Bidding Procedure)	پیچیدہ سسٹمز جہاں ایک ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی مختلف تکنیکی حل موجود ہیں۔ مثال: ہسپتال کے لیے بجلی پیدا کرنے کے مختلف ذرائع۔	یہ دو مراحل اور دو لفافوں کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو مختلف تکنیکی حل کا جائزہ لینے اور پھر ان میں سے سب سے بہترین حل	• ایک بجلی گھر کا قیام (جہاں ڈیزل، شمسی، یا ہوا کی طاقت جیسے مختلف حل ممکن ہوں • ایک نیا مینوفیکچرنگ پلانٹ • سمارٹ سٹی سسٹمز

طریقہ (Method)	آپ کیا خرید رہے ہیں؟	کیوں؟	مثالیں
		کے لیے حتمی پیشکش / قیمت کا حصول ممکن بناتا ہے	

مزید مثالیں

1. ایک مرحلہ - ایک لفافہ جاتی طریقہ کار

- مقصد: سادہ، معیاری اشیاء۔ مالیت / قیمت اہم اور فیصلہ کن عنصر ہے۔
- مثال: اسکول کی 1000 یکساں کرسیاں خریدنے کے لیے۔

عمل:

1. کرسی کی عین تفصیلات (اونچائی، مواد، رنگ) شائع کی جاتی ہیں۔
2. سپلائر ایک لفافہ جمع کراتے ہیں جس میں قیمت اور تصدیق ہوتی ہے کہ وہ تفصیلات پر پورا اترتے ہیں۔
3. تمام لفافے کھولے جاتے ہیں، شرائط کی تعمیل کی جانچ کی جاتی ہے، اور سب سے کم قیمت دینے والے اہل سپلائر کو آرڈر دیا جاتا ہے۔

2. ایک مرحلہ - دو لفافہ جاتی طریقہ کار

- مقصد: پیچیدہ اشیاء یا کام۔ معیار قیمت جتنا ہی اہم۔
- مثال: محکمہ صحت کے لیے 10 ایمبولینسوں کا بیڑا (Fleet) خریدنے کے لیے۔

عمل:

1. سپلائر دو الگ لفافے جمع کراتے ہیں:
 - تکنیکی: ایمبولینس کی تفصیلات، انجن کی قسم، طبی آلات کی فہرست، وارنٹی کی تفصیلات۔
 - مالی: قیمت۔
2. صرف تکنیکی لفافے کھولے جاتے ہیں اور ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جو ایمبولینس تمام طبی آلات اور حفاظتی معیارات پر پوری نہ اترے، مسترد کر دی جاتی ہے۔
3. پھر اہل بولی دہندگان کے مالی لفافے عوامی طور پر کھولے جاتے ہیں۔
4. تکنیکی طور پر اہل بولی دہندگان میں سے کم سے کم قیمت پیش کرنے والے کو معاہدہ دیا جاتا ہے۔

3. دو مرحلہ بولی

- مقصد: بڑے، پیچیدہ منصوبے جن میں مناسب حل کا نمونہ / خاکہ (ڈیزائن) بنانے کے لیے مدد درکار ہو۔
- مثال: ایک نئے پل کی تعمیر۔

عمل:

• مرحلہ 1 (ڈیزائن):

1. تعمیراتی کمپنیاں، بغیر مالیاتی پیشکش کے، تکنیکی تجاویز (اپنے ڈیزائن کے تجاویز، انجینئرنگ کے پلان، مدت تکمیل) جمع کرواتی ہیں۔
 2. تمام بولی دہندگان سے ملاقات کر کے پل کے بہترین ڈیزائن پر حتمی بات کی جاتی ہے۔
- مرحلہ 2 (قیمت):

1. بولی دہندگان سے اب پل کے طے شدہ ڈیزائن کی بنیاد پر حتمی مالی تجویز جمع کرانے کو کہا جاتا ہے۔
2. متفقہ ڈیزائن کے لیے بہترین قیمت پیش کرنے والے بولی دہندہ کو معاہدہ دیا جاتا ہے۔

4. دو مرحلہ - دو لفافہ جاتی طریقہ کار (Two Stage - Two Envelope Bidding)

- مقصد: ایک پیچیدہ ضرورت کے لیے مختلف تکنیکی حل کے درمیان انتخاب کرنا۔
- مثال: کسی ہسپتال کے لیے بجلی جنریٹر کی خریداری۔

عمل:

• مرحلہ 1 (ٹیکنالوجی کا انتخاب):

1. سپلائر دو لفافے جمع کراتے ہیں:
 - تکنیکی: ان کے تجویز کردہ جنریٹر کی قسم (مثلاً: ڈیزل، شمسی-ہائبرڈ، نیچرل گیس)۔
 - مالی: ان کے تجویز کردہ جنریٹر کی قیمت (یہ لفافہ بند رکھا جاتا ہے)۔
 2. تکنیکی تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جنریٹر کی مجموعی طاقت / پیداوار اور اسکے کارآمد ہونے کے معیارات کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت ہوتی ہے۔
- اضافی تجویز:

1. بولی دہندگان سے ایک اضافی مالی تجویز جمع کرانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی نئی قیمت ہوتی ہے جو حتمی تکنیکی تفصیلات (Specifications) پر پورا اترنے والے جنریٹر کے لیے ہوتی ہے۔
- مرحلہ 2 (فیصلہ):

1. عوامی طور پر ان کو کھولا جاتا ہے:
 - بولی دہندگان کی نظر ثانی شدہ تکنیکی تجاویز۔
 - پہلے سے جمع شدہ مالی پیشکش والے لفافے (آؤٹ کے لیے)۔
 - ترمیم شدہ اضافی مالی تجاویز۔
2. اس بولی دہندہ کو معاہدہ دیا جاتا ہے جس کی ٹیکنالوجی اور ترمیم شدہ مالی تجاویز بہترین ہوتی ہیں۔

خلاصہ:

طریقہ کار	خریداری کی نوعیت	سادہ مثال
ایک مرحلہ، ایک لفافے کا طریقہ کار (Single Stage One Envelope)	سادہ، معیاری اشیاء	کاغذ، قلم، معیاری کرسیاں
ایک مرحلہ دو لفافوں والا طریقہ کار (Single Stage Two Envelope)	پیچیدہ اشیاء جہاں معیار اہم ہو	ایمبولینسی، کمپیوٹر، مخصوص گاڑیاں
دو مرحلہ بولی کا طریقہ کار (Two Stage Bidding Procedure)	تعمیراتی منصوبہ جس میں ڈیزائن کی ضرورت ہو	پل، بند، یا ہسپتال کی تعمیر
دو مرحلہ، دو لفافوں کا طریقہ کار (Two Stage Two Envelope Bidding Procedure)	ٹیکنالوجی کے مختلف طریقوں/نظاموں میں سے انتخاب	بجلی کے جنریٹر، آئی ٹی سرورز، مینوفیکچرنگ کے آلات

خلاصہ: یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ پیچیدہ چیز کی خریداری کے لیے خریداری کا پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ کسی پیچیدہ خریداری کے لیے سادہ طریقہ کار کا استعمال برے نتائج دیتا ہے، جبکہ کسی سادہ خریداری کے لیے پیچیدہ طریقہ کار کا استعمال سب کا وقت ضائع کرتا ہے۔

و: بولیوں کی قبولیت اور ٹھیکے کا اجراء

قاعدہ 43: بولیوں کی منظوری
(Acceptance of Bids)

یہ قاعدہ حتمی فیصلہ سازی کے مرحلے کا احاطہ کرتا ہے: معاہدہ کسے ملے گا۔ اس کا مقصد معاہدے کے اجرا کو منصفانہ اور قانونی بنانا ہے۔

نقطہ 1: بنیادی اصول - "بہترین بولی دہندہ کے ساتھ معاہدہ"

- معاہدہ اس بولی دہندہ کو دیا جائے گا جس کی "تشخیصی بولی سب سے کم" ہو۔
- مطلب: ہمیشہ سب سے کم قیمت والے کو نہیں، بلکہ وہ بولی جس نے تشخیصی معیارات (قیمت، معیار، تجربہ وغیرہ) پر سب سے زیادہ اسکور حاصل کیا ہو۔
- یہ فیصلہ بولی کے کارآمد ہونے / توثیق کی مدت کے اندر کیا جانا چاہیے۔

آسان مثال:

- بولی دہندہ الف: قیمت = 100 روپے، تکنیکی اسکور = 80% بہترین قدر
- بولی دہندہ ب: قیمت = 90 روپے، تکنیکی اسکور = 50% ناکام (ناپسندیدہ معیار)
- فاتح: بولی دہندہ الف (قیمت اور معیار کا بہترین امتزاج)

نقطہ 2: مستثنیٰ صورت - اگر صرف ایک بولی موصول ہو؟

- صرف ایک بولی موصول ہونے کی صورت میں بھی خریداری جاری رہ سکتی ہے۔

شرائط:

1. واحد بولی تمام تکنیکی اور اہلیت کی شرائط پر پوری اترتی ہو۔
2. یہ کسی بھی قانون یا پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرتی ہو۔
3. قیمت موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق معقول ہو۔

اہمیت: یہ اس صورت میں عمل کو ناکام ہونے سے بچاتا ہے جب مقابلہ محدود ہو۔

آسان مثال:

ایک انتہائی مخصوص طبی آلہ کے لیے ٹینڈر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک کمپنی بولی دیتی ہے۔ محکمہ معاہدہ دے سکتا ہے اگر:

- کمپنی اہل ہو
- آلہ تمام تفصیلات پر پورا اترتا ہو
- قیمت دوسرے ہسپتالوں کی ادائیگیوں کے مطابق ہو

نقطہ 3: سزا - اگر فاتح بولی دہندہ دستبردار ہو جائے

اگر فاتح بولی دہندہ نا اہل قرار دے دیا جائے یا معاہدہ پر دستخط سے انکار کرے (جس سے اس کی بولی ضمانت ضبط ہو جائے)، تو محکمہ معاہدہ اگلے بہترین بولی دہندہ (دوسرے نمبر پر آنے والے) کو دے سکتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ایک نہایت ضروری اتفاقی صورت حال کا پلان (Contingency) (بیک اپ پلان) ہے۔ یہ خریداری کرنے والے محکمے کو اس فاتح بولی دہندہ کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے جو کوئی چالبازی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دستبردار ہو جاتا ہے، جس سے تاخیر اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے بولی دہندہ کو کام دے کر منصوبہ آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔

آسان مثال:

- بولی دہندہ X سڑک تعمیر کا معاہدہ جیتتا ہے لیکن معاہدہ پر دستخط سے انکار کرتا ہے۔ اس کی بولی ضمانت (مثلاً 20 لاکھ روپے) ضبط کر لی جاتی ہے۔
- محکمہ پھر معاہدہ بولی دہندہ Y کو دیتا ہے جو دوسرے نمبر پر (اگلی کم ترین تشخیصی بولی) تھا۔

خلاصہ:

کارروائی	صورت حال
معاهدہ اس بولی دہندہ کو دیا جائے جو بہترین مجموعی قدر پیش کرتا ہو (کم ترین تشخیصی بولی)	عام صورت حال
معاهدہ دیا جاسکتا ہے اگر بولی اچھی ہو اور قیمت معقول ہو	صرف ایک بولی دہندہ
اس کی جمع رقم (بولی ضمانت) ضبط کر کے معاهدہ دوسرے نمبر والے بولی دہندہ کو دیا جائے	فاتح دستخط سے انکار کرے

قاعدہ 44: کارکردگی کی ضمانت (Performance Security)

خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کا ضمانتی اقدام

یہ قاعدہ معاهدہ پر دستخط ہونے کے بعد خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جیتنے والا بولی دہندہ واقعی وہ کام کرے جو اس نے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

حصہ 1: کارکردگی کی ضمانت / سیکیورٹی کیا ہے؟

• قاعدہ کیا کہتا ہے: 25 ملین روپے سے زیادہ کے کسی بھی معاہدے کے لیے، کامیاب بولی دہندہ / فاتح کو کام شروع کرنے سے پہلے ایک کارکردگی کی ضمانت / سیکیورٹی (جسے کارکردگی کی گارنٹی بھی کہا جاتا ہے) فراہم کرنی ہوگی۔

○ یہ کیا ہے: یہ ایک مالی گارنٹی ہے، جیسے ایک ضمانتی رقم / سیکیورٹی ڈپازٹ۔

- کتنی: کل معاہدے کی قیمت کا 10% تک۔ (مثلاً، ایک 100 ملین یعنی دس کروڑ) روپے کے معاہدے کے لیے، سیکیورٹی 10 ملین یعنی ایک کروڑ روپے تک ہوگی)۔
- کس شکل میں: اسے اس طرح فراہم کرنا ضروری ہے:

▪ بینک گارنٹی

▪ پے آرڈر

▪ ڈیمانڈ ڈرافٹ

▪ ایک اعلیٰ درجے کی (AA) انشورنس کمپنی سے انشورنس بانڈ۔

- اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ٹھیکیدار کے خلاف خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ان کے خلاف جو:

○ خراب کام کرتا ہے۔

○ منصوبے کو چھوڑ دیتا ہے۔

○ وقت پر ڈیلیور کرنے میں ناکام رہتا ہے۔

○ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔

اگر ٹھیکیدار معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اس رقم کا دعویٰ / استعمال کر سکتی ہے تاکہ کسی اور سے کام کو ٹھیک یا مکمل کرایا جائے

سادہ مثال:

- ایک کمپنی ایک اسکول بنانے کا 100 ملین یعنی دس کروڑ روپے کا معاہدہ جیتتی ہے۔ انہیں کھدائی شروع کرنے سے پہلے 10 ملین یعنی ایک کروڑ روپے کی بینک گارنٹی فراہم کرنی ہوگی۔ اگر وہ آدھا بنا ہوا اسکول چھوڑ دیتے ہیں، تو خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اس 10 ملین روپے کو کسی اور کمپنی کو ادا کرے گی تاکہ کام کو مکمل کیا جاسکے۔

حصہ 2: ٹھیکیدار کو اپنی رقم کب واپس ملتی ہے؟

• قاعدہ کیا کہتا ہے: کارکردگی کی ضمانتی رقم (Performance Security) معاہدہ کی تکمیل کے 60 دنوں کے اندر ٹھیکیدار کو واپس کر دینا چاہیے۔

• واپسی کی شرائط:

◦ کام 100% مکمل ہونا چاہیے۔

◦ خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) نے کام کا معائنہ کر کے اسے قبول کر لیا ہو۔

◦ تمام ذمہ داریاں ادا کر دی گئی ہوں (مثلاً، کوئی چھوٹی خرابی ٹھیک کر دی گئی ہو)۔

• یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے: یہ ٹھیکیدار کے لیے منصفانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خریداری کرنے

والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) غیر معینہ مدت کے لیے ان کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ جب کام

تسلی بخش ہو جاتا ہے، تو انہیں ان کی ضمانتی رقم / سیکیورٹی ڈپازٹ جلد واپس مل جاتی ہے۔

بولی کی ضمانت / بڈ سیکیورٹی (Bid Security) اور کارکردگی کی ضمانت (Performance Security) میں فرق

پہلو (Aspect)	کارکردگی کی ضمانت (Performance Security)	بولی کی ضمانت (Bid Security)
کب جمع کرائی جاتی ہے؟	بولی جیتنے کے بعد، معاہدے پر دستخط سے پہلے جمع کرائی جاتی ہے۔	بولی کے ساتھ جمع کی جاتی ہے۔
مقصد کیا ہے؟	یہ ضمانت دیتی ہے کہ کامیاب بولی دہندہ / کامیاب بولی دہندہ / فاتح کمپنی معاہدہ کو صحیح طریقے سے پورا کرے گی۔	یہ ضمانت دیتی ہے کہ بولی دہندہ سنجیدہ ہے اور اپنی پیشکش واپس نہیں لے گا۔
رقم کتنی ہوتی ہے؟	معاہدے کی کل قیمت کے 10% تک ہوتی ہے۔	عام طور پر بولی کی کل قیمت کا 2% تک ہوتی ہے۔

پہلو (Aspect)	کارکردگی کی ضمانت (Performance Security)	بولی کی ضمانت (Bid Security)
کب واپس ملتی ہے؟	منصوبہ کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد واپس کی جاتی ہے۔	معاهدے پر دستخط ہونے کے بعد یا بولی ہارنے پر واپس مل جاتی ہے۔

قاعدہ 45: ناگہانی صورتِ حال / جبری حالات (Force Majeure)

معاهدے کی شرائط میں یہ بات واضح طور پر بیان ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی فریق اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو اسے معاهدے کی خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا۔ بشرطیکہ یہ ناکامی جبری حالات (Force Majeure) کی وجہ سے ہوئی ہو، جیسا کہ معاهدے میں بیان کیا گیا ہے۔

- آسان الفاظ میں: اگر کوئی فریق ایسے حالات کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتا جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہ ہو (جیسے قدرتی آفات، جنگ)، تو اسے معاهدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ اصول دونوں فریقوں کو ایسے غیر متوقع حالات سے بچاتا ہے جو ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں
- یہ عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی پیش گوئی یا روک تھام نہیں کر سکتا تھا۔

عام مثالوں میں شامل ہیں:

- قدرتی آفات: زلزلے، سیلاب، سمندری طوفان، سونامی۔
- جنگ یا مسلح تنازعہ۔
- بڑی وبائی امراض: (جیسے کووڈ-19)۔
- گمبھیر حکومتی اقدامات: جیسے اچانک ملک گیر تالابندی / لاک ڈاؤن۔

کیا شامل نہیں ہوتا؟

- عام خراب موسم (مثلاً بارش جو چند دنوں کی تاخیر کا سبب بنتی ہے)۔
- معمول کی رسد / سپلائی چین کی تاخیر۔
- ٹھیکیدار کی اپنی کمپنی میں مزدوروں کی ہڑتال۔
- مالی مسائل یا دیوالیہ پن۔

ناگہانی حالت (Force majeure) کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ؟

1. واقعہ کا پیش آنا: اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو انسان کے بس میں نہ ہو، جیسے کہ کوئی بڑا سیلاب جو زیر تعمیر جگہ کو تباہ کر دے۔

2. ٹھیکیدار کا مطلع کرنا: اس صورت میں، ٹھیکیدار کو فوری طور پر حکومتی ادارے (پریورنگ ایجنسی) کو تحریری طور پر مطلع کرنا ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور اس نے منصوبے کو کس طرح متاثر کیا۔

3. ذمہ داری سے استثنیٰ: اس اطلاع کے بعد، حکومتی ادارہ ٹھیکیدار کے خلاف مندرجہ ذیل اقدامات نہیں کر سکتا:

- تاخیر کے لیے جرمانہ عائد نہیں کر سکتا۔
- معاہدے کو اس وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔
- کارکردگی کی ضمانت / سیکیورٹی ضبط نہیں کر سکتا۔

4. آگے کا عمل: ایسے حالات میں، معاہدہ عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ جب صورتحال بہتر ہو جائے تو دونوں فریق مل کر منصفانہ حل تلاش کرتے ہیں، جیسے:

- منصوبے کی مدت میں توسیع کرنا۔
- اگر اخراجات میں اضافہ ہوا ہے تو ان پر دوبارہ بات چیت کرنا۔
- انتہائی حالات میں، بغیر کسی جرمانے کے معاہدہ ختم کرنا۔

مثال

کوئی کمپنی بلوچستان میں سڑک بنا رہی ہے اور اس کے معاہدے میں ناگہانی صورتِ حال / جبری حالات / Force majeure کی شق شامل ہے اور ایک بہت بڑا سیلاب تعمیراتی جگہ کو بہا لے جاتا ہے۔

- نتیجہ: ٹھیکیدار فوری طور پر ادارے کو مطلع کرتا ہے کہ وہ سیلاب کی وجہ سے کام جاری نہیں رکھ سکتا۔
- رد عمل: ادارہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور ٹھیکیدار پر کوئی جرمانہ نہیں لگاتا۔ جب پانی کم ہو جاتا ہے تو دونوں فریق مل کر 6 ماہ کی توسیع پر متفق ہو جاتے ہیں تاکہ ٹھیکیدار نقصان کی مرمت اور دوبارہ تعمیر کا کام مکمل کر سکے

خلاصہ: یہ شق تباہ کن واقعات کے خطرے کے نتائج کو دونوں فریقین میں بانٹتی ہے۔ یہ ٹھیکیداروں کو ان چیزوں کی پاداش میں سزا پانے سے بچاتی ہے جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جس کی بدولت وہ کسی خوف کے بغیر منصوبوں کے لیے بولی لگانے پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی بڑے معاہدے کا ایک منصفانہ اور لازمی حصہ ہے۔

قاعدہ 46: مذاکرات پر پابندی (Limitation on Negotiations)

قاعدہ کیا کہتا ہے؟

- بولی کھلنے کے بعد، حکومتی ادارہ سب سے کم بولی دینے والے یا کسی بھی دوسرے بولی دہندہ کے ساتھ ان کی پیشکش کی قیمت یا شرائط پر کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا۔
- جیتنے والی بولی کو حتمی پیشکش سمجھا جاتا ہے، جسے یا تو اسی حالت میں قبول کیا جائے گا یا مسترد کر دیا جائے گا۔

یہ قاعدہ کیوں ضروری ہے؟

1. بد عنوانی کی روک تھام: یہ عہدیداروں کو کسی پسندیدہ کمپنی کی مدد کرنے سے روکتا ہے، تاکہ کمپنی دوسرے بولی دہندگان کی قیمتیں دیکھنے کے بعد اپنی قیمت کم نہ کر سکیں۔

2. کارروائی کا تحفظ: یہ یقینی بناتا ہے کہ تمام بولی دہندگان ایک ہی شرائط پر مقابلہ کریں، اور کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب سب سے بہتر تحریری پیشکش کی بنیاد پر ہو۔

استثناء (Exceptions): مذاکرات کی اجازت صرف انتہائی مخصوص حالات میں دی جاتی ہے جو کہ اتھارٹی (Authority) کے قواعد میں بیان کیا گیا ہو، اور وہ بھی صرف پیچیدہ ٹھیکوں کے لیے جہاں کچھ وضاحت درکار ہو۔

مثال:

فرض کریں کہ 100 کمپیوٹرز کی خریداری کے لیے ٹینڈر میں، کمپنی A نے 90 لاکھ روپے کی بولی دی۔ کمپنی B نے 100 لاکھ روپے کی بولی دی۔

کمپنی A جیت گئی۔

صحیح عمل: محکمہ کو کمپنی A کو 90 لاکھ روپے میں معاہدہ دینا چاہیے۔

غلط عمل (اور ممنوع):

خریداری کرنے والے محکمے کے لیے یہ عمل قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ فاتح بولی دہندہ (کمپنی اے) سے نجی طور پر رابطہ کرے اور اسے یہ مشورہ دے: "آپ جیت چکے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بولی 85 لاکھ روپے تک کم کر دیں تو معاہدہ آپ کے نام ہو سکتا ہے۔"

خلاصہ: یہ قاعدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بولی کا عمل مکمل اور حتمی ہو۔ کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب اس کی مہربند بولی کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ بعد میں ہونے والی کسی بھی خفیہ بات چیت سے۔ یہ ایک شفاف اور منصفانہ خریداری کا ایک بنیادی اصول ہے۔

قاعدہ 47: رازداری

(Confidentiality)

یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ بولیوں کی جانچ کا عمل منصفانہ اور مداخلت سے پاک ہو۔

قاعدہ کیا کہتا ہے؟ بولی کی جانچ سے متعلق تمام تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا۔ یہ رازداری تب تک قائم رہے گی جب تک کہ قاعدہ / رول 40 کے مطابق باقاعدہ طور پر سرکاری رپورٹ جاری نہ کر دی جائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ:

- جانچ کی کارروائی کے دوران، کمیٹی کا کوئی بھی رکن کسی بھی بیرونی شخص سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا کہ کون جیت رہا ہے، اسکو رکھا گیا ہے، یا کوئی اور تفصیلی معلومات۔
- یہ عمل ایک بلیک باکس / بند ڈبہ کی طرح ہے، جس میں بولیاں اندر جاتی ہیں اور صرف حتمی فیصلہ باہر آتا ہے۔ اندرونی بحثیں اور نتائج کی تفصیلات خفیہ رہتی ہیں۔

یہ کیوں اہم ہے؟

- ہیرا پھیری کو روکتا ہے: کوئی بھی ہارنے والا بولی دہندہ جانچ کے دوران نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا۔
- شفافیت کو یقینی بناتا ہے: یہ ضمانت دیتا ہے کہ فیصلہ صرف جانچ کے طے شدہ معیار کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ کہ بیرونی دباؤ یا اثر و رسوخ کی وجہ سے۔
- کمیٹی کے اراکین کا تحفظ: یہ کمیٹی کے اراکین کو اوپر کے افسران یا طاقتور بولی دہندگان کے دباؤ اور اثر و رسوخ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔

خلاصہ: جانچ کا عمل منصفانہ اور خفیہ ہوتا ہے تاکہ اسے کسی بھی مداخلت سے محفوظ رکھا جاسکے۔ صرف حتمی اور جائز نتیجہ ہی سب کے سامنے لایا جاتا ہے۔

قاعدہ 48: ٹھیکہ دینا (Award of Contract)

- اس قاعدے کے مطابق، ٹھیکہ اس بولی دہندہ کو دیا جائے گا جس کی بولی کی لاگت سب سے کم جانچی گئی ہو، نہ کہ جس کی پیش کردہ قیمت سب سے کم ہو۔
- یہ فیصلہ بولی کی اصل یا بڑھائی گئی مدت کے اندر کیا جائے گا۔
- آسان الفاظ میں: سب سے کم بولی کا مطلب صرف سب سے کم قیمت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب وہ بولی ہے جس کی تکنیکی اور مالی دونوں پہلوؤں کی جانچ کے بعد اس کی کل لاگت سب سے کم پائی جائے۔

ٹھیکہ دینا (Award of Contract): ایک آسان مثال

یہ قاعدہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ مقصد صرف سب سے سستی قیمت حاصل کرنا نہیں، بلکہ بہترین اشیاء / سودا حاصل کرنا ہے۔ کامیاب بولی دہندہ / فاتح وہ ہوتا ہے جو لاگت اور معیار کا بہترین مجموعہ فراہم کرے۔

مثال: دفتر کے لیے ایئر کنڈیشنر کی خریداری

ایک دفتر کے لیے ایئر کنڈیشنر خریدنے کے لیے دو بولیاں موصول ہوتی ہیں۔

- بولی دہندہ A (سب سے سستا):
 - قیمت: 80,000 روپے فی یونٹ۔
 - لیکن: یہ کم توانائی والا ماڈل ہے، جو ہر سال 20,000 روپے کی بجلی استعمال کرے گا اور صرف 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے۔
- بولی دہندہ B (بہترین انتخاب):
 - قیمت: 100,000 روپے فی یونٹ۔
 - لیکن: یہ زیادہ توانائی والا ماڈل ہے، جو ہر سال صرف 10,000 روپے کی بجلی استعمال کرے گا اور 5 سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے۔

جانچ کا نتیجہ:

- سب سے کم پیش کردہ قیمت: بولی دہندہ A کی ہے (80,000 روپے)۔
- سب سے کم جانچی گئی لاگت: بولی دہندہ B کی ہے۔

کیوں؟ اگرچہ بولی دہندہ B کی ابتدائی قیمت زیادہ ہے، لیکن طویل مدت میں اس سے فائدہ ہوگا۔ حکومت ہر سال بجلی پر 10,000 روپے بچائے گی اور اسے 5 سال تک مرمت پر کوئی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح، یہ ایک بہتر طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔

کامیاب بولی دہندہ / فاتح : بولی دہندہ B، کیونکہ اس کی کل لاگت (Total Cost of Ownership) سب سے کم ہے۔

اہم نکتہ: یہ فیصلہ بولی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کیا جانا چاہیے۔

قاعدہ 49: ٹھیکہ دیے جانے کا اعلان (Publication of the Award of Contract)

یہ قاعدہ خریداری کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانے کا آخری مرحلہ ہے۔

قاعدہ کیا کہتا ہے: کامیاب بولی دہندہ / فاتح کو ٹھیکہ دینے کے 45 دن کے اندر، سرکاری محکمہ کو مندرجہ ذیل معلومات کو اپنی اور اتھارٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن شائع کرنا ہوگا۔

- معاہدہ کی جانچ کی رپورٹ: اس رپورٹ میں واضح کیا جائے گا کہ کامیاب بولی دہندہ / فاتح کو کیوں منتخب کیا گیا اور دوسرے بولی دہندگان کو کیوں مسترد کیا گیا۔
- معاہدہ کی شکل اور ٹھیکہ دینے کا خط: اصل دستخط شدہ معاہدے اور ٹھیکہ دینے کے سرکاری خط کی کاپی۔
- کام کی مقدار کا بل (Bill of Quantities) یا ضروریات کی تفصیل: حاصل کی جانے والی ہر چیز کی ایک مکمل فہرست، جس میں اس کی مقدار اور قیمتیں بھی شامل ہوں۔

یہ کیوں اہم ہے؟ یہ قاعدہ / رول جوابدہی کو یقینی بناتا ہے اور بدعنوانی کو چھپانا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ جب تمام تفصیلات عوامی ہوتی ہیں، تو ہر کوئی، بشمول عام لوگ، صحافی اور آڈیٹرز، اس بات کی جانچ کر سکتے ہیں کہ کیا معاہدہ منصفانہ طریقے سے کیا گیا۔ یہ عمل میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور مستقبل کی خریداریوں کے لیے ایک اہم ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ خفیہ نہ ہو، بلکہ ہر قدم، پہلے اشتہار سے لے کر حتمی دستخط تک، مکمل طور پر عوامی اور قابلِ جانچ ہو۔

قاعدہ 50: احاطہ کارگزاری / اختتامی تجزیہ / اخفاء راز (Debriefing)

یہ قاعدہ بولی دہندہ کو اپنی بولی کے مسترد ہونے کی وجوہات جاننے کا حق دیتا ہے۔

1. احاطہ کارگزاری / اختتامی تجزیہ / اخفاء راز / ڈی بریفنگ کا مقصد اگر کسی بولی دہندہ کی بولی مسترد ہو جائے تو وہ حکومتی ادارے سے اس کی وجہ پوچھ سکتا ہے۔ ادارہ اس بولی دہندہ کو تحریری طور پر یا ایک خصوصی احاطہ کارگزاری / اختتامی تجزیہ / اخفاء راز / ڈی بریفنگ میٹنگ (Debriefing Meeting) کے ذریعے بولی مسترد ہونے کی وجوہات بتانے کا پابند ہے۔

2. اخراجات: اگر کوئی بولی دہندہ ڈی بریفنگ میٹنگ میں شامل ہونا چاہے، تو اس سے متعلق تمام اخراجات وہ خود برداشت کرے گا

یہ قاعدہ ہارنے والے بولی دہندگان کو یہ جاننے کا حق دیتا ہے کہ انہیں کیوں منتخب نہیں کیا گیا، تاکہ انہیں اگلی بار اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کا موقع ملے۔

• یہ کیوں اہم ہے؟

1. شفافیت اور منصفانہ پن: یہ ثابت کرتا ہے کہ جانچ پہلے سے مشہر شرائط / قواعد پر مبنی تھی، نہ کہ چھپے ہوئے مقاصد یا بدعنوانی پر۔ اگر خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) بولی دہندگان کو منتخب نہ کرنے کی کوئی اچھی وجہ نہیں دے سکتی، تو یہ کسی بدعنوانی کی نشاندہی کرتا ہے۔

2. بہتری: یہ بولی دہندگان کو ان کی کمزوریوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے (مثلاً، "ہماری قیمت بہت زیادہ تھی"، "ہماری تکنیکی پیشکش کمزور تھی") تاکہ وہ مستقبل میں زیادہ مسابقتی بن سکیں۔

3. تنازعات کو کم کرتا ہے: فیصلہ کو کھلے عام وضاحت کر کے، خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اکثر بولی دہندگان کو رسمی شکایات یا پیمائیں درج کرنے سے روک سکتی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ عمل منصفانہ تھا۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول ایک نقصان کو سیکھنے کے موقع میں بدل دیتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اپنے فیصلوں کے لیے جوابدہ ہے اور مستقبل کے لیے اشیاء مہیا / فراہم کرنے والوں کا ایک زیادہ مسابقتی اور پیشہ ورانہ گروہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔

قاعدہ 51: خریداری کے متبادل طریقے (Alternate Methods of Procurement)

یہاں خریداری کے متبادل طریقوں کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کھلی مقابلہ جاتی بولی / اوپن ٹینڈرنگ کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔

قاعدہ (A)-1-51 - نرخ نامہ / کوٹیشن کی درخواست (Request For Quotation)

یہ ایک فوری اور سادہ طریقہ ہے جو کم قیمت والی، معیاری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

- یہ کیا ہے؟ کم از کم 3 سپلائرز سے قیمتیں مانگنے کا ایک غیر رسمی عمل۔
- کب استعمال کریں؟ جب خریداری کی قیمت Rs. 200,000 سے کم ہو اور اشیاء (item) معیاری ہوں۔
- مثال: 10 کرسیاں یا ایک خاص برانڈ کا پرنٹر پیپر خریدنا۔
- عمل: کم از کم 3 سپلائرز سے رابطہ کریں، قیمتیں مانگیں، اور سب سے کم قیمت والے اہل سپلائر کو آرڈر دیں۔
- اہم بات: یہ ایک مکمل ٹینڈر کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی عوامی اشتہار یا ضمانتی رقم / بڈ سیکوریٹی نہیں ہوتی۔

خلاصہ: چھوٹی، معیاری خریداریوں کے لیے "درخواست برائے کوٹیشن (RFQ)" کا استعمال کریں تاکہ وقت اور رقم کی بچت ہو، جبکہ کم از کم تین پیشکشوں کا موازنہ کر کے یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کو مسابقتی قیمت مل رہی ہے۔

قاعدہ (B)-1-51 براہ راست ٹھیکہ دینا / ڈائریکٹ کنٹریکٹنگ (Direct Contracting) (واحد ذریعہ سے)

یہ طریقہ کار بغیر کسی مقابلے کے صرف ایک ہی سپلائر سے خریداری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا استعمال صرف مندرجہ ذیل مخصوص حالات میں مناسب ہے:

جاری منصوبے کی توسیع: جب کسی جاری منصوبے میں اضافی کام کو شامل کرنا ہو اور یہ مالی طور پر فائدہ مند ہو۔
مثال: ایک کمپنی سڑک کے پہلے 10 کلومیٹر کے حصے کی تعمیر کر رہی ہے۔ حکومت سڑک کو مزید 2 کلومیٹر تک بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی کمپنی سے اضافی کام کروانا منطقی اور موثر ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مقامی طور پر موجود اور کام کے لیے تیار ہے۔

حکومتی تنظیم سے خریداری: جب کوئی چیز کسی دوسرے سرکاری ادارے یا کمپنی سے خریدنی ہو، بشرطیکہ وہ ادارہ یہ کام کسی اور نجی کمپنی کو آؤٹ سورس (Out Source) نہ کر رہا ہو یعنی کسی (تیسرے فریق سے کام نہ لے رہا ہو)
مثال: ایک یونیورسٹی کو ہزاروں امتحانی کتابچے چھاپنے کی ضرورت ہے۔ وہ براہ راست حکومتی پرنٹنگ پریس (ایک سرکاری ادارہ) سے معاہدہ کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ پرائیویٹ پرنٹرز کے لیے ٹینڈر نکالا جائے۔

تکنیکی مطابقت: جب ایسے پرزے یا سافٹ ویئر خریدنے ہوں جو صرف ایک مخصوص سپلائر کے فراہم کردہ موجودہ سسٹم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔

مثال: ایک پاور پلانٹ کمپنی X کے بنائے ہوئے مخصوص ٹربائنز استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی اہم اسپئر پارٹ درکار ہو تو اسے براہ راست کمپنی X سے ہی خریدنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی دوسری کمپنی اس کے مطابق پارٹ نہیں بناتی۔

حقیقی ہنگامی حالت: جب جان، مال، یا صحت کو فوری خطرہ ہو، جیسے کہ سیلاب یا زلزلہ۔ ایسی خریداری صرف ضروری چیزوں تک محدود ہونی چاہیے اور ہنگامی حالت کا تحریری اور باضابطہ طور پر اعلان کیا جانا ضروری ہے۔

مثال: زلزلے کے بعد، ایک ضلع کو فوری طور پر خیمے، ادویات اور خوراک درکار ہیں تاکہ جانیں بچائی جاسکیں۔ ایسی ہنگامی صورت حال میں ٹینڈر کے طویل عمل کے لیے وقت نہیں ہوتا، لہذا محکمہ ان اشیاء کو براہ راست مقامی سپلائرز سے خرید سکتا ہے۔

معاهدے میں چھوٹی تبدیلی (Variation Order): جب کسی جاری معاہدے میں ایسا اضافی کام شامل کرنا ہو جو مالی / معاشی / اقتصادی لحاظ سے فائدہ مند ہو، بشرطیکہ اس کام کی قیمت معاہدے کی کل قیمت کے 15% سے زیادہ نہ ہو۔

مثال: ایک ٹھیکیدار ہسپتال کی تعمیر کر رہا ہے۔ کام شروع ہونے کے بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ زیادہ جدید طبی آلات کو بہتر چلانے کے لیے اعلیٰ درجے کی الیکٹریکل وائرنگ کی جائے۔ اگر یہ تبدیلی 15 فیصد کی حد کے اندر ہو، تو اسے موجودہ معاہدے میں براہ راست شامل کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار پہلے ہی مقامی طور پر موجود ہے اور منصوبے سے واقف ہے۔

خلاصہ: براہ راست / ڈائریکٹ کنٹریکٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو غلط استعمال کرنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس پر سخت پابندیاں ہیں۔ اسے صرف تب ہی استعمال کیا جاسکتا ہے جب کسی مجبوری کی وجہ سے مقابلہ کرنا ناممکن، مشکل یا عوامی فائدے کے خلاف ہو۔ اس طریقے کو استعمال کرنے کی ہر وجہ کو تحریری طور پر درج کرنا اور اس کا جائز ہونا / ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔

قاعدہ C-1-51: گفت و شنید کے ذریعے ٹینڈر / مذاکراتی ٹینڈرنگ
(Negotiated Tendering)

یہ ایک غیر معمولی طریقہ ہے جو خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو ایک یا چند سپلائرز کے ساتھ بغیر مقابلہ کے براہ راست مذاکرات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

• خاص تحقیق یا تجربے کے لیے: جب ایسی چیزیں خریدنا ہو جو کسی خاص تحقیق کے لیے تیار کی گئی ہوں اور مارکیٹ میں دستیاب نہ ہوں۔

مثال: ایک یونیورسٹی کے سائنس لیب کو ایک ایسے حسبِ ضرورت بنائے گئے سینسر (Customized Sensor) کی ضرورت ہے جو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ انہیں براہ راست ایک مخصوص انجینئرنگ فرم کے ساتھ مذاکرات کر کے اسے ڈیزائن اور تیار کرنا ہوگا۔

• خصوصی حقوق یا دانشورانہ ملکیت: جب کوئی اشیاء، سامان حق ایجاد/اختراعی حقوق (پیٹنٹ یا کاپی رائٹ) سے محفوظ ہو اور صرف ایک سپلائر اسے فراہم کر سکتا ہو۔

مثال ۱:

ایک عجائب گھر ایک مشہور زندہ فنکار کے مخصوص مجسمے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہیں براہ راست اس فنکار یا اس کی گیلری کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔

مثال ۲:

ایک سرکاری دفتر کو ایک مخصوص ملکیتی سافٹ ویئر کے لائسنس کی ضرورت ہے جو صرف ایک ہی کمپنی فروخت کرتی ہے۔

• انتہائی فوری ضرورت (Extreme Urgency): جب اچانک کوئی غیر متوقع بحران آجائے اور مکمل ٹینڈرنگ کے لیے بالکل وقت نہ ہو۔

مثال: پانی کی ایک اہم پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، جس سے شہر کا ایک حصہ زیر آب آجاتا ہے اور پانی کی فراہمی منقطع ہو جاتی ہے۔ خریداری کرنے والے محکمے کو پانی روکنے کے لیے فوری طور پر ایک مخصوص قسم

کے بڑے آلہ بندش / والو (VALVE) کی ضرورت ہے۔ ٹینڈر کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا وہ براہ راست ایک معروف مینوفیکچرر سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ قیمت پر مذاکرات کر کے آلہ بندش / والو (Valve) بذریعہ ہوائی جہاز منگوا سکیں۔

اہم بات: یہ طریقہ تب ہی استعمال کرنا چاہیے جب کوئی اور راستہ نہ ہو، اور ہر استعمال کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے تاکہ آڈیٹرز اس کی جانچ کر سکیں۔

قاعدہ D-1-51: اپنی افرادی قوت اور مشینری سے کام لینا (Force Account)

اس کا مطلب ہے کہ خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) ٹھیکیدار کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے اپنا عملہ، کارکن اور آلات استعمال کر کے کام انجام دیتی ہے۔

• کب استعمال کریں؟

◦ جب کام کی مقدار غیر یقینی ہو۔

مثال: زمین کھسکنے (Landslide) سے ہونے والے نقصان کی مرمت۔ جب تک آپ کام شروع نہیں کرتے، آپ یہ ٹھیک سے نہیں جان سکتے کہ مٹی اور پتھر کی کتنی مقدار ہٹانی ہوگی۔ ایسے کام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اہلکاروں کو لگانا کسی ٹھیکیدار کو نامعلوم کام کے لیے بھرتی کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

◦ چھوٹے، بکھرے ہوئے، یا دور دراز کے کاموں کے لیے جو ٹھیکیداروں کے لیے پرکشش نہیں ہوتے۔

• مثال: کسی دور دراز ضلع میں مختلف علاقوں میں واقع 50 دیہی واٹر پمپوں کی مرمت۔ ایسے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کا اپنا عملہ بھیج کر ایک ایک کر کے پمپوں کی مرمت کرنا زیادہ موثر ہوتا ہے۔

◦ جاری کام میں رکاوٹ سے بچنے کے لیے۔

- مثال: کسی مصروف ہسپتال میں خراب بجلی کے بورڈ کی مرمت۔ ایسے میں ہسپتال کا اپنا دیکھ بھال کا عملیہ کام رات کے وقت کر سکتا ہے تاکہ مریضوں کو پریشانی نہ ہو۔ جبکہ باہر سے ٹھیکیدار بلانا، مشکل اور کام میں خلل کا باعث ہوگا۔

○ ہنگامی حالات میں جب فوری کارروائی کی ضرورت ہو۔

- مثال: سیلاب کے بعد ایک سڑک بہہ گئی ہے۔ ایسے میں ہائی وے ڈیپارٹمنٹ فوری طور پر اپنا عملہ اور مشینری بھیج کر "بحالی کے کام کے لیے عارضی راستہ کھولتا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار تعین کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔

- اہم بات: یہ طریقہ بڑے منصوبوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف چھوٹے، غیر متوقع، فوری، یا مختلف علاقوں میں واقع کاموں کے لیے ہے جہاں محکمے کی اپنی ٹیم کو استعمال کرنا زیادہ موثر اور سستا ہو۔

قاعدہ E-1-51: چھوٹی خریداریاں (Petty Purchases)

- یہ خریداری کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے جو روزمرہ کی بہت کم قیمت والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

- حد: خریداری کی مالیت / قیمت Rs. 100,000 سے کم ہونی چاہیے۔
- عمل: کسی رسمی ٹینڈر یا 3 کوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔
- مثال: ایک خراب وائر کو لڑکی جگہ نیا خریدنا یا دفتری استعمال کے لیے چائے اور کافی خریدنا۔
- اہم بات: بنیادی اصول جیسے منصفانہ پن اور پیسے کا بہتر استعمال / قدر پھر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ عہدیدار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق ایک معقول انتخاب کرے۔"

قاعدہ F-1-51: دہرائی جانے والی خریداریاں / آرڈر (Repeat Orders)

- یہ طریقہ ایک ہی اشیاء / سامان یا کام کی مزید مقدار کو بغیر نئے ٹینڈر کے اسی سامان فراہم کنندہ / سپلائر سے دوبارہ خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔

• شرائط:

○ ایک ہی اشیاء / سامان یا کام : جو چیز دوبارہ خرید رہے ہیں وہ اصل معاہدے میں شامل

اشیاء / سامان یا کام جیسی ہونی چاہیے۔

• مثال (سامان): آپ نے ٹینڈر کے ذریعے ایک اسکول کے لیے 100 کرسیاں خریدیں۔

سال کے وسط میں 10 مزید طلباء داخل ہوتے ہیں۔ آپ عین ایسی ہی ماڈل کی 10 مزید کرسیوں کا دوبارہ

آرڈر دے سکتے ہیں۔

• مثال (تعمیرات): ایک ٹھیکیدار 10 کلو میٹر سڑک بنا رہا ہے۔ بعد میں حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ایسی ہی

قسم کی ایک کلو میٹر مزید سڑک شامل کی جائے

○ 15% کا اصول : اضافی آرڈر کی قیمت اصل معاہدے کی قیمت کے 15% سے زیادہ نہیں ہونی

چاہیے۔

• مثال: اگر کرسیوں کے اصل معاہدے کی مالیت 1,000,000 روپے تھی، تو دوبارہ آرڈر (Repeat

Order) کی مالیت 150,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

○ ایک ہی قیمت: سپلائر کو اضافی چیزیں پہلی والی قیمت اور شرائط پر فراہم کرنے پر رضامند ہونا

چاہیے۔

وقت کی حد:

سامان (Goods) کے لیے: دوبارہ آرڈر اصل معاہدے کے اسی مالی سال کے دوران ہی دیا جانا چاہیے۔

کام (Works) کے لیے: یہ ایک ہی مالی سال کے اندر یا جاری منصوبے کے دوران کیا جانا چاہیے۔

تقسیم کرنے کی ممانعت (No Splitting)

• آپ کسی بڑی ضرورت کو چھوٹے اصل آرڈر اور پھر دہرے آرڈر میں تقسیم نہیں کر سکتے تاکہ ٹینڈر سے بچا جاسکے۔ ایسا کرنا غیر قانونی (بدانتظامی) ہے۔

غیر قانونی کی مثال:

فرض کریں آپ کو 150 کرسیوں کی ضرورت ہے۔
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ:

1. پہلے صرف 100 کرسیوں کا ٹینڈر کریں۔

2. پھر فوری طور پر 50 مزید کرسیوں کا "دہرا آرڈر" دے دیں۔

ایسا کرنے کا مقصد 150 کرسیوں کے مکمل ٹینڈر سے بچنا ہوتا ہے، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔

• اہم بات: یہ ٹینڈر سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ صرف حقیقی، غیر متوقع ضروریات کے لیے وقت بچانے کا ایک طریقہ ہے۔

قاعدہ 1-G-51: معمولی مرمت کا کام (Petty Grants Repair Work)

یہ چھوٹے، فوری مرمت اور بحالی کے کاموں کے لیے ایک خصوصی طریقہ ہے۔

اس میں شامل کام (مثالیں):

- ٹپکتی ہوئی چھت کی مرمت کرنا
- ٹوٹی ہوئی چار دیواری کی مرمت کرنا
- عام برقی مرمتیں (الیکٹریکل ریپیرز) کرنا
- دروازوں اور کھڑکیوں کی تبدیلی
- عمارت کی صفائی اور جھاڑ جھنکار ہٹانا

• حد: کام کی مالیت Rs. 500,000 سے کم ہونی چاہیے۔

عمل:

- محکمہ / ڈیپارٹمنٹ کم از کم 3 اہل ٹھیکیداروں کو کام کی براہ راست دعوت دیتا ہے۔
- ان سے تحریری نرخ / قیمتیں مانگی جاتی ہیں۔
- شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بولی / بڈ جمع کرانے اور عوامی طور پر بولی کھولنے کے بنیادی قواعد پھر بھی لاگو ہوتے ہیں۔

قاعدہ 51(2) - سب سے اہم انتباہ

یہ سب سے اہم نکتہ ہے: ان متبادل طریقوں کو اپنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دیگر بنیادی اصولوں کی پیروی سے چھوٹ مل گئی ہے۔

- آپ کو لازمی طور پر منصفانہ اور شفاف ہونا چاہیے، بولیاں مناسب طریقے سے جانچنی چاہئیں، اور تمام دستاویزات کو ریکارڈ میں رکھنا چاہیے۔

آپ کو اب بھی یہ کرنا ضروری ہے:

- منصفانہ اور شفاف رہیں (قاعدہ 4)
 - کسی سے کسی قسم کی طرفداری (Favoritism) نہ کریں۔
 - بولیوں کی صحیح جانچ کریں (قاعدہ 34, 35)
 - تمام بولیوں کا مقررہ معیار (Criteria) کے مطابق جائزہ لیں۔
 - ریکارڈ محفوظ رکھیں (قاعدہ 9)
 - تمام دستاویزات (Documents) کا ریکارڈ مکمل رکھیں۔
 - فیصلہ شائع کریں (قاعدہ 10)
 - فیصلہ منظر عام پر لائیں کہ بولی آخر کس نے جیتی ہے۔
- خلاصہ: یہ متبادل طریقے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے۔

قاعدہ A-51: ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / فریم ورک ایگریمنٹ: (Framework Agreement)

قاعدہ کے مطابق، اگر کسی حکومتی ادارے کو ایک ہی چیز یا ایک جیسی چیزیں ایک مخصوص مدت (جو 12 ماہ سے زیادہ نہ ہو) کے لیے بار بار خریدنی ہوں، تو وہ اس مقصد کے لیے ایک ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / فریم ورک ایگریمنٹ کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ قیمتوں / نرخ کے ساتھ یا قیمتوں / نرخ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔

1. ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / فریم ورک ایگریمنٹ، قیمتوں / نرخ کے ساتھ (With Rates):

اگر کسی ادارے کو قیمتوں / نرخ کے ساتھ فریم ورک ایگریمنٹ کرنا ہو، تو اسے کھلی مسابقتی بولی / مقابلہ جاتی بولی (Open Competitive Bidding) کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کسی سپلائر یا ٹھیکیدار سے یہ معاہدہ کرنا ہوگا۔

بہترین استعمال: ان اشیاء کے لیے جن کی قیمتیں مستحکم ہوں۔

مثال: صحت میڈی سپلائز کمپنی کے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کے لیے ایک سالہ فریم ورک معاہدہ کرتا ہے، جس میں فی بوتل قیمت 200 روپے مقرر ہوتی ہے۔ ہر مہینے، وہ بغیر کسی نئی بولی کے، مطلوبہ تعداد میں بوتلیں اس مقررہ قیمت پر آرڈر کر سکتے ہیں۔

2. ڈھانچہ جاتی معاہدہ / اساسی معاہدہ / فریم ورک ایگریمنٹ، قیمتوں / نرخ کے بغیر (Without Rates)

اگر کسی ادارے کو قیمتوں / نرخ کے بغیر فریم ورک ایگریمنٹ کرنا ہو، تو وہ اہلیت کی پیشگی جانچ / ابتدائی قابلیت / پری کوالیفیکیشن (Pre-qualification) کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ایک یا ایک سے زیادہ سپلائرز یا ٹھیکیداروں کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتا ہے۔

بہترین استعمال: ایسی اشیاء کے لیے جن کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں (جیسے ایندھن، خام مال)۔ جب اشیاء درکار ہوں، تو خریداری کرنے والا محکمہ فہرست میں شامل منتخب شدہ تمام اہل سپلائرز سے ان کی حالیہ نرخوں والی پیشکش / کوٹیشن طلب کرے گا۔

مثال:

ایک بڑے سرکاری محکمے کے لیے دفتری سامان
ضرورت: ایک بڑی وزارت (مثلاً وزارت تعلیم) کے سینکڑوں دفاتر ہیں اور ہر مہینے معیاری دفتری سامان کی بہت
بڑی مقدار استعمال ہوتی ہے۔ کاغذ، قلم، دستاویز کی جلد / فولڈرز، پرنٹر کا سیاہی والا ڈبہ (Toner Cartridge)
وغیرہ۔

مسئلہ: ہر مہینے ان اشیاء کے لیے نیا ٹینڈر کا عمل کرنا فضول ہوگا اور انتظامی کام میں بے تحاشا اضافہ کرے گا۔
حل: بلا نرخ / بلا قیمت فریم ورک معاہدہ

1. قبل از وقت اہلیت (Pre-qualification)

سال کے شروع میں، وزارت قبل از وقت اہلیت جانچنے کا عمل شروع کرتی ہے۔ وہ سٹیشنری فراہم کنندہ
کو پیشکش دینے کی دعوت دیتی ہے اور ان کا جائزہ درج ذیل بنیادوں پر لیتی ہے:

مالیاتی استحکام

پورے ملک میں بڑی مقدار میں سپلائی کرنے کی صلاحیت

ماضی کی کارکردگی

مصنوعات کا معیار

2. فہرست تیار کرنا:

وہ تین اعلیٰ درجہ کے سپلائرز (مثلاً کوئٹہ سپلائرز، پیپر پلس، اور نیشنل سٹیشنریز) کے ساتھ ان کی قبل از وقت
اہلیت متعین کرتی ہے اور ان کے ساتھ فریم ورک معاہدات پر دستخط کرتی ہے۔

3. دوران سال کیا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے:

آرڈر کی ضرورت پڑنے پر: وزارت کو A-4 پیپر کے 5,000 ریمل کی ضرورت ہوتی ہے۔

کوٹیشن طلب کرنا: وزارت مطلوبہ اشیاء کی فہرست تینوں منتخب اہل سپلائرز کو بھیجتی ہے اور ان کی بہترین
موجودہ قیمت طلب کرتی ہے۔

آرڈر دینا: کوئٹہ سپلائرز 500 ریمل، پیپر پلس 480 ریمل، اور نیشنل سٹیشنریز 490 ریمل کی قیمت پیش کرتے ہیں۔

وزارت پیپر پلس کو آرڈر دیتی ہے، جس نے اس مخصوص آرڈر کے لیے اس دن بہترین قیمت پیش کی تھی۔
یہ طریقہ کار کیوں موثر ہے؟

وزارت ہر بار مکمل ٹینڈر کیے بغیر منتخب اہل سپلائرز سے اشیاء کی فراہمی کے لیے مسابقتی نرخ / قیمتیں حاصل کرتی ہے۔ سپلائرز ہر خریداری کے آرڈر کے لیے قیمت پر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن صرف قبل از وقت اہل اور معروف سپلائرز ہی مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔

یہ ایسے ہے جیسے آپ کے پاس سپلائرز کی ایک منظور شدہ فہرست ہو۔ آپ کو مقابلے اور مارکیٹ قیمتوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہر خریداری کے لیے نئے سپلائرز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
3. وجہ کا اندراج: اگر کوئی ادارہ اس طریقے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس کی وجوہات کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا ہوگا اور اسے خریداری کے ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوگا۔

آسان الفاظ میں:

یہ ایک اہل / پسندیدہ سپلائرز کی فہرست بنانے کے مترادف ہے تاکہ ہر نئی خریداری کے لیے دوبارہ سے بولی کا پورا عمل شروع نہ کرنا پڑے، جس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔

قاعدہ 52: جزوی ادائیگیاں (On Account Payments)

یہ حکومتی محکموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بلوں کی بروقت ادائیگی کریں۔

قاعدہ: محکموں کو اپنے سامان فراہم کنندہ / سپلائرز کو ادائیگی معاہدے میں بیان کردہ آخری تاریخ / ڈیڈ لائن کے اندر کرنی چاہیے۔

رواں کام کے معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ / آن اکاؤنٹ پے منٹس یا رننگ بلز (Running Bills) سے مراد وہ عارضی ادائیگیاں ہیں جو کام کے دوران ہی کی جاتی ہیں، نہ کہ صرف آخری ادائیگی۔

مثال: ایک ٹھیکیدار جو سڑک بنا رہا ہے، ہر مہینے اسی مہینے میں مکمل ہونے والے کام کا بل جمع کرا سکتا ہے۔
محکموں پر لازم ہے کہ وہ ان رننگ بلز کی بروقت ادائیگی کریں۔

اہمیت: بروقت ادائیگی کاروباری اداروں کی بقا، منصوبے کی رفتار برقرار رکھنے، اعتماد پیدا کرنے اور بدعنوانی کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ سرکاری محکمے ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد گاہک (Client) کے طور پر کام کریں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو معاہدے کے مطابق سامان یا خدمات موصول ہوئی ہیں، تو متفقہ تاریخ پر ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو خریداری کے پورے نظام کو فعال رکھتی ہے۔

قاعدہ 53: مقررہ تاوان / طے شدہ جرمانہ (Liquidated Damages)

یہ حکومت کو ٹھیکیدار / سپلائرز کی جانب سے کام میں ہونے والی تاخیر سے بچانے کے لیے ایک مالی جرمانہ ہے۔

• یہ کیا ہے؟ ہر روز یا ہفتے کی تاخیر پر ایک پہلے سے طے شدہ مالی جرمانہ ہے۔ یہ ایک سزا نہیں، بلکہ تاخیر کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ایک اندازہ ہے۔

• کیسے کام کرتا ہے؟

• ٹائم کی توسیع (Extension Of Time): اگر تاخیر ٹھیکیدار کی غلطی نہیں ہے (جیسے ناگہانی

صورت حال (Force Majeure) کی وجہ سے، تو اسے کام بڑھانے کا وقت دیا جاسکتا ہے۔

• طے شدہ نقصانات کی کٹوتی: اگر تاخیر ٹھیکیدار کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، تو ڈیپارٹمنٹ اس کی ادائیگیوں سے پیسے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔

آسان مثال:

معاہدہ: 10,000,000 روپے میں ایک کمیونٹی ہال تعمیر کرنا۔ معاہدے میں تاخیر پر ہفتہ وار 0.5 % مقررہ تاوان (Liquidated Damages) طے ہے۔

کیا ہوا: ٹھیکیدار کام 4 ہفتے تاخیر سے مکمل کرتا ہے اور کوئی جائز وجہ پیش نہیں کرتا۔

حساب کتاب:

• ہفتہ وار مقررہ تاوان = 10,000,000 روپے کا 0.5 % = 50,000 روپے

• کل تاخیر = 4 ہفتے

• کل مقررہ تاوان = 50,000 × 4 = 200,000 روپے

نتیجہ: خریداری کرنے والا محکمہ ٹھیکیدار کو اصل معاہدہ قیمت سے 200,000 روپے کم ادا کرے گا۔

خلاصہ: یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ "وقت کی قیمت ہے"۔ یہ ٹھیکیداروں کو وقت پر کام ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور خریداری کرنے والی ایجنسیاں / پروکیورنگ ایجنسی کو تاخیر کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کرتا ہے۔

قاعدہ 54: خریداری کے معاہدے کا نافذ ہونا

(Entry into Force of the Procurement Contract)

یہ قاعدہ اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ فاتح کے انتخاب کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق معاہدے کو سرکاری طور پر نافذ کرنے اور اسے مناسب طریقے سے چلانے سے ہے۔

پہلا حصہ: معاہدہ کب شروع ہوتا ہے؟ (سرکاری عمل)

• قانونی حیثیت: معاہدہ اُسی تاریخ سے قانونی طور پر نافذ ہو جاتا ہے جب دونوں فریق اس پر دستخط کر دیں۔

• آخری تاریخ: یہ عمل بولی کی توثیق کی مدت (مثلاً 90 دن) کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔

• مشروط آغاز: بعض اوقات معاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شرط پوری ہو جائے (جیسے "یہ

معاہدہ اس وقت نافذ ہوگا جب ٹھیکیدار کارکردگی کی ضمانت فراہم کر دے")۔

آسان مطلب: معاہدے پر اُس وقت تک عمل درآمد نہیں ہوتا جب تک اس پر دستخط نہ ہوں۔ دستخط کی تاریخ ہی معاہدے کی شروعات کا دن ہے۔

دوسرا حصہ: معاہدے کا انتظام کون کرے گا؟ (حکومتی ذمہ داری)

- ذمہ داری: وہ سرکاری محکمہ جو معاہدہ کرتا ہے، اسے شروع سے آخر تک اس کا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے۔
- اس میں شامل ہے:

- بروقت ادائگیاں
- کام کی نگرانی
- مسائل کا حل
- تمام شرائط کی پاسداری
- تنازعات یا دعووں سے نمٹنا

آسان مطلب: معاہدے پر دستخط سے محکمے کا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ معاہدے پر عمل درآمد، دیکھ بھال کی ذمہ داری کا آغاز ہے۔

تیسرا حصہ: معیار کیسے یقینی بنایا جائے؟ (جانچ اور تصدیق)

خریداری کرنے والا محکمہ صرف ادائیگی کرنے والا نہیں ہے بلکہ اسے مسلسل یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اسے پیسے کا صحیح بدل مل رہا ہے:

1. معائنہ نہ چیک کرنا کہ فراہم کردہ سامان یا کام کا معیار اور مقدار معاہدے کے مطابق ہے۔
2. ماہرین کی خدمات: اگر ضرورت ہو تو آزاد ماہرین (معیاری معائنہ کار، انجینئرز، تجربہ گاہوں) کی خدمات حاصل کرنا۔
3. ضمانتوں کا نفاذ: یقینی بنانا کہ ٹھیکیدار وارنٹی، دیکھ بھال کی ضمانتوں اور بعد از فروخت خدمات کا احترام کرے۔

عملی مثال: ایک محکمہ 100 کمپیوٹر خریدتا ہے۔ ترسیل پر اسے یقینی بنانا ہوگا:

- تعداد 100 ہے

- کوئی نقص نہیں ہے
- وارنٹی کارڈز موجود ہیں

خلاصہ: یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ خریداری کا عمل دستخط کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ محکمے پر لازم کرتا ہے کہ وہ منظم طریقے سے معاہدے کی کڑی نگرانی کرے اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اسے اس کی رقم کا صحیح بدلہ مل رہا ہے۔

قاعدہ 55: معاہدہ کا اختتام پزیر ہونا: (Closing of Contract)

یہ خریداری کے عمل کا آخری مرحلہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کام مکمل ہونے کے بعد باضابطہ اور منصفانہ طریقے سے معاہدہ کیسے ختم کیا جائے۔

- معاہدہ کب ختم ہوتا ہے؟ تین اہم مراحل میں:

1. کام کی تکمیل: جب ٹھیکیدار اہم کام ختم کرتا ہے، تو حصول / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو 30 دن کے اندر ایک تکمیل کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ٹھیکیدار کو اس کی حتمی بل جمع کرانے اور ادائیگی حاصل کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاہدے کی بنیادی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔

2- خرابی کی ذمہ داری کی مدت / ضمانت، یقین دہانی کی مدت وارنٹی کا دورانیہ

(Defect Liability Period)

یہ کیا ہے؟ کام کی تکمیل کے بعد کا ایک مقررہ عرصہ (مثلاً 1 سال) جس کے دوران ٹھیکیدار کو کسی خرابی یا مسائل کو دور کرنا ہوتا ہے۔

اس مرحلے کا اختتام: جب یہ وارنٹی کی مدت بغیر کسی بڑے مسئلے کے ختم ہو جاتی ہے، تو خریداری کرنے والے محکمے کو 30 دنوں کے اندر ایک عیب کی ذمہ داری سے مبرا ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے۔

اہمیت: یہ سرٹیفکیٹ ٹھیکیدار کو اس کی وارنٹی کی ذمہ داریوں سے آزاد کرتا ہے اور اسے اپنی آخری ادائیگی اور کارکردگی کی ضمانت (Performance Security) واپس لینے کا اختیار دیتا ہے۔

3- حتمی ادائیگی اور آڈٹ: سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد، ٹھیکیدار آخری بل جمع کراتا ہے، اور حکومت کے آڈیٹر پورے منصوبے کا آخری آڈٹ کر سکتے ہیں۔

• تنازعات کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی حل طلب تنازعہ ہے، تو اسے الگ سے حل کیا جاتا ہے اور یہ معاہدہ کے اختتام / بند ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔

مثال: ایک اسکول کی تعمیر

- تکمیل (Completion): تعمیراتی کمپنی اسکول کی عمارت کی تعمیر مکمل کر لیتی ہے۔
- سند جاری ہونا (Certificate Issued): محکمہ تعلیم اس کا معائنہ کرتا ہے اور تکمیلی سند (Completion Certificate) جاری کرتا ہے۔
- وارنٹی کی مدت (Warranty Period): اگلے 12 مہینوں (خامیوں کی ذمہ داری کی مدت) تک کنٹریکٹر کوئی بھی مسئلہ، جیسے چھت کا لیک ہونا یا بجلی کے ساکٹس میں خرابی، درست کرتا ہے۔
- حتمی اختتام (Final Closure): مہینے گزرنے کے بعد، محکمہ خامیوں کی برأت کی سند (Defect Liability Certificate) جاری کرتا ہے۔
- حتمی ادائیگی (Final Payment): کنٹریکٹر حتمی بل جمع کرواتا ہے اور آخری ادائیگی وصول کرتا ہے۔ معاہدہ اب سرکاری طور پر اختتام پذیر سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ: یہ اصول ایک معاہدے کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کے لیے ایک واضح، منصفانہ اور بروقت عمل کو یقینی بناتا ہے، جو دونوں فریقوں کی حقوق و ذمہ داریوں کی حفاظت کرتا ہے۔

ز-شکایات کا ازالہ اور تنازعات کا حل

قاعدہ 56: شکایات کے ازالے کا طریقہ کار: (Mechanism for Redressal of Grievances)

یہ قاعدہ / رول ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں بولی دہندہ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے خریداری کے عمل میں ہونے والی خرابی / نا انصافی کے متعلق کسی بھی شکایت کو درج کر سکتے ہیں۔ اسے "اندرونی اپیل کا عمل" کہا جاتا ہے۔

کمیٹی کی تشکیل اور عمل

• کمیٹی کا قیام ہر سرکاری محکمہ کو ایک خصوصی شکایات ازالہ کمیٹی (Grievance Redressal Committee) بنانی ہوگی

- ساخت: کمیٹی میں ووٹوں کی برابری سے بچنے کے لیے طاق تعداد میں ارکان (جیسے 3 یا 5) ہونے چاہئیں۔
 - آزادی: کمیٹی کا صدر / چیئر پرسن اصل خریداری کمیٹی کے سربراہ سے سینئر ہونا چاہیے۔ اس کے کم از کم ایک تہائی ارکان دوسرے محکموں سے ہونے چاہئیں۔
 - غیر جانبداری: اصل خریداری کمیٹی کا کوئی بھی رکن اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا تاکہ جانب داری اور مفادات کے تصادم کو روکا جاسکے۔
- شکایت کون اور کب کر سکتا ہے؟

- کوئی بھی بولی دہندہ جو محسوس کرے کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے وہ ٹینڈر کے اشتہار کے بعد سے لے کر معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے تک کسی بھی وقت شکایت کر سکتا ہے۔

• کمیٹی کے اختیارات:

- کمیٹی شکایات کو مسترد کر سکتی ہے، قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے روک سکتی ہے، فیصلوں کو منسوخ کر سکتی ہے، یا پوری خریداری کو غیر قانونی قرار دینے کی سفارش کر سکتی ہے۔

اہم نکتہ: یہ کمیٹی خود سے کسی بھی بولی دہندہ کو معاہدہ نہیں دے سکتی۔ اس کا کام صرف عمل کو درست کرنا ہے، کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب کرنا نہیں۔

• شکایات کے ازالے کے لیے مقررہ وقت / ٹائم لائن اور اپیل:

کمیٹی کو 15 دنوں کے اندر شکایت پر فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کے دوران خریداری کا عمل خود کار طور پر معطل نہیں ہوتا۔ فیصلہ کرنے کے بعد، سرکاری محکمے کو اگلے 3 کام کے دنوں کے اندر باضابطہ طور پر اس بولی دہندہ، جس نے شکایت کی تھی، اور بی پی پی آر اے (BPPRA) کو مطلع کرنا ضروری ہے۔

اگر بولی دہندہ کمیٹی کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، تو وہ ایک اعلیٰ ادارے، خریداری نظر ثانی کمیٹی (پریورمنٹ ریویو کمیٹی) (بی پی پی آر اے) کی سطح پر ایک آزاد کمیٹی کو اپیل کر سکتا ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ خریداری کے عمل کے لیے غیر جانب دار ثالث / ریفری مقرر کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے تنازعات اور غلطیوں کو فوری اور غیر جانبدارانہ طریقے سے حل کیا جاسکے، جو پورے نظام کی سالمیت کو برقرار رکھتا ہے۔

قاعدہ A-56: خریداری نظر ثانی کمیٹی (Procurement Review Committee)

یہ قاعدہ ایک ایسا اختیار قائم کرتا ہے جہاں کوئی بولی دہندہ ابتدائی شکایت کے ازالے کے عمل کے بعد بھی مطمئن نہ ہو تو وہ اپیل کر سکتا ہے۔ یہ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے تنازعات کو حل کرنے کا ایک اعلیٰ ایوان / فورم ہے۔

کب اپیل کر سکتے ہیں؟

- جب شکایات ازالہ کمیٹی سست رہے / تاخیر کرے: (18 دن کا اصول)
- اگر شکایات ازالہ کمیٹی شکایت موصول ہونے کے 15 دن کے اندر کوئی فیصلہ نہیں سناتی تو آپ خریداری نظر ثانی کمیٹی کو اپیل کر سکتے ہیں۔

- آپ کو اس 15 دن (Calendar Days) کی مدت کے ختم ہونے اور اگلے 3 دفتری ایام (Working Days) تک کمیٹی کا فیصلہ موصول ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں خریداری نظر ثانی کمیٹی کے پاس اپیل دائر کرنے کے لیے 5 دن کا وقت ملتا ہے۔
- جب آپ فیصلے سے متفق نہ ہوں:
- اگر شکایات ازالہ کمیٹی کوئی فیصلہ دیتی ہے اور آپ اسے غلط یا غیر منصفانہ سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس فیصلے کی تاریخ سے 5 دن کے اندر اپنی اپیل دائر کرنی ہوگی۔
- اہم شرط: بولی دہندہ نے اپنی بولی کی ضمانتی رقم / بڈ سیکورٹی واپس نہ لی ہو، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی معاہدے میں سنجیدہ دلچسپی رکھتا ہے۔

کمیٹی کا کردار اور اختیارات

- کمیٹی کی ساخت : کمیٹی پیشہ ورانہ اور بااختیار ہے، جس میں بی بی پی پی آر اے کے منیجنگ ڈائریکٹر، خریداری کے ماہرین، ایک نجی رکن، اور ایک تکنیکی ماہر شامل ہوتے ہیں۔
- عمل : بولی دہندہ کو 5 دن کے اندر درخواست دینا، تمام دستاویزات فراہم کرنا، اور ایک فیس ادا کرنا ہوتی ہے۔ کمیٹی کو دو ہفتوں کے اندر حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
- عارضی توقف کا خصوصی اختیار (Pause Button)

یہ کمیٹی کا سب سے اہم اختیار ہے:

- اگر کمیٹی کو لگتا ہے کہ اصل محکمہ معاہدے پر دستخط کرنے والا ہے یا کوئی ایسی کارروائی کرنے والا ہے جس سے اپیل بے معنی ہو جائے گی، تو وہ پورے خریداری کے عمل کو معطل (روک) کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنا حتمی فیصلہ نہ سنا دے۔
- مثال : محکمہ کمپنی A کو معاہدہ دینے والا ہے۔ کمپنی B اپیل کرتی ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ عمل غیر منصفانہ تھا۔ جائزہ کمیٹی یہ حکم جاری کر سکتی ہے: "سب کچھ روک دو۔ جب تک ہم طے نہ کر لیں کہ یہ منصفانہ تھا یا نہیں، کوئی معاہدہ نہ کریں۔"

یہ قاعدہ اتنا اہم کیوں ہے؟

- حتمی جانچ: یہ انصاف اور حق رسائی کے لیے آخری موقع فراہم کرتا ہے۔
- ناقابل تلافی غلطیوں سے بچاؤ: یہ کسی محکمے کو کسی غلط یا بد عنوانی پر مبنی معاہدے کو عمل میں لانے سے روک سکتا ہے۔
- ماہرانہ فیصلہ سازی: فیصلے صوبے کے اعلیٰ ترین خریداری کے ماہرین کرتے ہیں۔
- تیزی: دو ہفتے کی آخری تاریخ یقینی بناتی ہے کہ تنازعات جلد حل ہو جائیں، جس سے منصوبوں میں طویل تاخیر سے بچا جا سکے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول منصفانہ عمل کا حتمی محافظ ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری محکمہ قانون سے بالاتر نہیں ہے اور ہر بولی دہندہ کو ان کی شکایت کا حتمی، آزاد، اور ماہرانہ جائزہ کروانے کا حق حاصل ہے۔

قاعدہ 57: خریداری کو خلاف ضوابط قرار دیا جانا اور اس کے نتائج: (Declaration of Mis-Procurement and Consequences)

یہ قاعدہ / رول عوامی خریداری میں سب سے سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہے:

ضوابط کے خلاف خریداری کا اعلان۔ اس کا مطلب ہے کہ اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی وجہ سے پورا خریداری کا عمل شروع سے ہی غیر قانونی تھا۔

ضوابط کے خلاف خریداری / مس۔ پروکیورمنٹ کیا ہے؟

- یہ صرف ایک سادہ غلطی نہیں ہے۔ یہ اصولوں، قوانین یا ضوابط کی ایک سنگین اور بنیادی خلاف ورزی ہے جو پورے عمل کو باطل کر دیتی ہے۔
- مثالیں:

○ ایک بڑی خریداری کو ٹینڈر سے بچنے کے لیے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔

- ایسے بولی دہندہ کو کامیاب قرار دینا جس کی بولی جانچ میں سب سے کم نہ ہو۔
- یینڈر میں اشیاء، خدمات کے فراہمی کے متعلق ایسے مخصوص شرائط (Specifications) ڈالنا جو ایک مخصوص کمپنی ہی پورے کر سکتی ہے۔
- بدعنوانی یا دھوکہ دہی کی کوئی بھی شکل۔

نتائج

- کون اعلان کر سکتا ہے؟
 - محکمہ کا سربراہ (جیسے سیکرٹری یا بی بی پی آر اے اتھارٹی)۔
- اعلان کے بعد کیا ہوتا ہے؟
 - خریداری منسوخ: پورا یینڈر کا عمل کا عدم قرار دیا جاتا ہے۔
 - تادیبی کارروائی: ذمہ دار سرکاری اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔
 - فوجداری تحقیقات: اگر بدعنوانی کا ثبوت ہو تو معاملہ بلوچستان محکمہ انسداد بدعنوانی / اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا جاسکتا ہے۔
 - ممکنہ نتائج: ملازمت سے معطلی، تنزیل، ملازمت سے برطرفی، اور فوجداری الزامات شامل ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول حتمی نفاذ کا طریقہ کار ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ سرکاری اہلکار جو خریداری کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سنگین پیشہ ورانہ اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بدعنوانی اور دھوکہ دہی کے خلاف ایک طاقتور روک تھام کا کام کرتا ہے۔

قاعدہ 58: ناقابلِ اپیل / ناقابلِ نظر ثانی معاملات: (Matters not subject to Appeal or Review)

یہ قاعدہ / رول واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ سرکاری محکمے کے دو مخصوص فیصلے ایسے ہیں جنہیں کوئی بولی دہندہ چیلنج یا اپیل نہیں کر سکتا۔

کون سے فیصلے چیلنج نہیں کیے جاسکتے؟

1. خریداری کے طریقہ کار کا انتخاب:

○ آپ محکمہ کے خریداری کے طریقہ کار پر اپیل نہیں کر سکتے کہ محکمہ نے کوئی چیز کیسے خریدنے کا

انتخاب کیا (مثلاً، قومی مسابقتی بولی --- National Competitive Bidding – NCB, بین

الاقوامی مسابقتی بولی --- International Competitive Bidding – ICB, پیشکش / قیمت

کے حصول کی درخواست --- Request for Quotations – RFQ) - یہ ایک حکمت عملی ہے

بنی / تزویراتی فیصلہ ہے جو بولی دہندہ کی حق تلفی نہیں کرتا۔

مثال: خریداری کرنے والا محکمہ ایک پیچیدہ ڈیم کے منصوبے کے لیے دو مرحلہ بولی کا طریقہ کار استعمال کرنے کا

فیصلہ کرتا ہے۔ ایک بولی دہندہ یہ شکایت درج نہیں کر سکتا کہ "آپ کو ایک مرحلہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے تھا"۔

2. بولی لگانے کے عمل کو منسوخ کرنے کا فیصلہ:

○ اگر محکمہ نے ٹینڈر کو منسوخ کرنے کا فیصلہ معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے کیا ہو تو آپ اس

فیصلے پر اپیل نہیں کر سکتے (قاعدہ 38 کے تحت)۔

○ وجوہات: خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کے پاس بجٹ میں کمی، منصوبے کی

ضرورت نہ ہونے، یا تمام بولیوں کا بہت مہنگا ہونا جیسی جائز وجوہات کی بنا پر ٹینڈر منسوخ کرنے

کا حق ہے۔

مثال: ایک محکمے کو کسی منصوبے کے لیے صرف ایک بولی موصول ہوتی ہے، اور قیمت بجٹ سے کہیں زیادہ

ہے۔ وہ ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ واحد بولی دہندہ منسوخی کے خلاف اپیل کر کے خریداری کرنے

والے محکمے کو اپنی زیادہ قیمت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

یہ استثناء کیوں موجود ہیں؟

یہ استثناء بولی دہندگان کے حقوق اور حصولی / خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کی ضروریات کے درمیان توازن قائم کرتے ہیں۔ یہ حکومتی محکموں کو اییلوں میں الجھے بغیر اپنے منصوبوں کی مؤثر منصوبہ بندی اور اپنے بجٹ کو بہترین / چکدار طریقے سے استعمال اور منظم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

خلاصہ: آپ خریداری کے عمل کے دوران کیے گئے فیصلوں پر اپیل کر سکتے ہیں (جیسے آپ کی بولی کا جائزہ کیسے لیا گیا)، لیکن آپ عام طور پر حکومت کے طریقہ کار شروع کرنے یا عمل کو مکمل طور پر روکنے کے فیصلے پر اپیل نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی پالیسی اور انتظامی فیصلے سمجھے جاتے ہیں۔

حصہ سوم:

ماہرانہ / مشاورتی خدمات کی خریداری

قاعدہ 59: اطلاق: (Applicability)

یہ قواعد کی کتاب کے ایک خاص حصے کا تعارف ہے جو مکمل طور پر مشاورتی خدمات کو حاصل کرنے کے لیے وقف ہے۔ مشاورتی خدمات کا مطلب ہے کسی کمپنی یا ماہر کو ان کے علم، مشورے، اور دانشورانہ صلاحیتوں کے لیے ان کی خدمات حاصل کرنا۔

مشیر / ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے لیے قواعد

1. ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے لیے الگ قواعد: اگرچہ سامان یا کام کی خریداری کے لیے معیاری اصول (حصہ اول اور دوم) لاگو ہوتے ہیں، لیکن حصہ سوم میں ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے انتخاب کے لیے خصوصی، اضافی اصول موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کے انتخاب کے لیے صرف پیشکش / قیمت کا موازنہ کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کے معیار اور مہارت کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔

2. ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے اصول / قواعد کو فوقیت: اگر عام قواعد اور حصہ سوم میں ماہر مشیران / کنسلٹنٹس سے متعلق خصوصی قواعد کے درمیان کبھی کوئی تضاد ہوتا ہے، تو ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے قواعد کو ترجیح دی

جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دانشورانہ خدمات حاصل کرنے کی نوعیت بنیادی طور پر قلم خریدنے یا سڑکیں بنانے سے مختلف ہے۔

خلاصہ: قاعدہ / رول بک کو اس طرح سمجھیں: حصہ اول اور دوم چیزیں خریدنے اور کام کروانے کے لیے عام اصول ہیں، جبکہ حصہ سوم ماہرانہ صلاحیتیں / علمی مہارت کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی ضمیمہ ہے۔

قاعدہ 60: مشاورتی خدمات کا انتخاب / مشاورت کا چناؤ

(Selection of Consultancy Services)

یہ قاعدہ ان بنیادی اصولوں کو واضح کرتا ہے جو محکموں کے لیے کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ (Consultant) کی خدمات حاصل کرتے وقت فیصلہ لینے میں مدد کریں گے۔ انہیں مشاورتی خدمات حاصل کرنے کے "احکامات" سمجھیے۔ مشیر (Consultant) کی خدمات حاصل کرنے کے 6 سنہری اصول:

اصول	مفہوم	پوچھنے کا سادہ سوال
1. مہارت کی ضرورت	ضروری مہارت سرکاری محکمے کے پاس نہ ہونے کی صورت میں ہی باہر سے خدمات حاصل کی جائیں۔	"کیا یہ مخصوص مہارت ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے؟"
2. معیار اولین ترجیح	بہترین مشورہ اور کام کی معیار سب سے اہم ترجیح ہے۔	"بہترین تکنیکی حل اور نتائج کون فراہم کر سکتا ہے؟"
3. پیسے کی قدر	اعلیٰ معیار اور معقول قیمت کا بہترین توازن حاصل کریں۔ محض سب سے سستا مشیر / مشورہ منتخب کرنا مقصد نہیں۔	"کون سی فرم معقول قیمت پر بہترین مہارت پیش کرتی ہے؟"

اصول	مفہوم	پوچھنے کا سادہ سوال
4. منصفانہ مقابلہ	ہر اہل مشیر کو کام کے لیے مقابلہ کرنے کا منصفانہ اور برابر موقع دیں۔	"کیا ہم نے تمام اہل کمپنیوں / فرمز کو حصہ لینے کی اجازت دی ہے؟"
5. مقامی صلاحیت کی حوصلہ افزائی	پاکستانی مشیروں کو ترجیح دیں اور حوصلہ افزائی کریں، لیکن انہیں غیر منصفانہ فائدہ دیے بغیر۔	"ہم مقامی کمپنیوں / فرمز کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ سب کے ساتھ انصاف بھی ہو؟"
6. شفافیت	انتخاب کے پورے عمل کو کھلے اور منصفانہ انداز میں چلائیں۔ فیصلے واضح ہوں اور ان کا جواز ہونا چاہئے۔	"کیا ہم اپنا انتخاب ہر کسی کو سمجھا اور اس کا جواز پیش کر سکتے ہیں؟"

یہ اصول اہم کیوں ہیں:

- مشیر کی خدمات حاصل کرنا کسی ٹرک خریدنے جیسا نہیں ہے۔ آپ درحقیقت فکری سرمایہ (Intellectual Capital) یعنی خیالات، حکمت عملیاں اور ڈیزائن خرید رہے ہیں۔ کسی اناڑی / نا اہل مشیر کی تجویز نام کام منصوبوں اور لاکھوں روپے کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔
- لہذا، اس عمل میں معیار اور ماہریت کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے، جبکہ عوامی پیسے کے استعمال کے لیے شفافیت اور اس کی بہتر قدر کے حصول کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے۔

خلاصہ یہ قاعدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حصولی ادارہ / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) منصفانہ اور شفاف عمل کے ذریعے اپنے مطلوبہ کام کے لیے سب سے زیادہ ذہین اور اہل ماہرین کی خدمات حاصل کرتی ہے، نہ کہ صرف سب سے سستے یا سب سے اچھے تعلقات والے۔

قاعدہ 61: مفادات کے تصادم کی صورت میں خدمات حاصل کرنے پر پابندی (Bar on Hiring in Cases of Conflict of Interest)

یہ ایک بہت مختصر لیکن انتہائی اہم قاعدہ / رول ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول کو تقویت دیتا ہے، خاص طور پر ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرتے وقت۔

- یہ کیا کہتا ہے؟ یہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ اگر مفادات کا تصادم موجود ہو تو ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل نہیں کی جانی چاہئیں۔
- مفادات کے تصادم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی صورتحال جہاں ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا فیصلہ اس کے دوسرے مفادات، تعلقات، یا کرداروں کی وجہ سے جانب دارانہ / متعصبانہ ہو سکتا ہے، یا متعصب سمجھا جا سکتا ہے۔
- مثالیں:

- کوئی فرم کسی نئے ہوائی اڈے کی تفصیل ڈیزائن کرتی ہے، تو وہ اس ہوائی اڈے کو بنانا نہیں سکتی۔
- ایک ماہر مشیر / کنسلٹنٹ حکومت کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک نجی کمپنی کے لیے بھی کام کر رہا ہے جو اس منصوبے پر بولی لگا سکتی ہے۔
- ایک مشیر (کنسلٹنٹ) کا مالیاتی حصہ (فنانشل اسٹیک) ایسی کمپنی میں ہے جو اُس منصوبے کے لیے بولی دے رہی ہے جس کا وہ جائزہ لے رہا ہے۔

یہ قاعدہ مشیروں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟

کیونکہ مشیروں کو ان کی غیر جانبدار، اور پیشہ ورانہ رائے کے لیے کام پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کی رائے میں ذاتی مفاد یا جانب داری شامل ہو، تو اس کے نتیجے میں محکمہ سے ایسے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں جو ناقص منصوبوں، نامناسب ڈیزائنوں یا ناکام پالیسیوں پر کروڑوں روپے کے عوامی فنڈز کے زیاں کا باعث بنیں۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت کو ملنے والا مشورہ معقول، غیر متعصبانہ، اور عوامی مفاد میں ہو۔

قاعدہ 62: معلومات تک مساوی رسائی (Equal Access to Information)

یہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے لیے ایک "مساوی کھیل کا میدان" کا اصول ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کا عمل شروع سے ہی مکمل طور پر منصفانہ ہے۔

• یہ کیا کہتا ہے؟ سرکاری محکمہ کو ہر دلچسپی رکھنے والی مشاورتی ادارہ / فرم کو بالکل ایک جیسی / یکساں معلومات دینی ہوگی۔

• اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی پروجیکٹ کی تفصیلات، سوالوں کے ایک ہی جواب، اور ایک ہی وقت پر وضاحتیں فراہم کرنا۔

یہ کیوں اہم ہے؟ اگر ایک ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو دوسروں سے پہلے خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کی جانب سے خاص معلومات یا جوابات ملتے ہیں، تو اسے غیر منصفانہ فائدہ ہوتا ہے۔
مثال:

محکمہ صحت کو ایک نئے ہسپتال کے ڈیزائن کے لیے ایک مشیر کی خدمات درکار ہیں۔ اب تصور کریں کہ مقابلے کے دوران مشیر 'الف' تعمیراتی مقام کی مٹی کے حالات کے بارے میں چالاک سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھتا ہے۔ محکمہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس سوال اور اس کے حتمی جواب کو مقابلے میں شامل تمام دوسرے مشیروں کے ساتھ یکساں طور پر بیان کرے / بانٹے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر مشیر ہسپتال کی بنیاد کو درست ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیزائن کر سکے گا، اور کوئی بھی مشیر اس مخصوص سوال کو نہ پوچھنے کی وجہ سے غیر منصفانہ سزا سے بچ جائے گا۔

یہ قاعدہ کن خرابیوں کو روکتا ہے؟

• جانب داری کو روکتا ہے: یہ افسران کو کسی پسندیدہ مشاورتی فرم کو مفید "اشارے" یا "ٹپس" دینے سے روکتا ہے۔

• اندرونی معلومات کے غلط استعمال کو روکتا ہے: یہ یقینی بناتا ہے کہ کسی ایک فرم کو دوسروں کے مقابلے میں معلوماتی فائدہ حاصل نہ ہو۔

• معیاری تجاویز کو یقینی بناتا ہے: جب تمام فرمیں یکساں اور مکمل معلومات رکھتی ہیں، تو وہ اپنی بہترین ممکنہ تجاویز پیش کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محکمے کو منتخب کرنے کے لیے بہتر معیار کے خیالات میسر آتے ہیں۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول ضمانت دیتا ہے کہ کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا انتخاب سب سے زیادہ مہارت اور بہترین تجاویز / پیشکش کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ سب سے اچھے تعلقات یا معلومات تک رسائی کی بنیاد پر۔

قاعدہ 63: حصول / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اور ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کے حقوق اور ذمہ داریاں

(Rights and Obligations of the Procuring Agency and Consultants)

یہ قاعدہ / رول معاہدے کے قانون کے ایک بنیادی اصول کو بیان کرتا ہے، خاص طور پر مشاورتی خدمات پر لاگو ہوتا ہے۔

• آسان الفاظ میں: حصول / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اور ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کے مخصوص حقوق اور ذمہ داریاں عام بی بی پی آر اے کے قواعد میں نہیں پائی جاتیں۔ اس کے بجائے، وہ دونوں فریقوں کے درمیان دستخط شدہ معاہدے میں مکمل طور پر تفصیلی ہوتے ہیں۔

عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟

1. معاہدہ بالآخر ہے: دستخط شدہ معاہدہ سب سے اہم دستاویز ہے۔
2. معاہدے کے دو حصے: عام شرائط (Standard Conditions) اور خصوصی شرائط (Custom-made or Special Conditions)

عمومی شرائط (General Conditions) اور خصوصی شرائط (Special Conditions)

• عمومی شرائط: (General Conditions)

یہ معیاری اور بنیادی قواعد ہوتے ہیں جو زیادہ تر معاہدوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ادائیگیوں کا طریقہ کار، رازداری، معاہدہ ختم کرنے کے شرائط، اور تنازعات کے حل کے طریقے۔

• خصوصی شرائط: (Special Conditions)

یہ شرائط مخصوص منصوبے کے لیے خاص طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں کام کی حتمی حد، حاصل ہونے والی چیزیں (Deliverables)، آخری تاریخوں (Deadlines)، اور ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کی مخصوص ذمہ داریوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

3. وضاحت اور احتساب (Clarity and Accountability)

یہ بات یقینی بناتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام (Confusion) نہ رہے۔ ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا اور کب تک مکمل کرنا ہے۔ خریداری کرنے والی ایجنسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس چیز کے لیے ادائیگی کرنی ہے اور کن معیارات کی توقع رکھنی ہے۔

مثال:

BPPRA کے قواعد کہتے ہیں کہ "ماہر مشیران/کنسلٹنٹس کو منصفانہ طریقے سے کام پے رکھیں"، لیکن معاہدہ یہ کہے گا:

• ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کی ذمہ داری:

31 اکتوبر 2024 تک ڈیم کے ڈیزائن کی حتمی رپورٹ، جس میں تین ہائیڈرو لکٹ ماڈلز شامل ہوں

• خریداری کرنے والی ایجنسی کی ذمہ داری:

"معاہدے پر دستخط کے وقت 20 فیصد، ڈرافٹ رپورٹ کی منظوری پر 40 فیصد، اور حتمی رپورٹ کی حتمی قبولیت پر 40 فیصد ادائیگی کی جائے گی۔"

خلاصہ : یہ قاعدہ / رول دستخط شدہ معاہدے کو واحد قابل اعتماد دستاویز بناتا ہے۔ یہ دونوں فریقوں کے لیے یقینی بناتا ہے کہ تمام توقعات واضح طور پر تحریری طور پر لکھی جائیں اور کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے ان پر اتفاق کیا جائے۔

قاعدہ 64: انتخاب کے عمل کے مراحل: (Steps in the Selection Process)

یہ قاعدہ / رول ایک مشاورتی ادارہ / فرم کو منتخب کرنے اور خدمات حاصل کرنے کے پورے طریقہ کار کے لیے ایک لائحہ عمل / روڈ میپ فراہم کرتا ہے، جس میں مطلوبہ خدمات کی وضاحت سے لے کر معاہدے پر دستخط کرنے تک کے اقدامات شامل ہیں۔

مرحلہ بہ مرحلہ عمل

کام کے لیے حوالہ جات (ٹرمز آف ریفرنس TORs): - ایک تفصیلی دستاویز لکھیں جس میں یہ بیان ہو کہ آپ کو ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سے حتمی طور پر کیا کروانا ہے۔

مثال : ہمیں ایک ایسے مشیر کی ضرورت ہے جو کوئٹہ میں ٹریفک کے طریقوں کا مطالعہ کرے اور تین اہم چوراہوں پر رش کم کرنے کا منصوبہ ڈیزائن کرے۔

بجٹ کا تعین: اس کام کے لیے مختص کی جانے والی رقم کا اندازہ لگائیں۔

عوامی طور پر اشتہار: اس موقع کو وسیع پیمانے پر (اخبارات، ویب سائٹ) پر شائع کریں تاکہ تمام ممکنہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔

(اگر ضروری ہو) چناؤ کریں / پسندیدہ امیدواروں کی فہرست تیار کریں / شارٹ لسٹ کریں:

پیچیدہ کاموں کے لیے، آپ دلچسپی رکھنے والی فرموں کی فہرست کو صرف سب سے زیادہ اہل لوگوں تک محدود کر سکتے ہیں۔

باضابطہ پیشکش کی دعوت بھیجیں / منگوائیں (Request for Proposal – RFP): شارٹ لسٹ کی گئی فرموں کو ایک تفصیلی پیشکش بھیجیں جس میں، اپنی تجویز جمع کرانے کے طریقے اور جانچ کے معیار شامل ہوں۔

ماہر مشیران / کنسلٹنٹس تجاویز جمع کرائیں: مشاورتی فرمیں اپنے کام کرنے کے طریقے اور لاگت / قیمت کے بارے میں اپنی تکنیکی اور مالی تجاویز تیار کر کے جمع کراتی ہیں۔

"کیسے" کا جائزہ لیں (تکنیکی جانچ): ایک کمیٹی پہلے تمام تکنیکی تجاویز کا جائزہ لیتی ہے، قیمتوں کو دیکھے بغیر۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ کس فرم کے پاس بہترین طریقہ کار، ٹیم اور تجربہ ہے۔

"قیمت" کا جائزہ لیں (مالیاتی جانچ): صرف ان فرموں کے لیے جو تکنیکی جانچ میں پاس ہو گئی ہیں، ان کی مالی تجاویز (مالی پیشکش) کو کھولا اور جانچا جاتا ہے۔

مذاکرات / گفت و شنید / Negotiations (اگر اجازت ہو): حصول / خریداری کے کچھ طریقوں کے لیے، حکومتی محکمہ اعلیٰ درجے کی فرم کے ساتھ کام کے منصوبے یا عملے جیسی مخصوص چیزوں پر مذاکرات کر سکتا ہے (لیکن بولی کی مرکزی لاگت پر نہیں)۔

معاهدے پر دستخط کریں: بہترین فرم کو معاہدہ دیں اور معاہدے پر دستخط کریں۔

خلاصہ: یہ عمل منظم اور منصفانہ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ حصول / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) شفاف مقابلے کے ذریعے سب سے زیادہ اہل ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرے، نہ کہ صرف سب سے سستے والے کی۔ یہ مقابلہ تجویز / منصوبہ / آئیڈیا اور مہارت کے معیار پر مبنی ہو۔

قاعدہ 65: ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی: (Consultant Selection Committee)

یہ قاعدہ / رول ایک خاص، اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کرتا ہے جس کا واحد کام کسی منصوبے کے لیے بہترین ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا منصفانہ انتخاب کرنا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ فیصلہ کسی ایک شخص کے بجائے متعدد ماہرین کے گروپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی میں کون ہوتا ہے؟

کمیٹی کو احتیاط سے اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ اس میں مختلف شعبہ / محکمے کے ماہرین شامل ہوں اور اس کی خود مختاری یقینی بنائی جائے۔

نمائندہ کردار	یہ کیوں اہم ہے؟	کون ہوتا ہے؟
1. چیئر پرسن	سینئر سطح کی نگرانی اور اختیار فراہم کرتا ہے۔	محکمہ کا ایک سینئر افسر (سکیل -19 یا اس سے اوپر)۔
2. فنانس ڈیپارٹمنٹ کا نمائندہ	یہ یقینی بناتا ہے کہ انتخاب مالی طور پر ممکن اور بجٹ کے اندر ہے۔	فنانس ڈیپارٹمنٹ کا ایک نامزد فرد (سکیل -18 یا اس سے اوپر)۔
3. پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کا نمائندہ	یہ یقینی بناتا ہے کہ منصوبہ وسیع حکومتی اہداف اور منصوبوں کے مطابق ہے۔	پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا ایک نامزد فرد (سکیل -18 یا اس سے اوپر)۔
4. حصولی / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کا نمائندہ	منصوبے کی ضروریات کی موجودہ پیش قدمی / رواں معلومات کی فراہم کرتا ہے۔	خریداری کے عمل کرنے والے متعلقہ / محکمہ کا ایک سینئر افسر۔ بطور سیکرٹری کام کرتا ہے۔
5. تکنیکی ماہر	ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کی تجاویز پر اہم تکنیکی فیصلہ فراہم کرتا ہے۔	متعلقہ تکنیکی محکمہ کا ایک ماہر (مثلاً، سڑک کے منصوبے کے لیے کیونیکیشن اینڈ ورکس ڈیپارٹمنٹ کا ایک انجینئر)۔
6- اضافی طور پر شامل کردہ نمائندہ (اختیاری)	یہ خصوصی مہارت کا حامل ہوتا ہے جو بنیادی کمیٹی میں شاید موجود نہ ہو۔	زیادہ سے زیادہ دو بیرونی ماہرین مخصوص شعبہ جاتی علم کے ساتھ۔ وہ ووٹ نہیں دے سکتے۔

کمیٹی کے اہم اصول:

- اعلیٰ / سینئر افسران: زیادہ تر ارکان کا کم از کم سکیل -18 ہونا ضروری ہے، جو یقینی بناتا ہے کہ تجربہ کار ارکان فیصلہ کر رہے ہیں۔
- بین الحکومتی / کراس ڈیپارٹمنٹل: ارکان مختلف محکموں (فنانس، پی اینڈ ڈی) سے آتے ہیں تاکہ خریداری کرنے والی ایجنسی سے تعصب / جانبداری اور گروہ بندی کو روکا جاسکے۔
- تکنیکی توجہ / فوکس: تکنیکی ماہرین کو شامل کرنے سے یہ یقینی بناتا ہے کہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو ان کے کام کے معیار پر پرکھا جائے، نہ کہ صرف ان کی مالیت / قیمت پر۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا انتخاب اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے جتنا اسے لینا چاہیے۔ سینئر، کثیر المہارتی / کراس-فونکشنل ماہرین کی ایک کمیٹی کے ذریعے، یہ عمل کو زیادہ منصفانہ، تکنیکی طور پر درست، اور بدعنوانی یا جانبداری / تعصب سے محفوظ بناتا ہے۔

قاعدہ 66: کارروائی کے لیے ضروری حاضری (کورم) : (Quorum)

یہ قاعدہ / رول ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی کے لیے کارروائی کے لیے ضروری حاضری / کورم کی وضاحت کرتا ہے۔

کورم (Quoram): کسی میٹنگ کے لیے ارکان کی کم از کم تعداد ہے جو اس کے فیصلوں کو سرکاری اور قانونی بنانے کے لیے موجود ہونی چاہیے۔

اس کمیٹی کے لیے کورم کیا ہے؟ قاعدہ / رول بیان کرتا ہے کہ میٹنگ میں مندرجہ ذیل تین اہم افراد کو ضرور حاضر ہونا چاہیے:

- کمیٹی کا چیئرمین۔
- فنانس ڈیپارٹمنٹ کا نمائندہ۔
- پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا نمائندہ۔

اگر کورم پورا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک رکن غیر حاضر ہو، تو مینٹنگ تجاویز کا جائزہ لینے یا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے اس وقت تک ملتوی کیا جانا چاہیے جب تک کہ تینوں موجود نہ ہوں۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول ایک چھوٹے، غیر نمائندہ گروپ کو ایک بڑا فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا انتخاب ہمیشہ کلیدی سرکاری محکموں کی ضروری نگرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو عمل کی سالمیت اور منصفانہ پن کو برقرار رکھتا ہے۔

قاعدہ 67: سادہ اکثریت سے فیصلہ: (Decision by Simple Majority)

یہ ایک بہت سیدھا لیکن اہم اصول ہے کہ مشیر / ماہر کی انتخابی کمیٹی / چناؤ کمیٹی (Consultant Selection Committee) اپنے فیصلے کیسے کرتی ہے۔

- "سادہ اکثریت" کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر حاضر ارکان کی نصف سے زیادہ تعداد اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو فیصلہ پاس ہو جاتا ہے۔
- عملی طور پر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اگر کمیٹی میں 5 ارکان موجود ہیں، تو کسی فیصلے کی منظوری کے لیے کم از کم 3 ارکان کو "ہاں" میں ووٹ دینا ہوگا۔
- یہ طریقہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کمیٹی کو تعطل سے روکتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی فیصلہ کمرے میں موجود زیادہ تر ماہرین کے خیالات کی نمائندگی کرتا ہے۔
- خلاصہ: یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ کمیٹی کے فیصلے موثر اور جمہوری طریقے سے کیے جاتے ہیں۔

قاعدہ 68: کمیٹی کے افعال اور ذمہ داریاں

(Functions and Responsibilities of the Committee)

یہ قاعدہ / رول ماہر مشیر / کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی کے بنیادی کاموں کی فہرست (To Do List) دیتا ہے۔ تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ صحیح ماہر کی خدمات حاصل کریں۔

کمیٹی کے 4 اہم کام:

1. باضابطہ پیشکش کی دعوت (Request for Proposal – RFP) : کمیٹی کو باضابطہ پیشکش کی دعوت کی دستاویز (RFP) کا جائزہ لینا اور منظوری دینی ہوگی ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو بھیجنے سے پہلے۔
2. چند ناموں کی فہرست / شارٹ لسٹ بنائیں : اگر عمل کے لیے شارٹ لسٹ بنانے کی ضرورت ہو (جیسے بہت پیچیدہ منصوبوں کے لیے)، تو کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلچسپی رکھنے والی فرموں کی پیشکشوں کا جائزہ لے اور حتمی تجاویز حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہل فرموں کا انتخاب کرے۔
- کیوں ضروری ہے : اس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے کیونکہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ صرف سب سے زیادہ قابلیت رکھنے والے ماہر مشیران / کنسلٹنٹس ہی مفصل تجاویز / پیشکش والے مرحلے کے لیے آگے بڑھیں۔
3. تجاویز کا جائزہ لیں : یہ کمیٹی کا اہم کام ہے۔ انہیں تکنیکی تجاویز اور مالیاتی تجاویز دونوں کا جائزہ لینا چاہیے۔
- طریقہ کار : کمیٹی کو یہ کام سختی کے ساتھ (Request for Proposal) میں شائع شدہ تشخیصی معیار (Evaluation Criteria) کے مطابق کرنا ہوگا۔ بولیوں / تجاویز کے موصول ہونے کے بعد قواعد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔
4. کامیاب بولی دہندہ / فاتح کی سفارش کریں : کمیٹی براہ راست معاہدہ نہیں دیتی۔ اس کے بجائے، یہ مجاز اتھارٹی (معاہدوں پر دستخط کرنے والے بااختیار سینئر اہلکار) کو ایک رسمی سفارش کرتی ہے۔
- خلاصہ : یہ قاعدہ / رول کمیٹی کو شروع سے آخر تک عمل پورا کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ وہ پورے انتخاب کے عمل کے انچارج ہیں، ابتدائی دستاویزات کی منظوری سے لے کر بولیوں کا جائزہ لینے اور بہترین ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی سفارش کرنے تک۔

قاعدہ (1) 69: ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے انتخاب کے طریقے (Methods for Selection of Consultants)

یہ قاعدہ / رول ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کی خدمات حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کا تعارف کراتا ہے۔ اہم اصول یہ ہے کہ بولی کا عمل شروع کرنے اور اس کا اعلان کرنے سے پہلے، خریداری کرنے والے ادارے / پروکیورنگ ایجنسی کو پہلے خریداری کے طریقے کا انتخاب کرنا چاہیے

قاعدہ (2) 69: "کم ترین لاگت والا طریقہ انتخاب : (Least Cost Selection)"

یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں اہم مقصد کم از کم مطلوبہ تکنیکی معیار کو پورا کرنے والے ماہر مشیران / کنسلٹنٹس میں سے سب سے کم قیمت والی بولی کا انتخاب کرنا ہے۔

. کب استعمال کرنا چاہیے؟ صرف ان کاموں کے لیے جو معیاری، معمول کے، اور طے شدہ طریقوں والے ہوں۔

مثالیں:

- . کسی چھوٹی عمارت کے لیے معیاری مٹی کے ٹیسٹ (Soil Test) کرنا۔
 - . معمول کے مالی آڈٹ (Financial Audits) تیار کرنا۔
 - . کسی معیاری سافٹ ویئر سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا جہاں ضروریات بالکل واضح ہوں۔
- اہم شرط : یہ طریقہ کار کسی موجودہ مشیر کے معاہدے میں اسی نوعیت کے اضافی کام کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے (جو اصل معاہدے کی مقدار سے 15% زیادہ نہ ہوں)۔

- . کیسے کام کرتا ہے؟ عمل دو واضح مراحل میں ہوتا ہے۔
1. مرحلہ 1: معیار چیک کریں (تکنیکی جانچ): تمام تکنیکی تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ صرف وہی ماہر مشیران / کنسلٹنٹس جو کم از کم تکنیکی ضروریات کو پورا کرتے ہیں انہیں "تکنیکی طور پر اہل" سمجھا جاتا ہے۔
 2. مرحلہ 2: قیمت چیک کریں (مالیاتی جانچ): صرف اہل فرموں کی مالی تجاویز کھولی جاتی ہیں۔ ان اہل فرموں میں سے سب سے کم قیمت والی فرم کو معاہدہ دیا جاتا ہے۔

خلاصہ: کم ترین لاگت کا طریقہ (Least Cost Method): یہ ان سادہ اور واضح کاموں کے لیے ہے جن میں ناقص معیار کے کام کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حصولیاتی ادارہ کو کام اچھی قیمت پر تو ملے، لیکن صرف انہی ماہر مشیران / کنسلٹنٹس سے جن کی تکنیکی صلاحیت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہو۔ "یہ طریقہ کار روزمرہ کے کاموں کے لیے تھوڑی لاگت میں زیادہ کام کے اصول (Cost-Efficiency) کو اولین ترجیح دیتا ہے۔"

قاعدہ (3) 69: معیار پر مبنی طریقہ انتخاب (Quality Based Selection)

یہ کم ترین لاگت کے طریقہ کار کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں، معیار ہی واحد چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔

کب استعمال کرنا چاہیے؟ صرف ان کاموں کے لیے جو انتہائی خصوصی، جدید، یا انتہائی پیچیدہ ہوں۔

مثالیں:

- کسی یادگار پل (Landmark Bridge) یا بڑے بند (Major Dam) کا ڈیزائن تیار کرنا۔
- کوئی نئی حکومتی پالیسی (Government Policy) یا حکمت عملی تشکیل دینا۔
- کوئی پیچیدہ قومی سیکورٹی سسٹم (Complex National Security System) تخلیق کرنا۔

کیسے کام کرتا ہے؟

1. مرحلہ 1: بہترین معیار کا انتخاب کریں (تکنیکی جانچ): کمیٹی صرف تکنیکی تجاویز کا جائزہ لیتی ہے۔ وہ بالکل بہترین تکنیکی تجویز والی فرم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس مرحلے پر قیمت پر بالکل غور نہیں کیا جاتا۔
2. مرحلہ 2: قیمت پر مذاکرات کریں: حصولی / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) پھر صرف اعلیٰ درجے کی فرم کی مالی تجویز کھولتی ہے۔ وہ اس واحد فرم کے ساتھ قیمت اور معاہدے کی شرائط پر مذاکرات کرتے ہیں۔

اہم بات: اگر تجویز کردہ قیمت غیر معقول ہو تو خریداری کرنے والے ادارے کے لیے اسے قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ مقصد معیاری کام کے عوض ایک مناسب اور منصفانہ قیمت پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔

خلاصہ :

جب آپ کو کسی کام کے لیے بلاشبہ بہترین ماہرین کی ضرورت ہو اور فیصلہ کرتے وقت لاگت کو نہ دیکھا جائے، تو معیار پر مبنی طریقہ کا انتخاب / استعمال کریں۔

قاعدہ (4) 69: معیار اور لاگت پر مبنی طریقہ انتخاب (Quality Cost Based Selection)

یہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے انتخاب کے لیے سب سے عام اور متوازن طریقہ ہے۔ یہ تجویز / پیشکش کے معیار اور لاگت دونوں پر غور کرتا ہے، ہر ایک کو وزن دیتا ہے۔

• کب استعمال کرنا چاہیے؟ یہ طریقہ زیادہ تر معیاری مشاورتی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں معیار سب سے اہم عنصر ہے، لیکن لاگت بھی اہمیت رکھتی ہے۔
مثالیں:

- ایک معیاری دفتری عمارت (Standard Office Building) کا ڈیزائن تیار کرنا۔
- کسی نئی سڑک کے لیے امکانی مطالعہ (Feasibility Study) انجام دینا۔
- ماحولیاتی اثرات کے جائزے (Environmental Impact Assessment) کے لیے کسی فرم کی خدمات حاصل کرنا۔

کیسے کام کرتا ہے؟

وزن کا تعین کریں: بولی کی دستاویزات میں پیشگی طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ معیار اور لاگت کو کتنا وزن دیا جائے گا۔ ایک عام وزن تکنیکی کے لیے 80% اور مالیاتی کے لیے 20% ہے۔

2- اسکور کریں: تجاویز کو 100 میں سے اسکور کیا جاتا ہے۔ سب سے کم قیمت کو سب سے زیادہ مالیاتی نمبر / اسکور ملتا ہے۔

تکنیکی جائزہ: (Technical Evaluation)

ایک کمیٹی تکنیکی تجاویز کو 100 نمبروں میں جانچتی ہے۔
مثال: فرم A کو معیار پر 90/100 نمبر ملتے ہیں۔

مالی جائزہ: (Financial Evaluation)

مالی تجویز کو بھی نمبروں میں جانچا جاتا ہے۔

سب سے کم قیمت کو سب سے زیادہ مالی نمبر ملتے ہیں (مثلاً 100/100)

زیادہ قیمت پر تناسب طور پر کم نمبر دیے جاتے ہیں۔

3. مجموعی نمبر / اسکور کا حساب لگائیں: تکنیکی نمبر / اسکور کو اس کے وزن سے اور مالیاتی نمبر / اسکور کو اس کے وزن سے

ضرب دے کر دونوں کو شامل کیا جاتا ہے۔

فرم A کا مجموعی اسکور حساب کتاب:

تکنیکی اسکور:

$$72 = 80\% \times 90 / 100 \text{ نمبر}$$

مالی اسکور:

$$17 = 20\% \times 85 / 100 \text{ نمبر}$$

کل مجموعی اسکور:

$$89 / 100 = 72 + 17 \text{ نمبر}$$

4 کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب کریں: سب سے زیادہ مجموعی اسکور والی فرم معاہدہ جیتی ہے۔

ایک اور مثال

منظر نامہ: امکانی مطالعہ (Feasibility Study) کے لیے مشیر کی خدمات حاصل کرنا

کل دستیاب نمبر 100:

وزن: (Weighting)

تکنیکی تجویز: کل نمبروں کا 80 % (زیادہ سے زیادہ 80 نمبر)

مالی تجویز: کل نمبروں کا 20 % (زیادہ سے زیادہ 20 نمبر)

بولی دینے والی فرمیں:

فرم A: اعلیٰ معیار، زیادہ لاگت والا ماہر

تکنیکی اسکور: 100 میں سے 90

مالی تجویز: 1,200,000 روپے

فرم B: عام معیار، کم لاگت والا انتخاب / آپشن
تکنیکی اسکور: 100 میں سے 70

مالی تجویز: 900,000 روپے

مرحلہ 1: تکنیکی اسکور کا حساب (80 نمبروں میں)
تکنیکی اسکور کو وزن سے ضرب دی جاتی ہے۔

فرم A: $90 \times (0.8 \times 80\% \text{ وزن}) = 72$ نمبر

فرم B: $70 \times (0.8 \times 80\% \text{ وزن}) = 56$ نمبر

مرحلہ 2: مالی اسکور کا حساب (20 نمبروں میں)

سب سے کم قیمت کو زیادہ سے زیادہ 20 نمبر ملتے ہیں۔ دیگر قیمتوں کو متناسب نمبر دیے جاتے ہیں۔

فارمولا:

مالی اسکور = $\{ \text{کم ترین قیمت (Lowest Price)} / \text{آپ کی قیمت (your Price)} \} \times 20$

کم ترین قیمت: فرم B کے 900,000 روپے

فرم B کا مالی اسکور $(900,000 / 900,000) \times 20 = 20 \text{ Points/Numbers}$.

فرم A کا مالی اسکور $(900,000 / 1,200,000) \times 20 = 15 \text{ Points/Numbers}$

مرحلہ 3: کل مجموعی اسکور کا حساب

فرم	تکنیکی اسکور (80%)	مالی اسکور (20%)	کل اسکور (100%)
فرم A	72	15.0	87.0
فرم B	56	20.0	76.0

کامیاب / فاتح کون؟

فرم A 87 نمبروں کے ساتھ جیت گئی!

فرم A کیوں جیتی؟

اگرچہ فرم B- 300,000 روپے سستی تھی، لیکن فرم A کی تکنیکی تجویز کہیں بہتر تھی۔

خریداری کرنے والے ادارے نے فیصلہ کیا کہ فرم A کے اعلیٰ معیار (72 نمبر) کی قدر فرم B کی لاگت کی بچت (20 نمبر) سے زیادہ ہے۔

یہ حساب ثابت کرتا ہے کہ فرم A خریداری کرنے والے ادارے کے لیے بہتر مجموعی قدر پیش کرتی ہے۔

یہ طریقہ کیوں مقبول ہے؟

یہ معیار اور لاگت کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے۔

نہ ہی صرف سستے آپشن کو منتخب کرتا ہے (جو کم معیار ہو سکتا ہے)، نہ ہی مہنگے آپشن کو (جس میں وسائل ضائع ہو سکتے ہیں)۔

ایسی فرم تلاش کرتا ہے جو اعلیٰ معیار اور مناسب قیمت کا بہترین امتزاج پیش کرے۔

خلاصہ:

QCBS اُس وقت استعمال کریں جب آپ لاگت اور معیار کے درمیان بہترین توازن چاہتے ہوں۔ یہ ایک منصفانہ، شفاف اور حساب کتاب پر مبنی طریقہ ہے جو یقینی بناتا ہے کہ منتخب کردہ مشیر نہ صرف بلند پایہ صلاحیتوں کا مالک ہو بلکہ عوامی دولت کے تحفظ کا بھی پورا خیال رکھتا ہو۔

قاعدہ (5) 69: براہ راست انتخاب کا طریقہ (Direct Selection Method)

یہ مسابقتی بولی سے ہٹ کر ایک انتہائی خاص اور محدود رعایت ہے، جس کے تحت خریداری کرنے والا ادارہ بغیر کسی مقابلے کے براہ راست کسی مشیر کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔

کب استعمال کر سکتے ہیں؟ صرف ان چار سخت شرائط میں سے ایک یا زیادہ کے تحت:

1. پچھلے کام کا تسلسل: جب آپ کو اسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو ان کے پچھلے کام کے براہ راست تسلسل میں ایک کام کے لیے دوبارہ خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔

وجہ: کسی منصوبے کے درمیان میں ہی مشیر تبدیل کرنے سے تاخیر، منصوبے کی معلومات کا ضیاع، اور کارکردگی میں کمی واقع ہوگی۔

مثال: ایک فرم نے پانی کی فراہمی کے منصوبے کا پہلا مرحلہ ڈیزائن کیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے اسی فرم کو براہ راست کام کے لیے رکھنا سازگار ہے تاکہ استحکام اور تسلسل برقرار رہے۔

2. بہت کم قیمت (معمولی کام): جب کام کی قیمت Rs. 100,000 سے کم ہو۔

وجہ: اس کام کے لیے مسابقتی طریقہ کار اپنانے کی لاگت اور وقت، خود اس کام کی کل مالیت سے زیادہ ہو۔ لہذا ایسا کرنا عملاً غیر موزوں ہے۔

3. ہنگامی صورتحال: کسی حقیقی ہنگامی صورتحال میں۔

کب: جب ایسی حقیقی ہنگامی صورت حال ہو (جیسے قواعد میں وضاحت کی گئی ہے) جہاں مسابقتی عمل اختیار کرنے کا وقت میسر نہ ہو۔

مثال: زلزلے کے بعد سرکاری عمارات کی سلامتی کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر ماہر ساختی انجینئر (Structural Engineer) کی ضرورت ہو۔

4. منفرد مہارت: جب مارکیٹ میں صرف ایک ہی ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کے پاس کام / مہارت کے لیے ضروری، منفرد اہلیت ہو۔

وقت استعمال: جب صرف ایک ہی مشیر/کنسلٹنٹ کے پاس مارکیٹ میں وہ مخصوص، انوکھی قابلیت یا غیر معمولی تجربہ موجود ہو جو کام کے لیے درکار ہے۔

مثال: کسی قومی عجائب گھر کے لیے قدیم مسودات (Manuscripts) کی اصل حالت میں بحالی کے لیے کسی ممتاز ماہر کی خدمات حاصل کرنا جبکہ حقیقتاً کوئی دوسرا شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہو۔

براہ راست انتخاب کا سنہری اصول: اس طریقہ کار کا جواز پیش کرنا اور دستاویزی ثبوت جمع کرنا لازمی ہے۔ محکمہ پر فرض ہے کہ وہ تحریری وضاحت پیش کرے کہ وہ براہ راست طریقہ کار کا انتخاب کیوں کر رہا ہے اور چاروں

شرائط میں سے کون سی شرط اس پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ احتیاط شفافیت کو یقینی بنانے اور اختیارات کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہے۔

خلاصہ : براہ راست انتخاب ایک آخری راستہ ہے۔ اس کا استعمال صرف ان حالات تک محدود ہے جہاں مقابلہ ناممکن، غیر عملی، یا عوامی مفاد میں نہیں ہے۔

قاعدہ (6) 69: متعین رقم / فکسڈ بجٹ کا طریقہ (Fixed Budget)

یہ طریقہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب حصولی / خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کے پاس ایک مشاورتی کام کے لیے ایک مقررہ ناقابل تبدیلی بجٹ ہوتا ہے۔

۔ کب استعمال کر سکتے ہیں؟ صرف اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوں:

1. سادہ کام، 2. بالکل واضح طور پر بیان کردہ، 3. فکسڈ بجٹ۔

مثال: ایک سرکاری محکمے کے پاس 10 اضلاع میں سروے کرانے کے لیے مقررہ بجٹ 1.5 ملین روپے ہے۔ سروے کا طریقہ کار اور حاصل ہونے والی مقاصد بالکل واضح اور سادہ ہیں۔

۔ کیسے کام کرتا ہے؟

1. بجٹ / مختص رقم کا اعلان کریں: باضابطہ پیشکش کی دعوت (RFP) میں واضح طور پر بجٹ بیان کریں۔

2. دو مرحلہ جانچ Two-Stage Evaluation : پہلے، بجٹ سے زیادہ والی تمام تجاویز کو فوری طور پر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ پھر، بجٹ کے اندر موجود تجاویز میں سے، سب سے زیادہ تکنیکی اسکور والی تجویز جیتی ہے۔

خلاصہ: فکسڈ بجٹ کا طریقہ کار بہترین معیار کے ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو تلاش کرنے کا ایک سخت لیکن منصفانہ طریقہ ہے جو حصولی / خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کی پہلے سے طے شدہ مالی حد کے اندر کام کر سکتا ہے۔

ایک سادہ مثال:

مقررہ بجٹ 1,000,000 روپے

بولی دینے والی فرمیں:

1. فرم اے (A)

○ تکنیکی تجویز: 90 پوائنٹس

○ مالی تجویز: 1,200,000 روپے

مسترد (کیونکہ بجٹ سے زیادہ ہے)

2. فرم بی:

○ تکنیکی تجویز: 70 پوائنٹس

○ مالی تجویز: 950,000 روپے

قابل قبول

3. فرم سی:

○ تکنیکی تجویز: 85 پوائنٹس

○ مالی تجویز: 900,000 روپے

قابل قبول

• فاتح:

قابل قبول فرمیں (B اور C) میں سے فرم C کے تکنیکی نمبر زیادہ (85 مقابلے 70) ہیں۔
لہذا، فرم C اپنی پیش کردہ قیمت 900,000 روپے پر معاہدہ جیت جاتی ہے۔

نتیجہ:

اس طریقہ کار میں پہلے بجٹ کی پابندی کو یقینی بنایا جاتا ہے، پھر بجٹ کے اندر موجود تمام بولیوں میں سے بہترین تکنیکی اسکور والی فرم کو منتخب کیا جاتا ہے۔

قاعدہ (7) 69: خاکہ، نمونہ (ماڈل ڈیزائن) کے ذریعے مقابلہ کا طریقہ (Design Contest)

یہ ایک خاص طریقہ ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کی ساخت (پسٹ، شکل)، تخلیقی صلاحیت، اور ڈیزائن سب سے اہم عوامل ہوں۔

- کب استعمال کر سکتے ہیں؟ جب اہم مقصد صرف خوبصورتی/جمالیات ہو۔
- کیسے کام کرتا ہے؟
- مثالیں:

- کسی اہم سرکاری عمارت (جیسے عجائب گھر، ثقافتی مرکز) کی بیرونی ڈیزائننگ۔
- قومی یادگار یا عوامی آرٹ کی تنصیب یا تخلیق کرنا۔
- کسی شہر کا علامتی نشان (Logo) یا شناخت سازی (Branding) ڈیزائن کرنا۔

کیسے کام کرتا ہے؟

1. ڈیزائن مدعو کریں / منگوائیں: خریداری کرنے والا ادارہ مشیروں (جیسے ماہرین تعمیرات، کاریگروں) کو ایک تخیلاتی تصویر یا دیے گئے معیارات کی بنیاد پر ڈیزائن کا منصوبہ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

1. تجاویز جمع کرائیں: مشیر اپنی تکنیکی تجویز (ان کا ڈیزائن) اور ایک بند مالی تجویز (ان کی قیمت) الگ الگ لفافوں میں جمع کراتے ہیں۔

2. ڈیزائنوں کا جائزہ: ایک کمیٹی صرف تکنیکی تجاویز (ڈیزائنوں) کا جائزہ لیتی ہے اور انہیں تخلیقیت، خوبصورتی، اور عملیت کی بنیاد پر درجہ بندی کرتی ہے۔ مالی تجاویز بند رہتی ہیں اور ان پر غور نہیں کیا جاتا۔

3. کامیاب بولی دہندہ / فاتح کی مالی پیشکش / قیمت کھولیں: صرف سب سے اوپر درجہ پانے والے مشیر (بہترین ڈیزائن والے) کی مالی تجویز کھولی جاتی ہے۔

4. مذاکرات اور معاہدہ: خریداری کرنے والا ادارہ پھر اس فاتح ڈیزائنر کے ساتھ قیمت اور معاہدے پر مذاکرات کرتا ہے۔ اگر وہ مناسب قیمت پر متفق نہ ہو سکیں، تو خریداری کرنے والا ادارہ دوسرے درجے پر آنے والے ڈیزائنر کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے۔

ایک آسان مثال

منصوبہ: ایک نئی عوامی لائبریری کا ڈیزائن جو تعمیراتی لحاظ سے ایک شہرہ آفاق نشان بن جائے۔

- فرم: A. ایک شاندار، انوکھا ڈیزائن پیش کرتی ہے۔ (تکنیکی اسکور: 95/100)
 فرم: B. ایک اچھا، لیکن روایتی ڈیزائن پیش کرتی ہے۔ (تکنیکی اسکور: 75/100)
 فرم: C. ایک ناقص ڈیزائن پیش کرتی ہے۔ (تکنیکی اسکور: 50/100)

عمل درآمد:

1. کمیٹی فرم A کو بہترین ڈیزائن کی بنیاد پر پہلا درجہ دیتی ہے۔
2. صرف اس کے بعد فرم A کی مالی تجویز (10 ملین روپے) کھولی جاتی ہے۔
3. خریداری کرنے والا ادارہ فرم A کے ساتھ اس قیمت پر یا باہمی اتفاق سے طے ہونے والی قیمت پر معاہدہ مکمل کرنے کے لیے مذاکرات کرتا ہے۔
4. فرم B اور C کی مالی تجاویز بغیر کھولے واپس کر دی جاتی ہیں۔

خلاصہ: ڈیزائن مقابلہ کا یہ طریقہ یقینی بناتا ہے کہ بہترین ڈیزائن جیتے، نہ کہ سب سے سستا۔ اس میں پہلے مرحلے پر تخلیقیت کو مکمل اہمیت دی جاتی ہے، قیمت پر بات چیت سے پہلے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے شہروں کو خوبصورت اور شہرہ آفاق عمارتیں ملتی ہیں۔

قاعدہ (8) 69: ماہر مشیر (کنسلٹنٹ) کی قابلیت پر مبنی انتخاب (Consultant's Qualification Selection)

- یہ طریقہ کار انتہائی چھوٹے کام / ذمہ داری (Assignment) کے لیے مشیروں کی خدمات حاصل کرنے کا ایک آسان اور تیز رفتار عمل ہے۔ یہ مکمل ٹینڈر عمل کے کئی مراحل کو ختم کر کے وقت اور پیسے کی بچت کرتا ہے۔
- مثال: ملازمین کے ایک چھوٹے گروپ کے لیے ایک دن کی تربیتی ورکشاپ کرنے یا ایک مختصر اور سادہ رپورٹ لکھنے کے لیے کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنا۔

اسے کب استعمال کر سکتے ہیں؟

صرف ان چھوٹے مشاورتی / کنسلٹنٹ کاموں کے لیے جن کی مالیت اتنی کم ہو کہ مکمل مسابقت پر مبنی عمل چلانے کی انتظامی لاگت اور وقت خود اس کام کی مالیت سے زیادہ ہو۔

- مثال: ملازمین کے ایک چھوٹے گروپ کے لیے ایک دن کی تربیتی ورکشاپ کرنے یا ایک مختصر اور سادہ رپورٹ لکھنے کے لیے کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنا۔

• یہ کیسے کام کرتا ہے؟ (آسان عمل)

- مرحلہ 1: " اظہار دلچسپی " (Expression of Interest) طلب کریں مانگیں
حصولیاتی ادارہ ایک مختصر دستاویز (دلچسپی کے اظہار کی درخواست) شائع کرتا ہے جس میں کمپنی / فرمز سے اپنا تعارف اور بنیادی قابلیتیں پیش کرنے کو کہا جاتا ہے۔

• مرحلہ 2: صرف اسناد کی بنیاد پر انتخاب کریں

• حصولیاتی ادارہ اظہار دلچسپی / EOI کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ صرف ان کی عمومی اسناد اور تجربے (مثلاً، ان کے تعلیمی و پیشہ ورانہ کاغذات / سی وی، پچھلے کام) کی بنیاد پر ایک بظاہر اہل فرم کا انتخاب کرتا ہے۔ اس مرحلے پر کوئی تفصیلی تکنیکی تجویز نہیں مانگی جاتی۔

- مرحلہ 3: براہ راست مذاکرات کریں
- حصولیاتی ادارہ پھر صرف اسی منتخب کمپنی / فرم سے مخصوص کام کے لیے ایک مشترکہ تکنیکی اور مالی تجویز (ایک ہی لفافے میں) جمع کرانے کو کہتا ہے۔
- حصولیاتی ادارہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے براہ راست اسی کمپنی / فرم کے ساتھ شرائط اور قیمت پر مذاکرات کرتا ہے۔

دوسرے طریقوں سے بنیادی فرق

- عام طور پر، آپ مدعو شدہ اہل کمپنیوں / فرموں کی فہرست / شارٹ لسٹ بناتے ہیں، ان سے تفصیلی تجاویز مانگتے ہیں، اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ کچھ عمل اختیار نہیں کرتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے:
- 5 امیدواروں کا انٹرویو لینا، ان کا ٹیسٹ لینا، اور پھر ایک کو منتخب کرنا۔

جبکہ

- ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی قابلیت پر مبنی انتخاب کا طریقہ : 5 تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / سی وی دیکھنا، بہترین تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / سی وی والے کو منتخب کرنا، اور پھر صرف اسی شخص سے کام کی شرائط پر مذاکرات کرنا۔
- یہ کیوں جائز ہے؟

"یہ توازن کا بنیادی اصول ہے۔ چھوٹے اور ممکنہ کم نقصان / خطرے والے منصوبوں کے لیے پیچیدہ اور مہنگے حصولی طریقہ کار کا استعمال غیر موزوں ہے۔ اس کا واحد مقصد عملی کارکردگی ہونا چاہیے۔"

بہت مختصراً : CQS کا طریقہ ان انتہائی چھوٹے اور سادہ مشاورتی کاموں کے لیے استعمال کریں جہاں تیز رفتاری اور کم انتظامی لاگت، مکمل مسابقتی انتخابی عمل کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو۔ یہ دستیاب طریقوں میں سے سب سے آسان اور تیز ترین ہے۔"

قاعدہ (9) 69: انفرادی ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کے انتخاب کا طریقہ کار (ایک ماہر کی خدمات حاصل کرنا)

(Selection Process of Individual Consultants)

یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی ایک مخصوص شخص کی منفرد صلاحیتوں اور مہارت کی ضرورت ہو، نہ کہ پوری ماہر مشیر / کنسلٹنٹ فرم کی۔

آپ اس طریقہ کو کب استعمال کر سکتے ہیں؟

آپ اس طریقہ کو صرف اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اگر کام درج ذیل شرائط میں سے کسی ایک پر پورا اترتا ہو: صرف ایک شخص کا کام: کام اتنا چھوٹا یا خاص ہے کہ اس کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک ماہر کافی ہے۔

کسی اضافی مدد کی ضرورت نہ ہونا: ماہر بغیر کسی معاون عملے، محققین یا جونیئر تجزیہ کاروں کے مکمل کام خود کر سکتا ہو۔ چنیدہ ماہر / مشیر کی اہمیت: ماہر کی مخصوص تجربہ، قابلیت اور شہرت سب سے اہم عوامل ہوں۔ مثالیں:

کسی نامور ماہر معاشیات کو کلیدی خطاب کے لیے مستعار لینا / خدمات حاصل کرنا۔
کسی پیچیدہ قانونی معاملے پر رائے دینے کے لیے کسی خاص وکیل کی خدمات حاصل کرنا۔
کسی تکنیکی ڈیزائن کے جائزے کے لیے ایک ریٹائرڈ انجینئر کو ایک ہفتے کے معاہدے پر رکھنا۔
طریقہ کار کیسے کام کرتا ہے؟ (آسان عمل)

یہ عمل کسی فرم کو مستعار لینے / خدمات کے لیے رکھنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے۔

امیدواروں کا تعین / نشاندہی کرنا: خریداری کرنے والی ایجنسی تحقیق، مشورہ یا پبلک نوٹس کے ذریعے ممکنہ ماہرین کی نشاندہی کرتی ہے۔

تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / ریکارڈ کا جائزہ (CVs): انتخاب کا بنیادی دارومدار ماہرین کے تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / ریکارڈ (Curriculum Vitae) کے جائزے پر ہوتا ہے تاکہ سب سے زیادہ اہل شخص کو تلاش کیا جاسکے۔

انٹرویو (اختیاری): کمیٹی اہل امیدواروں کی فہرست (شارٹ لسٹ کیے گئے) میں سے انٹرویو کر کے ان کے طریقہ کار اور معاوضہ / فیس پر بات چیت کر سکتی ہے۔

مذاکرات اور مستعار لینا: خریداری کرنے والی ایجنسی منتخب ماہر کے ساتھ براہ راست یومیہ نرخ / ریٹ یا کل معاوضہ / فیس پر مذاکرات کرتی ہے اور اسے کام پے رکھ لیتی ہے۔

وضاحت: کمپنیوں / فرمز کے برعکس، خریداری کرنے والی ایجنسی کو باقاعدہ تکنیکی اور مالی پیشکش / تجاویز مانگنی ضروری نہیں ہیں۔ انتخاب بنیادی طور پر تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / ریکارڈ کا جائزہ (CV) اور انٹرویو کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے۔ خلاصہ:

یہ طریقہ کار ملازم بھرتی کرنے جیسا ہے، لیکن ایک قلیل مدتی معاہدے کے لیے۔ جب آپ کو کسی مخصوص، اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہو تو یہ اس صورت میں کارکردگی اور تیز عمل کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کے انتخاب کے طریقوں کا خلاصہ

نمبر شمار	طریقہ کا نام	بہترین استعمال	اہم خصوصیت	کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب
1.	کم ترین لاگت کا انتخاب (Least Cost Selection)	سادہ اور معیاری کام جن کے لیے واضح معیارات موجود ہوں۔	لاگت بنیادی عنصر / عامل ہے۔	تکنیکی طور پر اہل بولیوں کی درجہ بندی سب سے سستی بولی سے شروع ہو کر سب سے مہنگی بولی کے حساب سے کی جاتی ہے۔ کم ترین قیمت جیتی ہے۔
2.	معیار اور لاگت پر مبنی انتخاب (QCBS)	زیادہ تر معیاری مشاورتی کام / اسائنمنٹس۔	معیار (quality) اور لاگت (cost) میں توازن۔	تجاویز کو تکنیکی اہلیت (مثلاً 80%) اور قیمت (مثلاً 20%) پر نمبر دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مجموعی اسکور والی تجویز جیتی ہے۔

نمبر شمار	طریقہ کا نام	بہترین استعمال	اہم خصوصیت	کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب
3.	معیار پر مبنی انتخاب (QBS)	انتہائی پیچیدہ، جدید، یا اہم کام / اسائنمنٹس۔	معیار (quality) ہی واحد عامل ہے۔	سب سے زیادہ تکنیکی اسکور والی تجویز جیتی ہے۔ صرف سب سے اوپر والی فرم کے ساتھ قیمت پر مذاکرات ہوتے ہیں۔
4.	براہ راست انتخاب	انتہائی مستثنیٰ حالات (Extreme Exceptional Cases): کام کا تسلسل برقرار رکھنا، ہنگامی صورت حال، منفرد مہارت، یا معمولی نوعیت کے کام۔	کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔	معقول / منصفانہ جواز کی بنیاد پر ایک ماہر مشیر کو بغیر کسی مقابلہ کے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔
5.	مقررہ بجٹ والا انتخاب (Fixed Budget)	سادے، واضح کام جن کے لیے طے شدہ اور ناقابل تبدیلی بجٹ ہو۔	بجٹ مقررہ اور نا قابل مذاکرات ہوتا ہے۔	بجٹ سے زیادہ والی تمام بولیوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پیش کردہ بہترین تکنیکی تجویز جیتی ہے۔

نمبر شمار	طریقہ کا نام	بہترین استعمال	اہم خصوصیت	کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب
6.	نمونہ جاتی / ماڈل پر بنی مقابلہ (Design Contest)	وہ منصوبے جہاں خوبصورتی، ڈیزائن اور تخلیقیت اولین ترجیح ہوں۔	بہترین ڈیزائن جیتتا ہے۔	ڈیزائنوں کا جائزہ تخلیقیت پر لیا جاتا ہے۔ صرف سب سے اوپر / اچھے والے ڈیزائن کی مالی تجویز کھولی جاتی ہے۔
7.	ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کی قابلیت پر انتخاب (CQS)	ماہر مشیران / کنسلٹنٹس بہت چھوٹے، کم مالیت کے کام / اسائنمنٹس۔	سب سے تیز اور آسان طریقہ۔	کسی فرم کو اس کے عمومی ساکھ / قابلیت (Credentials) یعنی تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / ریکارڈ کا جائزہ / سی وی (CV) اور پچھلے تجربے کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شرائط براہ راست مذاکرات کے ذریعے طے کی جاتی ہیں۔
8.	انفرادی ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کا انتخاب	ایک ماہر کی خدمات حاصل کرنا، نہ کہ پوری فرم کی۔	ماہر کی ذاتی صلاحیتیں ہی اہم / درکار ہوتی ہیں۔	ایک ماہر کو اس کے تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت / ریکارڈ کا جائزہ سی وی (CV) اور انٹرویو کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اکثر رسمی پیشکش کی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہ فہرست / جدول ایک فوری جائزہ فراہم کرتا ہے کہ کسی ضروری خریداری کے لیے کون سا طریقہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ انتخاب کا انحصار کام کی پیچیدگی، معیار بمقابلہ لاگت کی اہمیت، اور مخصوص حالات پر ہوتا ہے۔

قاعدہ 70: اظہارِ دلچسپی کی درخواست: (Expression Of Interest)

"کیا آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟" کا نوٹس

اظہارِ دلچسپی کی درخواست (EOI) کوئی حتمی ٹینڈر نہیں ہے۔ یہ ایک ابتدائی نوٹس ہے جو مکمل انتخاب کا عمل شروع کرنے سے پہلے دلچسپی معلوم کرنے اور ممکنہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) پوچھ رہی ہو، "کیا کوئی اہل فرم موجود ہے جو اس طرح کے کام میں دلچسپی رکھتی ہیں؟"

اظہارِ دلچسپی کے لیے اہم تقاضے:

1. اشتہار کیسے دیا جائے: مکمل ٹینڈر کے اصولوں (قاعدہ / رول 15 اور 16) کے مطابق اسے عوامی طور پر مشتہر کیا جانا چاہیے:

- بی بی پی آر اے کی ویب سائٹ پر۔
- قومی اخبارات میں (زیادہ لاگت والے منصوبوں کے لیے)۔
- خریداری کرنے والی ایجنسی کی اپنی ویب سائٹ پر (اگر کوئی ہے)۔

اظہارِ دلچسپی کے دستاویز میں کیا ہونا چاہیے: اظہارِ دلچسپی کے دستاویز (EOI) میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی فرم یہ فیصلہ کر سکے کہ آیا وہ دلچسپی رکھتی ہے اور اہل ہے یا نہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل معلومات شامل ہونی چاہئیں

- (a) آپ کون ہیں : حکومت کے محکمہ کا نام اور پتہ۔

- (b) آپ کو کیا چاہیے: منصوبے اور درکار پیشہ ورانہ خدمات کی ایک واضح تفصیل (مثلاً، "ایک نئے ہسپتال کے لیے امکانی تجزیہ / فزبلٹی اسٹڈی")۔
- (c) آخری تاریخ: جواب جمع کرانے کی آخری تاریخ اور جگہ۔
- (d) آپ چند ناموں کی فہرست / شارٹ لسٹنگ کیسے کریں گے: وہ معیار جو شارٹ لسٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے (مثلاً، تجربے کے سال، مکمل کیے گئے اسی طرح کے منصوبے، اہم عملے کی اہلیت)۔ شفافیت کے لیے یہ بہت اہم ہے۔
- (e) دیگر مفید معلومات: کوئی بھی دوسری معلومات جو فرموں کو اس پیشکش کو سمجھنے میں مدد دے۔

اظہارِ دلچسپی کے بعد کیا ہوتا ہے؟

1. دلچسپی رکھنے والی مشاورتی فرمیں اپنی اسناد اور تجربہ دکھاتے ہوئے اپنی دستاویزات جمع کراتی ہیں۔
2. خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) ان جوابات کی تشخیص / جائزہ صرف شائع شدہ فہرست / شارٹ لسٹنگ کے معیار کے مطابق کرتا ہے۔
3. سب سے زیادہ اہل فرموں کی ایک شارٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے۔
4. پھر صرف شارٹ لسٹ شدہ فرموں کو اگلے مرحلے میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے: تجویز کی درخواست (Request For Proposal) وصول کرنا اور ایک تفصیلی تکنیکی اور مالیاتی بولی جمع کرانا۔

خلاصہ: اظہارِ دلچسپی درحقیقت چھانٹی / مارکیٹ کی جانچ اور فلٹرنگ کا ایک موثر آلہ ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا مہنگا تفصیلی بولی کا عمل صرف سنجیدہ اور اہل مقابلہ کنندگان تک محدود رہے۔ اس طرح خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اور مشاورتی فرموں دونوں کے لیے خریداری کا پورا عمل زیادہ موثر اور بہتر ہو جاتا ہے۔

قاعدہ 71: ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کی چھانٹ / منتخب فہرست (شارٹ لسٹنگ) کے معیار:
(Criteria for Short-listing of Consultants)

"اہل درخواست دہندگان" کی فہرست بنانا

یہ قاعدہ / رول ان تمام کمپنیوں / فرموں سے ایک منتخب فہرست / شارٹ لسٹ بنانے کے منصفانہ اور شفاف عمل کے بارے میں ہے جنہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب سے زیادہ اہل امیدواروں کو باقیوں سے الگ کرنے کے بارے میں ہے۔

چھانٹ / منتخب فہرست / شارٹ لسٹنگ کا سنہری اصول:

خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو اظہار دلچسپی کی درخواست (EOI) میں پہلے سے شائع کردہ اور طے شدہ معیار استعمال کرنا چاہیے۔ ادارہ / ایجنسی درخواستیں دیکھنے کے بعد نئے اصول نہیں بنا سکتی یا معیار کو تبدیل نہیں کر سکتی۔

شارٹ لسٹ بنانے کے لیے کون سے عوامل استعمال کیے جاتے ہیں؟

یہ قاعدہ / رول ان اہم عوامل کو اجاگر کرتا ہے جو فرموں کی شارٹ لسٹنگ کرتے وقت زیر غور لانے چاہئیں:

عوامل / فیکٹر	اس کا کیا مطلب ہے	خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کیا دیکھتی ہے
1. اہلیت	کمپنی / فرم اور اس کے کلیدی / اہم عملے کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ اسناد۔	کیا ان کے پاس صحیح ڈگریاں ہیں؟ کیا ان کے کلیدی / اہم لوگ مصدقہ شدہ پیشہ ور ہیں (مثلاً، لائسنس یافتہ انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس)؟
2. تجربہ	اسی طرح کا کام کامیابی سے کرنے کا ایک ثابت شدہ ریکارڈ۔	کیا انہوں نے پہلے اسی طرح کے منصوبے مکمل کیے ہیں؟ کن کے لیے؟ کتنے؟ حال ہی میں کتنے؟
3. مالیاتی صلاحیت	دیوالیہ ہوئے بغیر کام کرنے کے لیے مالی طاقت۔	کیا وہ مالی طور پر مستحکم ہیں؟ کیا وہ اس منصوبے کے زر گردش / کیش فلو کو سنبھال سکتے ہیں؟

عوامل / فیکٹر	اس کا کیا مطلب ہے	خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کیا دیکھتی ہے
4. دیگر متعلقہ عوامل	منصوبے کے لیے مخصوص کوئی بھی دوسرا غیر جانب دار / معروضی معیار (Objective Criteria)	اس میں مخصوص تکنیکی مہارتیں، خصوصی آلات تک رسائی، یا علاقائی / مقامی سمجھ بوجھ شامل ہو سکتی ہے۔

مثال: کسی ڈیم ڈیزائن کے منصوبے کے لیے شارٹ لسٹنگ

اظہار دلچسپی (Expression of Interest). میں شارٹ لسٹنگ کے معیارات یہ بیان کیے گئے تھے:

1. تجربہ: پچھلے 10 سالوں میں مکمل کیے گئے کم از کم 3 اسی طرح کے ڈیم ڈیزائن منصوبے۔
2. قابلیت: سربراہ انجینئر (لیڈ انجینئر) ایک ساختی ڈیزائن کا مجاز انجینئر (رجسٹرڈ اسٹرکچرل انجینئر) ہونا چاہیے۔
3. مالی استعداد: کم از کم اوسط سالانہ زر گردش / ٹرن اوور 50 ملین روپے۔

طریقہ کار:

• فرم: A

- 5 ڈیم منصوبے پیش کرتی ہے۔
 - سربراہ انجینئر (لیڈ انجینئر) رجسٹرڈ ہے۔
 - زر گردش / ٹرن اوور 100 ملین روپے ہے۔
- فرم شارٹ لسٹ کر دی گئی

• فرم: B

- 15 سال پہلے کا 1 ڈیم منصوبہ پیش کرتی ہے۔
- لیڈ انجینئر رجسٹرڈ نہیں ہے۔
- زرگدشی / ٹرن اوور 10 ملین روپے ہے۔

فرم مسٹر کردی گئی

• فرم: c

- 4 ڈیم منصوبے پیش کرتی ہے۔
- سربراہ انجینئر (لیڈ انجینئر) رجسٹرڈ ہے۔
- زرگدشی / ٹرن اوور 60 ملین روپے ہے۔

فرم شارٹ لسٹ کردی گئی

اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ معیارات کے مطابق عادلانہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ: یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ شارٹ لسٹنگ کا عمل غیر جانب دار، منصفانہ، اور قابل پیشین گوئی ہے۔ فرموں کو صرف ان ہی صلاحیت کے معیارات کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے جو انہیں پہلے سے معلوم تھے۔ یہ جانبداری کو روکتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف قابل فریں ہی بولی کے اگلے، زیادہ تفصیلی مرحلے میں آگے بڑھیں۔

قاعدہ 72: تجاویز / پیشکش کی درخواست

(Request For Proposal)

ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے لیے "حتمی امتحان"

تجاویز کی درخواست (RFP) مشاورتی کے انتخاب کے عمل میں سب سے اہم دستاویز ہے۔ یہ شارٹ لسٹ شدہ فرموں کو بھیجا جانے والا تفصیلی "امتحان کا کاغذ" ہے، جس میں ان سے اپنے حتمی، تفصیلی منصوبے اور قیمتیں/مالی پیشکش جمع کرانے کے لیے کہا جاتا ہے۔

تجاویز/پیشکش کی درخواست (Request For Proposal) پیکیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ (چیک لسٹ)

RFP میں وہ سب کچھ شامل ہونا چاہیے جو ایک ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو ایک مکمل پیشکش تیار کرنے کے لیے درکار ہو:

دستاویز	یہ کیا ہے	یہ کیوں اہم ہے
1-دعوت نامہ	منتخب شدہ / شارٹ لسٹ شدہ فرموں کو بولی لگانے کی دعوت دینے والا ایک رسمی خط -	باقاعدہ طور پر حتمی بولی کا مرحلہ شروع کرتا ہے۔
2-ماہر مشیران/کنسلٹنٹس کے لیے ہدایات	بولی کو صحیح طریقے سے تیار کرنے اور جمع کرانے کے بارے میں رہنما ہدایات -	اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام بولیاں تقابلی ہیں اور ان غلطیوں سے بچاتا ہے جو بولی کو مسترد کروا سکتی ہیں۔
3-کام کے حوالہ جات / ٹرمز آف ریفرنس (TORs)	سب سے اہم حصہ۔ کام کی ایک تفصیلی فہرست: مطلوبہ اہداف، دائرہ کار، کام، اور درست فراہم کی جانے والی چیزیں۔	ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو بالکل وہی بتاتا ہے جو اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واضح TOR اچھی پیشکش/تجاویز کا باعث بنتا ہے۔
4-معاهدے کا مسودہ/ڈرافٹ	وہ مکمل قانونی معاہدہ جس پر کامیاب بولی دہندہ فاتح دستخط کرے گا۔ تمام شرائط و ضوابط شامل ہیں۔	فرموں کو بولی لگانے سے پہلے اپنے لیے اندیشہ/نقصان کا امکان اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔

دستاویز	یہ کیا ہے	یہ کیوں اہم ہے
5. جانچ کے معیار	کامیاب بولی دہندہ / فاتح کا انتخاب کرنے کے لیے استعمال ہونے والا درست طریقہ اور اسکور (مثلاً، 80% تکنیکی، 20% مالیاتی)۔	عمل کو شفاف بناتا ہے؛ فرموں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔
6. معاہدے کی قسم	یہ وضاحت کرتا ہے کہ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو ادائیگی کیسے کی جائے گی۔	فرموں کو اپنی پیشکش کی صحیح قیمت لگانے میں مدد کرتا ہے۔

ماہر مشیران / کنسلٹنٹس اپنی بولیاں کیسے جمع کراتے ہیں؟

- دو لفافے : ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو اپنی تجاویز دو الگ الگ بند لفافوں میں جمع کرانی چاہیے:
 1. تکنیکی تجویز: ان کا تفصیلی منصوبہ، طریقہ کار، اور ٹیم کے تعلیمی و پیشہ ورانہ تجربے کا خلاصہ۔ (CVs)۔ (لفافے کے اندر کوئی قیمت نہیں ہوتی)۔
 2. مالیاتی تجویز: ان کا تفصیلی قیمت کا کوٹیشن (لفافے کے اندر کوئی تکنیکی معلومات نہیں ہوتی)۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ تکنیکی جانچ قیمت سے قطع نظر کی جائے۔

آخری تاریخ کیا ہے؟ خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو ایک معیاری پیشکش / تجویز تیار کرنے کے لیے کافی وقت دینا چاہیے:

- قومی بولی دہندگان کے لیے: کم از کم 15 دن۔
- بین الاقوامی بولی دہندگان کے لیے: کم از کم 45 دن۔

خلاصہ: تجاویز کی درخواست حتمی مقابلے کے لیے ایک مکمل اصول نامہ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام شارٹ لسٹ شدہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو ایک مساوی میدان فراہم کیا جائے جس میں انہیں اپنی بہترین ممکنہ پیشکش تیار کرنے کے لیے ایک جیسی معلومات، ایک جیسے اصول، اور ایک ہی آخری تاریخ دی جائے۔ یہ شفافیت ایک منصفانہ اور کامیاب خریداری کے لیے ضروری ہے۔

قاعدہ 73: مشاورتی سروسز کے معیار کی جانچ کے معیار:
(Criteria for Evaluation of Quality of Consulting Services)

"تکنیکی امتحان کو کیسے درجہ بندی / گریڈ کریں"

یہ قاعدہ / رول جائزہ کارڈ / مخصوص اصول (Report Card) فراہم کرتا ہے۔ وہ مخصوص معیار جو خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کی تکنیکی تجاویز کا جائزہ لینے اور اسکور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ان کے تجاویز / خیالات اور صلاحیتوں کے معیار کا فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے۔

درجہ بندی کے 6 بنیادی معیارات:

تکنیکی تجاویز کا جائزہ لیتے وقت، کمیٹی کو ان عوامل کی بنیاد پر تجاویز کو اسکور کرنا چاہیے:

معیار (Criteria)	اس کا کیا مطلب ہے	جانچنے والے کیا دیکھتے ہیں
1. مہارت (Specialization)	کیا فرم کے پاس اس مخصوص کام کے لیے درکار مخصوص، شعبہ جاتی مہارتیں ہیں؟	منفرد مہارت، خصوصی سافٹ ویئر یا ٹیکنالوجی تک رسائی، مخصوص اسناد / سرٹیفیکیشن۔
2. تجربہ	کیا کمپنی / فرم نے پہلے اسی طرح کا کام کامیابی سے کیا ہے؟	اسی طرح کے منصوبوں کی تعداد، ماضی کے خریدار / کلائنٹ کے حوالہ جات، اسی طرح کے ماحول میں کام کرنے کا تجربہ (مثلاً، بلوچستان میں)۔
3. مالیاتی صلاحیت	کیا کمپنی / فرم دیوالیہ ہوئے بغیر کام مکمل کرنے کے لیے مالی طور پر اتنی مستحکم ہے؟	مالی تفصیلات اور کاروباری حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ درمیان میں منصوبہ ترک نہیں کریں گے۔

معیار (Criteria)	اس کا کیا مطلب ہے	جانچنے والے کیا دیکھتے ہیں
4. کام کی سمجھ	کیا کمپنی / فرم واقعی یہ سمجھ گئی کہ ہمیں کیا چاہیے، یا اس نے صرف ایک عام پیشکش نقل کر دی؟	ان کی تجویز براہ راست کام کے حوالہ جات / ٹرمز آف ریفرنس (TOR) سے متعلق ہے، مقامی سیاق و سباق کی سمجھ بوجھ دکھاتی ہے، اور اہم چیلنجوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
5. مجوزہ طریقہ کار	یہ اکثر سب سے اہم ہوتا ہے۔ کیا ان کا مجوزہ طریقہ کار منطقی، موثر، اور جدید ہے؟	ایک واضح، مرحلہ بہ مرحلہ کام کا منصوبہ۔ ممکنہ مسائل کے لیے تخلیقی حل۔ ایک حقیقت پسندانہ وقت کا دورانیہ / ٹائم لائن۔
6. معیار کا انتظام	بڑے منصوبوں کے لیے: کیا فرم کے پاس ایک ایسا نظام ہے جو یہ یقینی بنائے کہ ان کا کام اعلیٰ معیار کا اور غلطیوں سے پاک ہوگا؟	ISO اسناد / سرٹیفیکیشن، اندرونی نگرانی کا عمل، معیار کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کا تحریری خاکہ / پلان

مثال: سڑک کے ڈیزائن کی تجویز کا جائزہ

• مہارت: (Specialization)

کیا ان کے پاس شاہراہوں کے انجینئر ہیں؟ کیا وہ جدید ڈیزائن سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں؟
سکور: (9/10)

• تجربہ: (Experience)

کیا انہوں نے اس سے پہلے بلوچستان میں پہاڑی علاقوں میں سڑکیں ڈیزائن کی ہیں؟
سکور: (8/10)

• **فہم: (Understanding)**

کیا ان کی تجویز سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مخصوص علاقے اور ٹریفک کے مسائل کا مطالعہ کیا ہے؟
سکور: (10/10)

• **طریقہ کار: (Methodology)**

کیا ان کا ڈیزائن کا عمل مکمل ہے؟ کیا وہ زمینی سروے (Geotechnical Surveys) کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟

سکور: (9/10)

• **کل تکنیکی سکور:**

36/40 (اگر ہر معیار (Criteria) 10 نمبروں کا ہو)

خلاصہ : یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ تکنیکی تجاویز کا جائزہ غیر جانب دار اور مکمل ہو۔ یہ صرف تجربے والے فارم کے خانوں پر نشان لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ نتائج کیسے فراہم کرے گا۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ خریداری کرنے والا ادارہ / پروکیورنگ ایجنسی نہ صرف اہل فرم کی خدمات حاصل کرے، بلکہ اس مخصوص کام کے لیے بہترین موزوں فرم کی خدمات حاصل کرے۔

قاعدہ 74: ماہر مشیران / پیشہ ور مشیران کی جمعیت سازی
(Association between Consultants)

ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کے لیے باہمی تعاون / ٹیم ورک کے قواعد

یہ قاعدہ / رول وضاحت کرتا ہے کہ مشاورتی کمپنیاں / فرم کو کسی منصوبے کے لیے بولی لگانے کے لیے کیسے ٹیم بننے کی اجازت ہے۔ یہ دو رسمی طریقوں کی وضاحت کرتا ہے جن سے وہ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

جائز / اجازت یافتہ اشتراک کی دو اقسام: Allowed Team-Ups

1. **شراکتی گروپ / کنسورٹیم (Consortium)**

- یہ کیا ہے : دو یا دو سے زیادہ آزاد کمپنیاں / فرمیں ایک معاہدے کے لیے بولی لگانے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک واحد، متحد ٹیم کے طور پر شامل ہوتی ہیں۔
- یہ کیسے کام کرتا ہے : وہ ایک فرم کو "سربراہی مشیر (لیڈ کنسلٹنٹ)" کے طور پر مقرر کرتے ہیں۔ یہ لیڈ فرم پروکیورنگ ایجنسی سے رابطے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے اور پورے منصوبے کے لیے خریداری کرنے والا ادارہ کو جوابدہ ہوتی ہے۔

تمثیل (Analogy): یہ ایسے ہے جیسے کسی محفل موسیقی (Concert) کے لیے ایک موسیقاروں کا گروپ (Band) بنانا۔ مختلف موسیقار (فرمیں) اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بینڈ مینیجر (لیڈ کنسلٹنٹ) ہوتا ہے جو محفل کے مقام کا خریداری کرنے والے ادارے کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے اور پوری پرفارمنس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔

- اہم نکتہ : خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) شراکتی گروپ / کنسورشیم کے ساتھ ایک واحد اکائی کے طور پر معاہدہ کرتی ہے۔ اگر کام کا کوئی حصہ پورا نہ ہو، تو خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) سربراہی مشیر (لیڈ کنسلٹنٹ) کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، جسے پھر اپنے شراکت داروں کے ساتھ مسائل حل کرنے ہوں گے۔

2. ضمنی مشاورت (Sub-consultancy) (کسی ماہر کی خدمات حاصل کرنا)

یہ کیا ہے : ایک کامیاب بولی دہندہ / فاتح ماہر مشیر / کنسلٹنٹ (مین کنسلٹنٹ) کسی دوسری ماہر فرم (Sub Consultant) کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ وہ کام کا ایک مخصوص حصہ کرے۔

طریقہ کار : خریداری کرنے والے ادارے کو ضمنی مشاورت کا طریقہ مرکزی معاہدے میں واضح طور پر بیان اور منظور کرنا چاہیے۔

تمثیل (Analogy): آپ اپنا گھر بنوانے کے لیے ایک مرکزی ٹھیکیدار (Main Contractor) کو ملازم رکھتے ہیں۔ پھر وہ بجلی کے کام کے لیے ایک مخصوص الیکٹریشن کو بھرتی کرتا ہے۔ آپ نے ٹھیکیدار کو کام پے رکھا تھا، اس لیے اگر وائرنگ میں کوئی خرابی ہو تو آپ اسی سے بات کرتے ہیں۔

اہم نکتہ: مرکزی / سربراہی مشیر (لیڈ کنسلٹنٹ)، ضمنی / ثانوی ماہر مشیر (سب کنسلٹنٹ) کے کام کی مکمل ذمہ داری (100%) اٹھاتا ہے۔ خریداری کرنے والے ادارے / پروکیورنگ ایجنسی کا معاہدہ صرف مرکزی ماہر مشیر (لیڈ کنسلٹنٹ) کے ساتھ ہوتا ہے۔

یہ قواعد کیوں اہم ہیں؟

- وضاحت اور ذمہ داری: یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمیشہ ایک واحد، ذمہ دار فریق (لیڈ یا مین کنسلٹنٹ) ہوتا ہے جسے خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) پورے منصوبے کے لیے جوابدہ ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ الجھن اور باہمی الزام تراشی سے بچاتا ہے۔
- معیار پر کنٹرول:

یہ مرکزی مشیر (مین کنسلٹنٹ) کو اپنے ساتھیوں یا ذیلی مشیروں کے کام کا معیار بہتر بنانے کی شہ دیتا ہے، کیونکہ آخری ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔

- لچک: یہ فرموں کو اپنی صلاحیتوں کو یکجا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک بڑی مقامی فرم ایک چھوٹے بین الاقوامی ماہر کے ساتھ شراکت کر کے ایک طاقتور ٹیم بنا سکتی ہے جو ایک پیچیدہ منصوبہ جیت سکے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو بڑے منصوبوں کے لیے بہترین ٹیمیں بنانے کی سہولت دیتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ ضمانت بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو محکمے کے پاس جوابدہی کے لیے کوئی ذمہ دار ہوگا۔ اس طرح یہ باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے، لیکن احتساب کے اصول سے سمجھوتہ نہیں کرتا۔"

قاعدہ 75: دانشورانہ ملکیت / املاک کے حقوق (Intellectual Property Rights)

تخلیقات / آئیڈیاز کی ملکیت کس کی ہے؟

یہ قاعدہ ملکیت کے بارے میں ہے۔ جب خریداری کرنے والا ادارہ کسی مشیر سے کوئی چیز تخلیق کرواتا ہے، تو حتمی مصنوعات کی مالکیت کس کی ہوگی؟

جواب بالکل سادہ ہے یعنی خریداری کرنے والے ادارے کی۔

سنہری اصول:

مشیر منصوبے کے لیے جو کچھ بھی تخلیق کرتا ہے۔ ہر رپورٹ، ڈرائنگ، ڈیزائن، سافٹ ویئر کوڈ، اور تحقیق کا ہر حصہ۔ حکومت (خریداری کرنے والے ادارے) کی ملکیت ہے۔ ماہر مشیر / کنسلٹنٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، "میں نے اس پل کو ڈیزائن کیا، لہذا ڈیزائن میرا ہے۔" حکومتی محکمہ نے اس کی ادائیگی کی، لہذا حکومت اس کی مالک ہے۔

اس میں کیا شامل ہے؟

حتمی رپورٹس

عمارت کے ڈیزائن اور بلیو پرنٹس

سافٹ ویئر کوڈ

تحقیقی ڈیٹا

سروے کے نتائج

تربیتی مواد

دیگر تمام "فراہم کی جانے والی چیزیں"

ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کا کیا ہوگا؟

ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو عام طور پر ان مواد کو کسی اور کے لیے استعمال کرنے سے ممنوع کیا جاتا ہے جب تک کہ معاہدہ خاص طور پر اس کی اجازت نہ دے۔

یہ قاعدہ / رول کیوں اتنا اہم ہے؟

عوامی سرمایہ کاری کی حفاظت کرتا ہے: محکمہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے جس کی وہ ادائیگی کرتا ہے۔ وہ ڈیزائنوں کو منصوبہ بنانے، ان میں ترمیم کرنے، یا مستقبل میں کسی دوسرے ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اصل ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے۔

تنازعات کو روکتا ہے: یہ کسی ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کو محکمہ کے اپنے ڈیزائنوں کو واپس ان کو یا کسی مد مقابل کو فروخت کرنے سے روکتا ہے۔

تسلسل کو یقینی بناتا ہے: اگر اصل ماہر مشیر/کنسلٹنٹ اب دستیاب نہیں ہے، تو محکمہ کو اب بھی منصوبے کی تمام معلومات تک مکمل رسائی اور حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ جب خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) مشاورتی خدمات حاصل کرتی ہے، تو وہ حتمی مصنوعات کو مکمل طور پر خرید رہی ہوتی ہے، نہ کہ صرف اسے کرایہ پر لے رہی ہوتی ہے۔

قاعدہ 76: معاہدے کے مذاکرات کی حد: (Extent of Contract Negotiation)

"حتمی چھوٹی موٹی درستگی" کا قاعدہ / رول

یہ قاعدہ / رول یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کے ساتھ، ان کے منتخب ہونے کے بعد لیکن معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے، کیا بات چیت کی جا سکتی ہے اور کیا نہیں۔ یہ حتمی مفاہمت / ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ بنیادی پیشکش کو تبدیل کرنے کے بارے میں۔

کیا بات چیت کی جا سکتی ہے؟

خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کامیاب بولی دہندہ کے ساتھ ان چیزوں پر بات چیت کر سکتی ہے اور حتمی شکل دے سکتی ہے:

- طریقہ کار: کام کے طریقہ کار کو ٹھیک کرنا۔
- کام کا منصوبہ: وقت اور اہداف (Milestones) میں رد و بدل کرنا۔
- عملہ: ٹیم کے مجوزہ ارکان کی ذمہ داریوں کو متعین کرنا۔
- خصوصی شرائط: معاہدے کے ڈرافٹ میں مخصوص شرائط کو واضح کرنا۔

کس چیز پر بات چیت نہیں کی جا سکتی؟ (منوعہ چیزیں)

1. اہم عملے میں کوئی تبدیلی نہیں

○ اصول: پیشکش / تجویز میں نامزد ماہرین (خاص طور پر ٹیم لیڈر) کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

○ کیوں؟ - ایجنسی نے اس فرم کا انتخاب ہی ان متعین شدہ مخصوص ماہرین کی بنیاد پر کیا تھا۔
لہذا انہیں تبدیل کرنا سراسر دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔

2. قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں

○ اصول: مالیاتی پیشکش (پیش کردہ نرخ / کوٹڈ پرائس / ریٹس اور کل قیمت) پر بات چیت نہیں کی جاسکتی۔

○ کیوں؟ یہ دوسرے بولی دہندگان کے لیے غیر منصفانہ ہوگا کیونکہ کامیاب بولی دہندہ بولی جیت کر بعد میں معاوضہ بڑھانے پر بات چیت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔

اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟

اگر قابل مذاکرہ نکات پر کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا (مثلاً، فرم کسی ضروری معاہدے کی شرط پر اتفاق کرنے سے انکار کر دیتی ہے)، تو خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) پھر دوسرے درجے کے بولی دہندہ کو مذاکرات کے لیے مدعو کر سکتی ہے اور، اگر وہ کامیاب ہو جائے، تو انہیں معاہدہ دے سکتی ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول اس بات چیت کی اجازت دیتا ہے جو قابل عمل ہو لیکن مسابقتی عمل کی سالمیت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اصول فاتح کو ان بنیادی وجوہات کو تبدیل کرنے سے روکتا ہے جن کی بنا پر انہیں منتخب کیا گیا تھا (ان کے کلیدی افراد اور ان کی قیمت)۔

قاعدہ 77: ماہر مشیران (کنسلٹنٹس) کی پیشہ ورانہ ذمہ داری / جوابدہی (Professional Liability of Consultants)

"یہ قاعدہ / رول ماہر مشیران / کنسلٹنٹس کو اپنی غلطیوں، غفلت، یا بدعنوانی کے لیے قانونی اور مالی طور پر ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو ایک ماہر مشیر / کنسلٹنٹ کی غلطیوں کے نقصانات برداشت کرنے سے بچاتا ہے۔

اہم نکات:

1. غلطیوں کے لیے مالی ذمہ داری

- ماہر مشیر/کنسلٹنٹ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، یا غلط اقدامات کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی نقصان یا ہرجانے کے لیے ذمہ دار اور قانونی طور پر جوابدہ ہوتا ہے۔
- مثال: اگر کسی انجینئرنگ ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کے ناقص ڈیزائن کی وجہ سے کوئی دیوار گر جاتی ہے، تو وہ اسے ٹھیک کرنے کی لاگت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
- 2. ذمہ داری کی حد ("کم از کم" اور "زیادہ سے زیادہ")

- معاہدے میں اس ذمہ داری کی مالی حد کی وضاحت ہونی چاہیے۔
- کم از کم ذمہ داری: ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ان کی خدمات کے کل معاوضہ سے کم نہیں ہو سکتی (قابل واپسی اخراجات کو چھوڑ کر)۔
- زیادہ سے زیادہ ذمہ داری: ان کی ذمہ داری ان کے معاوضہ / فیس کے دو گنا سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

- حد کیوں؟ یہ ایک معقول توازن فراہم کرتا ہے۔ یہ ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو جوابدہ ٹھہراتا ہے لیکن انہیں اپنے ممکنہ مالی نقصان (Risk) کا حساب لگانے اور اس کے مطابق انشورنس خریدنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔

3. انشورنس

- خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) ماہر مشیر/کنسلٹنٹ سے ان ممکنہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داری کی انشورنس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔
- ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو اس انشورنس کی ادائیگی خود کرنی ہوگی۔

4. بد عنوانی:

ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کسی بھی بد عنوانی (غیر اخلاقی یا غیر پیشہ ورانہ رویے) کی وجہ سے ہونے والے تمام نقصانات کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ جرمانے/ہرجانے کی ادائیگی نقصان کی اصل لاگت/قدر کے برابر ہوگی، اور یہ صرف مقررہ ذمہ داری (Liability) کی حد تک محدود نہیں ہوگی۔

آسان مثال:

ایک کنسلٹنٹ کو ایک منصوبے کے لیے 10 لاکھ روپے فیس ادا کی جاتی ہے۔

- معاہدے کے مطابق، اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری 10 لاکھ روپے (یعنی ان کی فیس) سے لے کر 20 لاکھ روپے (یعنی فیس سے دگنی رقم) تک ہوگی۔
- اگر ان کی غلطی سے 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے، تو انہیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔
- اگر ان کی غلطی سے 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے، تو ان کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری 20 لاکھ روپے تک محدود ہوگی۔ محکمہ کو باقی کے 10 لاکھ روپے کا نقصان خود برداشت کرنا پڑے گا (جو کنسلٹنٹ کے لیے ذمہ داری کی حد مقرر کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے)۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول یقینی بناتا ہے کہ ماہر مشیران / کنسلٹنٹس اپنے کام کے لیے جوابدہ ہیں۔ وہ صرف اپنی فیس لے کر ان مسائل سے بھاگ نہیں سکتے جو انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ یہ اعلیٰ معیار، محتاط کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اگر ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کی ناکامی کی وجہ سے کچھ غلط ہو جائے تو خریداری کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو اخراجات کی وصولی کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔

قاعدہ 78: کارکردگی کی ضمانت (Performance Security)

ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کی نیک نیتی کی ضمانت " (Good Faith Guarantee)

یہ قاعدہ سامان اور تعمیرات کے اصولوں جیسا ہی ہے۔ یہ مشاورتی فرم سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ کارکردگی کی ضمانت فراہم کرے، تاکہ اگر مشیر اپنے وعدوں پر پورا نہ اتر سکے تو خریداری کرنے والے ادارے کا تحفظ ہو سکے۔ اگر ماہر مشیر/کنسلٹنٹ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے تو خریداری کرنے والا ادارہ / پروکیورنگ ایجنسی خود کو نقصان سے بچا سکے۔

کارکردگی کی ضمانت کیا ہے؟

یہ ایک مالی ضمانت ہے، جیسے ایک سیکیورٹی ڈپازٹ، جو ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کو معاہدہ جیتنے کے بعد لیکن اس پر دستخط ہونے سے پہلے فراہم کرنی ہوتی ہے۔

اس کا مقصد: خریداری کرنے والے ادارے / پروکیورنگ ایجنسی کو نقصانات سے بچانا ہے اگر کنسلٹنٹ:

- رپورٹ یا سروس فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے۔
- بہت ناقص معیار کا کام کرے۔
- منصوبہ چھوڑ دے۔
- کسی بھی طرح معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔

اہم تقاضے:

1. کارکردگی کی ضمانت، کتنی؟

- رقم کل معاہدے کی قیمت کے 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- مثال: 10 ملین روپے کے معاہدے کے لیے، سیکیورٹی 1 ملین روپے تک ہو سکتی ہے۔

2. کس شکل میں؟

- اسے ان میں سے کسی ایک شکل میں فراہم کیا جانا چاہیے:
- بینک گارنٹی: (سب سے عام شکل)
- ادائیگی کا حکم نامہ یا طالب الزر دستاویز / فوری ادائیگی کا بینک کا حکم (پے آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ)

○ ایک اعلیٰ درجہ کی (AA) کمپنی سے انشورنس بانڈ

3. کتنے عرصے تک؟

○ گارنٹی کو معاہدہ مکمل ہونے کی تاریخ کے بعد کم از کم 90 دن تک کارآمد رہنا چاہیے۔

○ کیوں؟ "تقصان کی ذمہ داری کی مدت" کو پورا کرنے کے لیے۔ فراہمی کے بعد کا ایک وقت جب

خریداری کرنے والا ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کے کام میں کسی بھی غلطی یا

خامی کی نشاندہی کر سکتی ہے اور انہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔

4. افراد کے لیے استثناء

○ جب ایک انفرادی ماہر مشیر/کنسلٹنٹ (ایک واحد شخص، فرم نہیں) کی خدمات حاصل کی جاتی

ہیں تو یہ سیکیورٹی درکار نہیں ہوتی۔

خلاصہ: یہ قاعدہ یقینی بناتا ہے کہ اگر ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو انہیں کچھ نقصان ہو سکتا

ہے۔ یہ انہیں اپنے معاہدے کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کے لیے مالی طور پر مجبور کرتا ہے اور خریداری کرنے

والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) کو کام مکمل کرنے یا مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے جرمانے/ہرجانے کی صورت

میں فنڈ فراہم کرتا ہے اگر ماہر مشیر/کنسلٹنٹ کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو جائے۔

حصہ چہارم: عمومی دفعات

قاعدہ 79: سالمیت کا معاہدہ (Integrity Pact) "انسداد بدعنوانی" کا معاہدہ

سالمیت کا معاہدہ ایک طاقتور انسداد بدعنوانی کا آلہ ہے۔ یہ بولی لگانے کے عمل شروع ہونے سے پہلے خریداری

کرنے والے ادارہ (پروکیورنگ ایجنسی) اور تمام بولی دہندگان کے درمیان دستخط کیا جانے والا ایک رسمی معاہدہ

ہے۔

اس کا مقصد کیا ہے
یہ واضح قواعد اور سنگین نتائج کا امکان پیدا کر کے بدعنوانی کو روکتا ہے، جو کسی بھی ایسے شخص کے لیے ہوتے ہیں جو اہلکاروں کو رشوت دینے یا خریداری کے عمل میں دھوکہ دہی کی کوشش کرے۔

اس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہ مندرجہ ذیل کے لیے لازمی ہے:

- سامان اور کاموں کے معاہدے جن کی قیمت Rs. 10 ملین سے زیادہ ہے۔
- خدمات اور مشاورت / کنسلٹنسی کے معاہدے جن کی قیمت Rs. 2.5 ملین سے زیادہ ہے۔

معاہدہ کیا کرتا ہے؟ سالمیت کے معاہدے پر دستخط کر کے دونوں فریق یہ عہد کرتے ہیں

بولی دہندگان کا وعدہ:

- کوئی رشوت نہیں: وہ معاہدہ جیتنے کے لیے سرکاری اہلکاروں کو کوئی رشوت یا تحائف پیش نہیں کریں گے۔
- "کوئی ملی بھگت نہیں: وہ قیمتیں طے کرنے یا بولی میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ سازش نہیں کریں گے۔"
- مکمل انکشاف: وہ درمیانی فریقوں / ایجنٹوں کو ادا کیے جانے والے تمام کمیشنوں اور فیسوں کا انکشاف کریں گے۔

حکومتی اہلکاروں کا وعدہ:

- منصفانہ سلوک: وہ تمام بولی دہندگان کے ساتھ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ سلوک کریں گے۔
- رازداری: وہ خفیہ بولی کی معلومات افشا / لیک نہیں کریں گے۔
- کوئی عنایت / رعایت نہیں: وہ کوئی رشوت طلب یا قبول نہیں کریں گے۔

اگر کوئی شخص سالمیت کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نتائج سخت ہوتے ہیں:

بولی دہندگان کے لیے:

- انہیں ممنوعہ بولی دہندگان کی فہرست میں شامل (Blacklist) کر دیا جائے گا
 - ان پر کئی سالوں تک تمام سرکاری معاہدوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہوگی
 - ان کی بولی کی ضمانت (Bid Security) ضبط کی جاسکتی ہے
- سرکاری اہلکاروں کے لیے:

- ان کے خلاف سخت ضابطے کی کارروائی ہوگی (Disciplinary Action)
- ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جاسکتا ہے
- ان کی ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے

خلاصہ: سالمیت کا معاہدہ ہر فریق کی طرف سے ایمانداری کا ایک عہد ہے۔ یہ دھوکہ دہی کے نقصانات و نتائج کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ اس سے بد عنوانی رک سکتی ہے۔ یہ یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ معاہدے میرٹ (قابلیت) اور قیمت (لاگت) کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، نہ کہ رشوت اور تعلقات پر۔

قاعدہ 80: خریداری کے بعد کے جائزے (Post Procurement Reviews)

"کارکردگی رپورٹ (رپورٹ کارڈ) اور جائزہ بمقام (اسپاٹ چیک) "

یہ قاعدہ / رول تجربے سے سیکھنے اور جاری کام کی تعمیل کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ بی بی پی آر اے کو ایک آڈیٹر کے طور پر کام کرنے کا اختیار دیتا ہے تاکہ حکومتی محکموں کی طرف سے خریداری مکمل کرنے کے بعد ان کے کام کی جانچ کی جاسکے۔

جائزہ کیسے کام کرتا ہے؟ بی بی پی آر اے دو قسم کی جانچ کرتا ہے:

1. بڑے مخصوص منصوبوں کا آڈٹ: بی بی پی آر اے تمام حکومتی محکموں / ایجنسیوں سے 10 سب سے مہنگی خریداریوں کا انتخاب کرے گا اور ہر ایک کا ایک تفصیلی جائزہ لے گا۔

2. غیر مرتب جائزہ بمقام (اسپاٹ چیک): بی پی پی آر اے غیر مرتب / بے ترتیب (Random) طور پر 10

معمول کے خریداریوں کا بھی انتخاب کرے گا اور ان کا آڈٹ کرے گا۔

بی پی پی آر اے کیا تلاش کر رہا ہے؟ وہ خریداری کے پورے ریکارڈ کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا محکمہ نے:

- تمام قواعد کی صحیح طریقے سے پیروی کی۔
- پیسے کی قدر حاصل کی۔
- مناسب دستاویزات رکھی۔
- عمل کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے چلایا۔

جائزے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بی پی پی آر اے محکمہ کو اپنی جانچ / تحقیق کی ایک رپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے؛ اس کا اہم مقصد محکمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرنا ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول بی پی پی آر اے کو تکمیل شدہ کام کا جائزہ لے کر معیار میں بہتری لانے والے معاون (کوالٹی اشورینس کوچ) میں بدل دیتا ہے۔ بی پی پی آر اے حکومتی محکموں کو ان کی غلطیوں سے سیکھنے، بہترین طریقے بتانے، اور عوامی خریداری کے نظام کو سب کے لیے مسلسل بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔

قاعدہ 81: قواعد کی بالادستی (Overriding Effect)

- سب سے اعلیٰ اصول

یہ قواعد کے سب سے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ بی پی پی آر اے کے قواعد کو لاگو کرنے کا قانونی اختیار قائم کرتا ہے۔

اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بی پی پی آر اے کے اصول بلوچستان میں عوامی خریداری کے لیے سب سے اعلیٰ قوانین ہیں۔ اگر کوئی بھی دوسرا حکومتی اصول، ضابطہ، ہدایت نامہ، یا حکم بی پی پی آر اے کے اصولوں سے متصادم یا متضاد ہوتا ہے، تو بی پی پی آر اے کے اصول بالادست ہوں گے۔

یہ کیوں ضروری ہے؟ مختلف حکومتی محکموں کے پاس ان کے اپنے ہدایت نامے یا طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ / رول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک ہی، معیاری اصولوں کا مجموعہ / سیٹ ہو جس کی ہر کسی کو پیروی کرنی چاہیے، تاکہ یکسانیت پیدا ہو اور کوئی الجھن نہ ہو۔

آسان مثال:

محکمہ صحت کے ایک پرانے ہدایت نامہ میں لکھا ہے: "آسان خریداریوں کے لیے صرف ایک پیشکش / کوٹیشن درکار ہے۔"

لیکن BPPRA کے قاعدہ 51 میں کہا گیا ہے: "آسان خریداریوں کے لیے ممکن ہو تو کم از کم تین سپلائرز سے پیشکشیں / کوٹیشنز حاصل کرنی ضروری ہیں۔"

• کون سا قاعدہ ماننا ہوگا؟

BPPRA کے قاعدہ کو فوقیت حاصل ہے۔

خلاصہ: یہ قاعدہ / رول وہ بنیاد ہے جو بی پی پی آر اے کے اصولوں کو ان کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ان اصولوں کو حتمی معیار بنا کر پوری حکومتی خریداریوں میں یکسانیت، تسلسل، منصفانہ پن، اور شفافیت کو یقینی بناتا ہے جسے کسی بھی دوسری محکمہ ہدایت کے ذریعے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اختتام / ختم شد